דוח בעיות עימוד

מערכת עימוד תורנית V21

Invalid Date

פרקים נסרקו	HIGH	MEDIUM	LOW	סה"כ בעיות
35	13	38	16	67

סוגי בעיות בדוח זה (5):

המרת סוגריים להערות (bracket-conversion) • חריגת הכלה (containment) • המרת H7 לכותרת צד (h7-conversion) • sparse-line-in-column (sparse-line-in-column) • שלמות טקסט (text-completeness)

פרק 2 — כותרת 2 מספר 3 - גדרי מעשה

18 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 5 (נציג) | פרק 2 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

גדרי מעשה

מלאכת הוצאה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעשי איסור, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוצאה, נדרשים אנו לבאר ביתר ביאור שלושה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביחס כללי לכל מעשים שבעולם המותרים, המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים אנו להקדים אי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה באופן כללי שהם כהקדמה למעשה של מלאכה בשבת.

המעשה כולל שלושה מרכיבים העושה התולדה ואת התעסקות העושה בתולדה, והתולדה כשמה כן היא המציאות הנובעת מן המעשה

מציאות המעשה

מציאות המעשה, הינו, המציאות לפני המעשה, המציאות בשעת המעשה והמציאות שנמצאה בעקבות עשיית המעשה, כי המושג מעשה כדבר שהתחדש הוא המציאות בעלת המשמעות, ומושג זה מחייב מציאות של דברים קיימים, ומשמעות במציאות אותם הדברים, ומשמעות ביחס שביניהם.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסוים של אוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כדבר, הינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, הינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מציאותיים וניתן לדון בהם כך, אך המושגים אוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונצטרך לדון בהם במובנם השימושי, ונדון תחילה במושגים המציאותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל שם מהדברים שנדבר ליתר ביאור בצורת השימוש בהם.

מושג

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביחס לדבר אחר ודורש השגה ואינו מצוי, והמושג לבד, הינו, מה ששייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נסתר מעצמו, וביחס לבחינת מציאות כשנגדיר דבר שאינו קיים במציאות אך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מציאותי, וכן כשנרצה להגדיר חלק ממקרה מציאותי בנפרד משאר המציאות אף אם הוא לא קיים במציאות בנפרד גם הוא יחשב מושג מציאותי. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מציאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום
הוא מושג, מציאותי, נפרד ממקרה אחר, ובעל צורה אחידה של החפץ והמקום.

הודעת ה-audit: 103 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מושג"

פרק 3 — כותרת 2 מספר 4 - איסור עשיית מלאכה

18 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 3
סיבה: (סיבה לא ידועה)

אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה סתם יצירה שיש לה משמעות אצל האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה.

גדרי מלאכה

חילוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימודיהם - העשיה, המלאכה והמעשה המחוברים

והנה יש למצוא חילוק בדיני מלאכת שבת (ויתבאר ביתר במלאכת הוצאה) בדינים שגדריהם קבועים מעיקר מצות התורה, ובדינים המושפעים ע"י דעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהוצאה מצאנו גם גדר בבעל המקום), וכמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, וכמה שהוא תלוי ברגילות שימושם, וכמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נאמרו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עצמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמלבד המוגמר חשוב להיקראות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מצאנו שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמצאם דווקא באיסור שבת, אחר שבשאר איסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא משום איסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר האיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר האיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עצמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, לחלק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בלבד, ואין העושה חלק מהמעשה, וכדוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בדבר, אלא או מדבר, ביחס למנחת גופו, או לדבר, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד אמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריד את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בצורה מדוייקת לשלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר ורדיית הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שצריך לכוון פיו או נשיפתו בצורה מדוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוין גופו. וא"כ יש להחשיב את גופו כנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון צורת גופו הוא אכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד אמרו שמלשון הכתוב דלא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הנעת המיטה, הנחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם אף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. וגם מחשבה היא במה שאינו בנמצא עדיין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההנעה חשובה כדבר לעצמו, אלא היא מצב של המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה לדבר חשוב בדבר, וגם מלאכה סתם היא מעשה בדבר, וכמו מלאך שהוא שליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 33px מתוך 269px (12%). פסקה חתוכה: "אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו,..."

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=93

פרק 4 — כותרת 2 מספר 5 - רשויות

39 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

עמוד 16 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 16 פרק 4
סיבה: (סיבה לא ידועה)

חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כלבד מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

וכיון שמושג חפץ מסוים הנמצא במקום מסוים הוא מושג היחסי לאדם יוגדרו הם ע"פ האדם, והיינו, שלא יחשב דבר הנמצא במקום כנמצא במקום אלא אם יחשב האדם את החפץ כראוי למקום, וכן לא יחשב מקום להיות מקום חפץ, אלא אם יחשב האדם את המקום כראוי לחפץ, ומזה יוגדרו גדרי שיעור החפץ וכן שיעור המקום.

וכיון שמושגי חפץ ומקום הוגדרו כבעלי משמעות נפרדת, יופרדו גם את מושגם העצמי ויוגדר כך, שטבל להגדיר מקום שהיה בו חפץ ועכשיו אינו כמקום שהוא ריק מחפץ זה, וכן לגבי חפץ שחפץ זה יצא ממקום זה, וכיון שכך טבל לומר שחפץ אחר הנמצא במקום זה כחפץ שנמצא במקומו הקודם של חפץ אחר, וכן חפץ הנמצא במקום זה כחפץ שאינו נמצא במקומו הקודם, והיינו, שיהיה למקום שם מקום בנפרד מהיות בו חפץ, וכן לחפץ יהיה שם מקום בנפרד מהיותו במקום.

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לשימוש האדם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש והפצי שימוש ויחסיהם באופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסוים יחשב למקום וחפץ הנמצא בו יחשב כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסוים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחשב כאין לו מקום. וכן טורח השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום אחד, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משמש לשימוש אחד לא יחשב מקום אחד וחפץ הנע במקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

וכן ביחס לשימוש האדם ששימוש במקום הנחשב שימוש אחיד יגדיר את המקום הנ"ל כמקום אחד, וחפץ הנע במקום זה לא יחשב כיצא ממקום.

והנה אין טוונתנו שביחס השימושי יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם כלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

והנה שלושה בחינות מציאות אלו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. א. מציאות חפץ ומקום והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מציאות חפץ מקום והאדם והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מציאות חפץ מקום ושימוש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים מסוימים במקומות מאוחדים.

מקום חפץ ושימוש האדם

חילוקי רשויות

רשויות, ד - 804) - גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרים במקום וברשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

הנה במה שאמרה תורה שלא להוציא מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (והיינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הוצאה, וגדר טולל שיש למצוא בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות. ובגדרם כמקום יש למצוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהגבלת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהגבלת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבלת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ונמצאם טולם באחרבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 33px מתוך (12%) 269px. פסקה חתוכה: "ונמצאם כולם בארבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומ..."

מיקום הבעיה: x=121, y=17810, w=269, h=200

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 22 | פרק 4
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ומקום מעבר הוא ארעי, ואין משמעותו אלא במקום שעובר בו, וע"כ יהיה טבע מזה גדר חפצים המונחים ברשויות אלו, שדבר הנמצא ברה"י עומד לשימוש במקומו, ודבר הנמצא ברה"ר עומד להעברתו. שהשימוש ברה"ר הוא שימוש אמצעי, ושימוש ברה"י הוא שימוש תכליתי.

והיינו, שכיון שרה"ר היא המשמשת כמעבר לרשויות אחרות אין בה מקום להיטח דברים, אלא למהלכים של דברים, ואם יונח בה דבר לא יוגדר זה כמקומו של דבר. אך רה"י שהיא לשימוש דבר המונח בה יחשב הדבר כנמצא בכל המקום, וכן לא יהיה בה מקום למעבר, ואם יעבור בה דבר לא יחשב כדבר שהתקדם.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והאפשרויות ליצור אותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תנאים: א. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדורה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנראה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מצאנו דין שרשות היחיד עולה עד הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדורה לעצמה איתא בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדורה במחיצות, ואמנם בברייתא דד' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד אחרים, וסה"כ שלושה והם: א. חריץ שהוא עמוק עשרה (גידור) ורחב ארבעה על ארבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידור) ורחב ארבעה על ארבעה. ג. עוד דין בו רשות נקראת גדורה הוא כשיש לה מחיצות (גדר דקה הסובבת את המקום הנדרש), והנה למרות שלהגדיר מקום צריך שיהיה גדור לחלוטין, מצאנו שלא צריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

בהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידור לצורך הרחקת מפריע מסוים, שגידור זה הוא אינו חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידור הטבע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסולו בהרחקה מן החוץ, בכדי שאינו מתייחס למפריע מסוים, ולכן גידור זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

תל

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שאמרנו, היינו חריץ, וגדר (וכאמור שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' ברייתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו צריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש אמנם גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ואמנם יש למצוא גדר זה בתל, אם נבאר גדר גבול שאמרנו באופ"א, והיינו, שנאמר שהמושג גבולות אינו אטימות מוחלטת, (וכמו בחריץ בה צידי החריץ נתקלים בגבולות של קרקע) אלא גבולות שימוש, ומקום שהוא גבוה עשרה טפחים סביבותיו (בגובה) גבולים ע"י חוסר היכולת להשתמש בסביבותיו ללא קרקע קרובה, אך לזה נצטרך להוסיף שהשימוש מעל עשרה טפחים אינו נקרא שימוש (או לפחות אינו נקרא שימוש במקום בעל קרקע).

חריץ

והנה חריץ, על אף שנראה שהיה אפשר להכליל את גבולותיו בדיני מחיצות (דקות), עדיין יש לחלק שכן מחיצות חוצצות את כל מקום השימוש בגובה עשרה טפחים, משא"כ בחריץ בו הטפח הראשון חוצץ רק בטפח אחד של קרקע וכן הלאה, וזה צ"ב, שלא יושווה דין מחיצות לזה, ויש לומר שהשימוש בטפח הראשון אינו שימוש לגבי קרקע, והיכולת לחבר בין שימוש הקרקע של החריץ לבין שימוש הקרקע של רשות הרבים עוברת דרך כל אותם עשרה טפחים, ואם אמנם שימוש בתוך עשרה טפחים נחשב כשימוש בקרקע בכל מקום, כאן שהעירוב הוא בין קרקע לקרקע אולי צריך עירוב שווה גובה.

מחיצה

והנה במקרה שהרשות גדורה ע"י מחיצות (דקות) ובגדר מחילה עצמה יש לנו לדון,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 30px מתוך 269px (11%). פסקה חתוכה: "והנה במקרה שהרשות גדורה ע"י מחיצות (דקות) ובגדר מח..."

מיקום הבעיה: x=121, y=23890, w=269, h=919

עמוד 36 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 36 פרק 4
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו דבט"ז אמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, דאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר דהתפשטות ד"א ליחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הנ"ל). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש דרבים אפילו ביחיד. ואמנם אין עמידה לפוש נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, אך עמידה לכתף אף היא נחשבת שימוש הרבים, שאף היא חלק מהילוך, וע"כ כיתוף יחשב כשימוש הרבים להגדיר את המקום הראוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ואף שאין הוא חלק מהקרקע דרה"ר במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בדריסה דהילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי אף הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדרת שימוש הרבים הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבואר מה שאין תשמיש מגדיר את הקרקע כהילוך דקרקע, דהילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, אך תשמיש רק מגדיר את המקום כמקום הרשות, וכמו אווירה, ולא כקרקע הרשות. וזה במשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוא במשמעות קודם לרשות, אך קליטת הרשות הוא רק אחר שיש רשות, שחפץ הנמצא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

רשויות – ז, (649 – דריסת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר – עמידה לבתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב דריסה שאינה נוחה כלא ניחא תשמישתיה, היינו, ביחס להגדרת קרקע כמשמשת לרבים, שאין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי דריסה, ולא נחשב דריסת רבים אפילו שרבים דורסים, דכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפים לה בכותא וסודרא ברה"י, שאף שודאי אין לזה גדר רה"ר, דכיון שהוא רה"י גם שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי אף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), אך בזה יש גדר שני, והיינו, שאף אחר שיכנס התנאים בקרקע להגדרת שימוש כשימוש הרבים, הרי אין הקרקע נחשבת לקרקע רה"ר אלא ע"י שימוש הרבים, ובזה איכא הבדל בין רה"ר ליחיד, שכיון שאין רה"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפשט למקום אחר, שאין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרדת ע"י החיבור), מאידך כיון שהגדרת רה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפשט, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרבים באחת עם מקום שימוש הרבים, יחשב גם הוא רה"ר. וגדר זה הוא בכל רה"ר, שכיון שאין רה"ר מוגדרת אלא ע"י שימוש הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרבים.

רשויות – ז, (650 – התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים – גדר עמוד ט' שנחשב שימוש אחד עם שימוש רה"ר

וע"כ יהיה שייך שאף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים באחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים דלעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר אף שהוא נחשב מקום נפרד מצד קרקע, אך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"ר נפרדת ביחס לדבר הצריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שאף ששני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

רשויות – ז, (651 – גדרים בהתפשטות שימוש הרבים למקום אחר – התפשטות השימוש הנובעת מרחוק בבקרן זווית

ובהתפשטות שימוש הרבים לעוד מקומות נמצא כמה גדרים, וכמו ע"י הדחק, היינו, שאף אם יהיה מקום המשמש את הרבים באחת עם רה"ר שלידו, והיה לו להיחשב כאחד, כיון שאין זה מטוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלידו, צריך שהוא יהיה משמש באחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אליו מפום הדחק שיש ברה"ר, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיר את השימוש אחד עם שימוש שלידו, ושימוש שהוא מפום שאין מקום ברה"ר, אין הוא נחשב שימוש אחד. ועל זה אמרו שהילוך שע"י הדחק נחשב הילוך, ותשמיש שע"י הדחק אינו נחשב תשמיש. וביאורו שכיון שבשימוש הרבים בהילוך הוא עיקר שם שימוש הרבים, אף שנעשה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 97px מתוך (36%) 269px. פסקה חתוכה: "וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוא בג..."

מיקום הבעיה: x=404, y=39745, w=269, h=917

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 5 (נציג) | פרק 4 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

רשויות

מציאות מעשה הוצאה

והנה כאמור תנאי המלאכות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה תלויים בשלשה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, ורוב רובם של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מלאכות אלו.

והנה גדרי מלאכות חפץ ומקום, יהיו כמ״ש כתבנו לעיל בגדרי מלאכות של כל מעשה, הרי שהיחס בין שני דברים נוגע למשמעות חפץ במקום ומשמעות שניהם יחד ביחס לאלס.

וגדרי מקום חפצים האמורין במלאכת הוצאה הם גדרים הנוגעים למושג השימושי של מקום, ולא במשמעות מקום המוקדמת, אך יש בהם גדרים הנוגעים אף לזה.

גדרי מקום

והנה המקום יבוא בכמה משמעויות, מלאכותיות ושימושיות, ויהיו משמעויותיו המלאכותיות של מושגי חפץ ומקום יסודו, והשימושיות בנויות על המשמעויות המלאכותיות ועל כן נמצא גדריהם דומים.

הגדרות מציאותיות

המקום והדבר

והמשמעות הראשונה תהיה במשמעות הקיום עצמה, שאין דבר שאין לו מקום ומקומו של דבר קומו, כי קיום דבר תלוי בהיות לו מקום כהכנה למציאותו, ונבאר כי אין הכנה זו במשמעות קדימת מקום לפני היות הדבר, אלא שקיום הדבר מחוייב היות לו מקום, וזו משמעות קיומית. ואף שמשמעות זו אינה שייכת למקום חפץ, שהרי ביחס לגדר קיום הנ״ל לא ימצא חשיבות מקום חפץ, שאין החפץ אחד בקיומו, אלא קיבוץ של דברים הקיימים לעצמם, וגדר מקום כקיום הוא ביחס אליהם, וע״כ יהיה למשמעות זו שייכות ביחס לגדרי הוצאה במשמעות חפץ הנמצא במקום.

החלל והחפץ

המשמעות השניה של מקום חפץ היא חלל, החלל הוא מקום בלי היות חפץ שאינו סותר היות חפץ, ואף שיש קיום לדבר בלי החלל, אחר שיש חלל טולל הרי אין דבר שלא נמצא בחלל, ויהיה משמעות בחפץ כנמצא בחלל, והחלל שאינו מקום הוא אחיד ושווה ביחס לחפץ, ועל כן הוא טולל חפצים הנמצאים בו וזה שם מכיל, והחלל אחד לדברים רבים, וכיון אין חלק החלל המסוים שבו נמצא החפץ מקום של חפץ, אלא החפץ הוא שנמצא בתוך החלל שמכיל אותו, וזה יתווסף למשמעות הקודמת ויהיה חפץ מוכל במקום ונמצא בתוך החלל, ומשמעות טוללת זו תהיה גם ביחס למושגים השימושיים.

הודעת ה-audit: 295 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מקום"

פרק 5 — כותרת 2 מספר 6 - מעשה הוצאה

13 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 6 פרק 5
סיבה: (סיבה לא ידועה)

החפץ במקום. ושיהיה החפץ במקום צריך שיהיה מונח שם. וממילא ודאי שכשמוציא לרשות צריך שיניח שם. וכן צריך שיצא מהרשות הקודמת, וזה ע"י שהוא מונח שם ועוקרו, ולכן צריך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהוציא מרשות זו. וכן לגבי העברה ברה"ר שיחשב הטלטול העברה, צריך שיהיה ברה"ר, וזה ע"י שנעקר מרה"ר והונח שם.

התעסקות בשינוי מצב בהוצאה - עקירה בהתעסקות במונח והנחה בהתעסקות בהיותו מונח מחדש

וביתר ביאור שאמרנו שמלאכת הוצאה היא מלאכה שגדרה התעסקות בשינוי מצב ולא ההגעה למצב החדש, וכיון ששינוי כולל את שני המצבים, אז לא יחשב התעסקות בשינוי אלא אם יהיה התעסקות גם במצב הקודם, היינו, היות החפץ מונח ברשות. וזה יעשה ע"י עקירה שהיא התעסקות בחפץ מונח. וכן הוא בהנחה ברשות השניה שהיא ההתעסקות בהיות החפץ מונח.

ביאור גדר דרך הוצאה בעקירה - חשיבות בהמעשה ושאינה בתוצאת החפץ במקומו

וגדר האמור במעשה הוצאה לבעינן שיהיה בדרך הוצאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא משום שהוא עושה, והעושה הוצאה קרוי מוציא, ואמנם אין מעשה בלא תוצאה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. ועי"כ אף שיהיה תוצאה מכוח, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוציא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוציא נחשבת אם תהיה משום התוצאה למפרע, שהרי היא עצמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הוצאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוציאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו'., כן הוא לגבי איסור הוצאה.

ואמנם אין המציאות והתוצאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוציא באם עשייתו עצמה לא ראויה להוצאה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר באיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוציאים הוצאה חשובה לא היו מוציאים (ויש

לחלק בין זה לדין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק משום דרך עשיית הוצאה.

משמעות הנחה להשיבות מעשה ההוצאה - גדר דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה נראה כי בזה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה בשתי פנים, האחד, מה דבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביוצא ונכנס ולא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הוצאה להעושה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו כבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה לאחר (באופן שהוא מעשה אחד דהיו חייבים עליו אי לאו מיעוטא דשנים שעשאוהו).

הנה לאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הוצאה הוא כלכתב ברש"י לאין דרך הוצאה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לתא דדרך הוצאה, שהוא משום למעשה הוצאה הוא מעשה למיקום חפצים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הוצאה שגדרו שינוי מיקום חפצים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוציא משנה מקומו, ולא עצם המצאת מקום לחפץ.

(וכמשנ"ת לעיל שאין מעשה הוצאה חשוב מלאכה משום עילוי מצבו של חפץ קיים, או משום המצאת המציאות לחפץ ממוקם, כי לא חשיב עילוי דבר כבורר וטוחן, משום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמצא במקום יותר משאינו, שהרי אין מקומו חשוב אלא לבעל החפץ לצורך שיש לו בזה, ואפילו הוי צורך במקום קבוע אין בצורך אדם אחד להגדיר עילוי בגדר החפץ עצמו, ואין זה מלאכה. ולא חשיב המצאת דבר כבונה וכותב, דאין לך דבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (והיינו, נח ע"ג משהו), חשוב יותר ממקום קיום (והיינו, הנע באוויר), דהאי חפץ והאי חפץ, ואין זה אלא כהאמת המיטה וקניבת ירק דלא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הוצאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ אינה תוצאת המעשה, דהחפץ הוי חשוב לפני המעשה ואחריו באותה המידה, וגם אין חשיבות חדשה דאית ביה קרויה על שם הגוזה, שהחשיבות היא במקום, החשוב מעצמו, ולאו מדיליה, ומה דחשיב מלאכה הוא משום חשיבות הבדל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 18px מתוך (7%) 269px. פסקה חתוכה: "ואמנם אין המציאות והתוצאה האמורים חלק מגדרי המלאכה..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=913

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

שלוש משמעויות במעשה המוצאה בעצמו - ההליכה, המשא, והמעבר, וחילוק דיניהם במעשה ההוצאה

וביתר ביאור להגה יש למצוא במעשה דהמוציא חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלושה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנמצאים בעת ובמעשה אחד אין דינם שוה.

ההליכה, היא מעשה אחד בכל הזמן (למ"ד לאו כעומד דמי), והוא קודם לגדר מעשה הוצאה כמעשה ברשויות, שאף שע"י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ואדרבה לגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות אחת (היינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועלם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ נישא בחלק אחד להמעשה, שייך להיותו נישא בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, וא"כ הרי שגדר המושג נישא הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ נישא מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו נישא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא נישא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע ראשון גדר נישא הוא ביחס לרגע השני, וברגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד לרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב ברגע שלישי (ואמנם ימצא גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו נישא ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שיגמר יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלוים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, דמזה דמחייב אהוצאה דהילוך, הרי שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להוצאה, כמו אכילות רבות בכדי אכילת פרס)).

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה אף בזורק ומושיט) **ועיקר גדרו** הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החידוש, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה לאדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חידוש דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חידוש קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חידוש ביטול הבנין, ובהוצאה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה האדם במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני אפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו אפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה דמילוי המקום שלו, דכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, אף שהוא תולדה חשובה)), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

כוונת העושה

הכוונה במאמר מעשה ההוצאה

הנה אמרו דמלאכת שבת האסורה היא במלאכת מחשבת, והיינו, שיהיה צריך כוונת העושה לא רק לתולדת המלאכה שתעשה, אלא גם למעשה המלאכה עצמו שייעשה התולדה.

והנה במלאכת הולכה לכאורה המשמעות למלאכת מחשבת היא ביותר, שהרי מעקירה ועד הנחה צריך שייעשה המלאכה לכוונה, שהרי הכל מעשה אחד, שהגדרת הולכה כמלאכה היא רק בהצטרף כל חלקיו (וי"ל באם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה במלאכת הוצאה לכאורה המשמעות דמלאכת מחשבת היא ..."

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=928

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 5 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

מעשה הוצאה

סוגי מעשה הוצאה

הנה תחת מלאכת הוצאה מצאנו שני סוגים של מלאכת הוצאה, הוצאה מרשות לרשות, והעברה ד"א ברה"ר, שאף שהם נכנסים תחת מלאכה אחת, אינם נלמדים זה מזה, כי יש בהם שני מעשים.

מעשה הוצאה מרשות לרשות

הוצאה מרשות לרשות כשינוי - מעמד בגוף ברה"י מול מעמד בחוץ ברשות הרבים

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהוצאה מרה"י לרה"ר, ומרה"ר לרה"י (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: דשב"ס והים), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההוצאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. אך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי רשויות אלו שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

ובגמרא נקראת הוצאה מרה"י לרה"ר הוצאה, והוצאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי האמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היה שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מעשה העברה ד' ברה"ר

העברה ד' אמות ברה"ר כתולדה - איסור המעבר במקום מרובה מקומות חוץ לד' אמות

העברה היא תולדה למלאכת הוצאה, והעברה האסורה היא במעביר ד', ושיעור ד' הוא שיעור מקום שימוש, ומזה נלמד שלא נאסרה העברה אלא אם כן היא חוץ למקום החפץ מבחינת שימושו.

ואיסור העברה אינו אלא ברה"ר, ומזה נלמד שיש משמעות העברה דווקא ברה"ר, וכמ"ש דרה"ר היא מקום מרובה מקומות מעצם מהות צורת השימוש בה שהיא מעבר, ולכן נראה שמשמעות איסור העברה הוא עצם המעבר ממקום למקום, והיינו, היות החפץ לא ממוקם, וזה שייך רק ברה"ר שהמקומות בה אינם מתאחדים להיות מקום חפץ. וגדר שיהיה חוץ לארבע אמות שלא יחשב שנשאר במקומו מחמת שימושו.

חילוק בין הוצאה להעברה בלימוד - הוצאה תלויה בסוג המקום והעברה תלויה בזהות המקום

ואחר כל זאת יובאר סדר חלוקת הדינים הנשאלים למלאכת הוצאה כך, שהנה כמש"כ יש למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש

הודעת ה-audit: 3 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "המעביר"

פרק 6 — כותרת 2 מספר 1 - יציאות השבת (שבת ב.)

15 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 7 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 7 פרק 6
סיבה: (סיבה לא ידועה)

והיינו, קיום קבוע. וזה הבדל בין מקום בעל אפשרות מנוחה ובין מקום שאינו, וביחס למקום הוא תוספת גדר מוכנות, היינו, שמקום ללא אפשרות זה אינו נחשב מוכן לחפץ.

וכל זה הוא ביחס לחפץ, או לאדם עצמו, אבל ביחס לשימוש אדם בחפץ יהיה מקומו בעל גדרים נוספים. וכמו שכתבנו זה בשני גדרים עיקריים, והם קביעות, וקירבה. וקביעות הוא, כמו גדר קיום ומציאות ביחס לחפץ, שאין לאדם אחיזה בחפץ שאינו בידו, אם אין לו מקום מנוחה, וזה קביעות שמאפשר המקום. ואין לאדם יכולת שימוש בפועל בחפץ אין הוא קרוב אליו, וזה קירבה שמאפשר המקום. אבל גדר יציאת חפץ אינו אלא ביחס לחלק הראשון, שמשמעות יציאה כאמור מתייחסת למציאות חפץ במקום, וביחס לאדם, זה במה שהוא קבוע.

משמעות מקום כללי במעשה הוצאה - העברה מרה"י לרה"ר בהטבת מצב מקום חפציו של אדם

וא"כ יהיה חילוק זה מחלק גדר מעשה הוצאה. לגדרו כמעשה, היינו, במשמעות השפעת דבר על משנהו ביחס ליציאה, הוא שינוי מקום חפץ, אבל ביחס לגדר שימוש אדם במקום כללי, אין שם הוצאה גדר בחפץ, שהרי אין זאת לחפץ ביחס למשמעות המקום עצמו, וביחס למקום המסויים, אם כל המקומות של האדם שווים גם לא יהיה משמעות בזה, והרי זה כמי שמעביר מכלי לכלי בלא צורך. אלא שיתכן שיהיה בזה משמעות אם יהיה לשני המקומות משמעות שונה ביחס לאדם הנוגעת למלא וריקן, והיינו, שאם יהיה משמעות יתירה למילוי וריקות מקום אחד מאשר משנהו, הרי שיחשב שעושה מעשה בכלל מקומותיו, היינו, מקום באופן כללי (שייך המקום לאדם האמור פה אינו במובן קנייני, והאדם האמור אינו המסויים הפרטי, אלא ביחס לבני אדם בכלל).

ובזה יהיה גדר הוצאה כהעברת דבר ממקום אחד למשנהו מחמת חשיבות מלאות או ריקנות, כהכנה למלאות של מקום אחד על משנהו, והוצאה האמורה היא ממקום שיש בו חשיבות זו למקום שאין בו חשיבות זו (או שהיא פחותה יותר). ועשיית שינוי זה הוא מעשה שיש בו עילוי ביחס למקום אדם, היינו, שעד עתה היה המקום רע, ועתה הוא טוב (המקום, היינו, הדבר שמאפשר קיום במובן שימושי אדם). וכמו שיהיו שני כלים, האחד אטום והשני מחורר, ויש בכלי האטום דבר שאין צריך לאטימות ויש לו, או שיתכן לו דברים הצריכים כלי אטום. הרי שמצב שימוש הכלים שלו אינו טוב, וע"י שמעביר את הדבר לכלי השני הרי שמצב שימוש הכלים שלו הוטב.

וכן בענייננו, שרה"י היא מקום בעל חשיבות יתר על רה"ר בנוגע למקום חפצים (שמשתמרת וכו'), ובהיותה ריקה ומוכנה למילוי, והעברה מרה"י לרה"ר יש בה הטבת מצב מקומותיו לחפציו, וע"כ יקרא זה הוצאה, והופכו יקרא הכנסה כי אין העברה מרה"י לרה"ר או ההיפך מעשה ברה"ר, אלא ברה"י כי אין מעלה ברה"ר על רה"י ביחס להינוח חפצים, ומעשים אלו יקראו מוציא מרה"י לרה"ר, ומכנים מרה"ר לרה"י. וזה הגדר במה שמעשה ההוצאה הוא במקום חפצים כללי.

גדר הוצאה בשימוש בחפץ עצמו - חילוק בין רה"י לשמירת חפצים לרה"ר להעברת חפצים

אבל אם גדר המעשה הוא ביחס לחפץ, והיינו, שאין גדר מקום החפץ ביחס לשימוש האדם בכלל מקומות חפצים שיש לו להשתמש בהם אלא גדר השימוש הוא בחפץ לבד ואין המקום רק מעלה ביחס לחפץ והחפץ, היינו, במובנו השימושי לאדם, וכמשל מי שיש לו שני כלים וכו', ויש דבר הנצרך לכלי לשומרו, והדבר נמצא בכלי שאינו כן, הרי שיש בהעברת הדבר לכלי הדרוש לו הטבת מצב הדבר, וכן מי שיש לו דבר שרוצה להשתמש בו, והוא נמצא בכלי שאין ראוי לשימוש זה, או שאינו מוכן ללקיחת הדבר לשימוש הנ"ל שאינו רחב מספיק וכו', יש בהעברת הדבר לכלי הראוי לשימוש זה הטבתו.

וכן בענייננו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפצים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפצים. ואמנם כאמור ביחס לגדרי מקום חפצים כללי יש מעלה לרה"י, אבל ביחס למקום, ולצורך שימוש בחפץ עצמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שדרוש לו מקום כזה, ויש שדרוש לו מקום כזה.

ואמנם ביחס לשימוש המסוים שיש תועלת בהעברתו יש להחשיב זאת כיציאה, אבל אין זה נחשב מעשה הוצאה ביחס למקום שאינו ראוי לשימוש הנ"ל, שאין במעלה שיש בשימוש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 127px מתוך 269px (47%). פסקה חתוכה: "ובזה יהיה גדר הוצאה כהעברת דבר ממקום אחד למשנהו מח..."

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=923

פרק 8 — כותרת 2 מספר 3 - עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

34 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 13 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 13 פרק 8
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הרשות המקורה אלא משום גדר שיש בהיות החפץ במקום הראוי להתמלאות, אבל דין קלוטה הוא גדר ברשות וכנ"ל, וע"כ זה יהיה שייך יותר ברה"ר שגדרי רשות עצמם תלויים בשימוש מאשר ברה"י. והוצאה מרשות לרשות היא. ובמק"א הארכתי. ומעתה יבואר בשופי מה שלא ניחא לגמרא באידך גיסא דרבה דר"ע סברי קלוטה כמי שהונחה, והיינו, דכיון שמלאתו לאכ' דרבי דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה ברה"י, יש לומר דהיינו אכ' דר"ע ולא אמרו כן אלא ברה"ר וכאמור.

ומעתה יבואר מה דהביאו לעת רבי לגבי אגר שאינה מקורה, דהא פשיטא שקנין אגר אינו מעשה ברשות אלא בחפץ לבד, היינו, מה שיש בו משמעות שהוא ברשות משאינו, ואין בזה משמעות בהיותו תופס מקום. אלא במה שהוא נכנס למקום אוויר מחיצות, והרי זה כמו גדר דקלוטה לדעת ר"ע. וזה לא יועיל אלא אם נאמר שאוויר רשות קולט, שאז יש לומר דמהני חשיבות מקום לאית ליה כנמצא ברשות לענין מעשה הוצאה. וזה מה שאמרו לשון קלוטה כמי שהונחה, אף דמשמע דנקטינן בפשיטות כדעת אביי בביאור מת' רבי ואכ' בזיז, ובהכרח דלא סבירא ליה הא דר"ע., והיינו, כדאמרן.

ומעתה יבואר שייטת רבי לגדר אגר אף בלא סברא דמינטר, כי אין צורך בגדר תפיסת מקום לאגר, אלא רק למה דחשיבא מקום שימוש אחד לחפצים הנכנסים לה, וכיון דסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו אף בתקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחיצות חיצוניות אף שלא במקורה. ונבאר חילוק לאגר משבת דהוא למינטר אף לרבנן דס"ל דלא מהני אוויר מחיצות, וביאורו שאין גדר רשויות דשבת משום שימוש להיטת חפצים, אלא משום תשמיש לאדם הרבים והיחיד, ואין גדר חשיבות

במעשה הוצאה משום גדר שיש להיטת חפצים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעצמם מסיבתם, והוצאת חפץ החשובה הוא מחמת אותה הסיבה כאמור. ולא דנו אכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי אגר כיון שגדרה הוא משום דמינטר, ואין זה מעשה דהמקנה בחפץ אלא מעשה דהמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

ובזה יש לבאר גדר אוויר שאין סופו לנוח לגבי קנין, והא דמשמע דאינו תלוי במח' רבי ורבנן וכאמור, דכיון שגדר אגר לגבי קנין הוא בעלם מה דמינטר וזה גדר במצב החפץ ולא כמעשה בחפץ או מעשה אחר, שהחזקת האגר את מקומו אין זה חשיבות לגבי דבר אחר, אלא הוא הדבר עצמו, וע"כ יש לומר שלא יועיל לזה אוויר שאין סופו לנוח, והיינו, דזה כביטול חסרון בגדר האוויר עצמו להיות מגדיר מצבו של חפץ, אבל מתגלגל בקרקע כיון דקרקע עצמה היא קבועה אין גדרה במצב החפץ תלוי בהמשך מצבו, וכיון דבזמן שמתגלגל בה הוא מינטר קני. וזה הגדר באוויר אינו שייך לגבי דין הוצאה דולאי שאין גדר אוויר רשות טבע מהמשך מצבו של חפץ, ואן שייך לומר אוויר שאין סופו לנוח. ופשוט.

ומעתה יש לבאר גדר נח לגבי שבת, והוא כאמור גדר בחפץ עצמו שנח, והיינו, דסבר רבא דאף לר"ע מולו דבתוך ג' חשיב כמונח, זה אינו אלא ביחס לרשות בגדרה כמקום חפץ, היינו, שהוא מקום לרשות, אבל כיון שאין גדר היות החפץ מונח אלא חשיבות לגבי מעשה הוצאה, ושיהיה העושה חשוב מוציא, ולגבי העושה אין סוף מעשה שלו נגמר אלא בהיות החפץ נח, ובזה יבוארו דברי רש"י שם. וקילרנו ועוד יתבאר בארוך בעז"ה. והנוחה לנחה בהגיה, ינח למונחה ומניה, והנוח להנחות בהגיה, מנוחה להונח יניה, ולא יונח לנח, וערבה מנחה ונח.

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

ובעיקר דין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון למעל גבי דמשמע דבעי למעל גבי מקום ד', ולא סתם מעל מקום ד', ולשון גבי כמו אחורי ופני הוא בגדר המקום עצמו (והיינו, החלל), שיש לשייכו לפני וגבי ואחרי איזה דבר, והנה לכאורה גדר זה שייך ביחס לדבר עצמו שנאמר לזה גבו ולא פניו וכו', ולכיך ביאור איזה גדר יש בהנחת דבר אחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 29px מתוך 269px (11%). פסקה חתוכה: "ובעיקר דין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון דמעל ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=14509, w=269, h=109

עמוד 28 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 28 | פרק 8
סיבה: (סיבה לא ידועה)

שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו נפילה סתם, ויש חשיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח סתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמצא במקום הקרקע, ודי רק במה שאינו זז, אבל באוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ואף שאין זה תמיכה כדי אי תזוזה, כיון שמה שהתפך זז הוא על מקום, כבר חשוב כנח (לעומת קלוטה דלא), אבל אין הגדר שהוא נח אטותל והכותל מקומו (וכמו דאמר ר"ת בטח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא אוויר רה"ר לשולט על עשרה (ומקום ד' דיליה, צ"ל או דהוא תחתיו (ונצטרך לומר דלא בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), או דלא בעי מקום ד' אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יד וכו', אבל המונח באוויר הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שאינו רחב ד').

טו. בגדר הנחה תוך ג'

והנה אמרו לתוך ג' כ"ע מודו (חכ' ור"ע) דחייב, ובפשטות משמע דאף דלא סברי רבנן דין קלוטה כמי שהונחה לגבי י"ט, לגבי תוך ג' מודו דקליטת תוך ג' דקרקע כמי שהונחה דמיא, דמשמע דאמרו זה אמי שזרק מרה"י לרה"ר דרך רה"ר תוך ג' כמו תוך י' דר"ע, וזה אמר דבא דרבנן דבעו תוך ג' גם בעי הנחה ע"ג משהו, וכתב רש"י, היינו, דלא נימא דתוך ג' דחכ' כתוך י' דר"ע, וקליטתה כמי שהונחה, ולא בעינן הנחה כלל אלא בעי, וע' בתוס' שהקשו דסתמא דברייתא דחייב אפילו לא הונח, וכדלהלן.

והנראה לומר בזה דהברייתא לא באה אלא לבאר חלוקת הדעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא דאמרו דכ"ע מודו דלמעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות דאיירי אהוצאה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא משום זורק כמושיט, דליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והברייתא אמרה אינו אסור אלא משום שבות, וכתב רש"י, היינו, משום עירובי חצירות, וזה לא משום שעובר דרך רשות הרבים, ואסור אפילו בלי הפסק), אבל לא להשוות פרטי דיניהם, ואמרו דלמעלה מי' לא חשיב רשות הרבים כלל, ולמטה הוא מח' וכו', דעיקרה של ברייתא באה לחלק אוויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

ולכאורה ביאור הדברים הוא דתוך ג' אף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', דתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן צריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שיטה תוך ג', ואמנם פשיטא דלר"ע כיון דקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ איכא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

ואמר רבא לרבנן צריך הנחה וכו', והיינו, דמה דר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין לחשיב כמקום קרקע ולא אוויר, אבל מלבד זה איכא מח' אי צריך הנחה וכו', וכמו דאמרו דלא אמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, וזה יתכן אפילו לר"ע, והיינו, דהא אמרו בתוס' דאף ר"ע מודה דאי הוה ביד עני ובעה"ב לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר דאפ' רבי יהודה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מלאנו דבעי למיעוטו דזה עוקר וזה מניח, ובעירובין אמרו דס"ל הא דרבא, ומחלק בין כותל משופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג משהו, וכן לרבי דחילק עקירת גופו ומידו ושתים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב אמה שביד עני ובעה"ב, ואפילו במקורה, כדבעי הגמ' לאוקמי מתניתין כוותיה).

ויש להקשות דכיון דאמר רבא דלרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, וי"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביד עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל אגד יד שמיה אגד, אבל לאביי קשה, ואף לרבא אם נרצה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב עד שיניח גופו), וצ"ל דאף לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה דאמרו בברייתא דכ"ע מודו תוך ג'.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 107px מתוך (40%) 269px. פסקה חתוכה: "שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=30685, w=269, h=179

פרק 9 — כותרת 2 מספר 4 - המוציא מחנות לפלטיא (ה:)

19 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 6 פרק 9
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הפסק רשות ביחס לתוצאת המעשה - שלילת חיוב ההוצאה מחמת הפסק רשות ולא ביטול עקירה

וביאור לכל זה כי העקירה היא ממקום, ולא במקום, וע"כ לא יהיה חסרון במה שמיפסקא רשותא, דאין עקירה צריכה מקום כלל, ואחר שעקר הוי החפץ עקור ממקום ורשות זו, וכיון שלא הונח אלא ברשות שניה (דלאו עומד דמי), הרי עקירה והנחה באופן המחייב, ושלושת הגדרים האמורים אינם משום שיש במיפסקא רשותא להגדיר את סיום המעשה (דאין לך מיפסקא רשותא יותר מיולא ונכנס, ואעפ"כ חשיב הנחתו אעקירה ראשונה), אלא במה דלקי אי נימא דהוה הנחה דעקירה ראשונה אין לחייבו אהנחה זו, והיינו, שאין הנחה לעקירה זו מחייבת אחר למיפסקא רשותא (וזה משמעות הפוכה לדין שניס שעשאוה, דשם אף שהעוקר הגיה ביד חבירו וכו' לגבי מעשה הוצאה חשובה כמלאכה הנעשית בבת אחת כיון שהיא מלאכה אחת, וכאן אף שהמעשה אחד הוא אינו חשוב מלאכה אחר למיפסקא רשותא).

שלילת מיפסקא רשותא בדיני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הרשויות צריכות להיות סמוכות

והנה בפשטות אין גדר מיפסקא רשותא משום דיני רשויות, והיינו, דלא חשיבא רשויות כמקום חפץ להחשיב מעבר שביניהם אלא אם יהיו למוזות, שהרי אין רה"י חשובה משום רה"ר שלידה וכן להיפך, אלא זהו גדר במעשה העברה מרשות לרשות, ואי ליכא ריעותא במעשה העברה לא בעינן שיהיו הרשויות ללא הפסק (ואין לך הפסק גדול ממחילה).

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' לפי גדר הפסק - דימוי למעביר ברה"ר שהילוך אינו מפסיק בזוית הנחה

ולפי האמור יש לנו לברר מהלך הגמ'. ותחילה לנו במה דמנקיט לחפץ ואזיל בפטור, וביאורו שהיה טומר שאין הליכתו בלא הפסק ממקום עקירה למקום הנחה חשובה להגדיר העברה בין שתי מקומות אלו, ובעינן שיהיה העברת החפץ נעשית רק ביחס לרשויות, ויהיה גדר העברה במה שהחפץ היה ברשות זו ועתה הוא ברשות שניה, ואין הליכתו מועלת אלא ללכף שתי מלבים אלו להיות מעשה הוצאה דשיטי מקום, אבל במוליא לרך סטיו כיון שהעברתו מרשות לרשות הנעשית ע"י הליכתו מופסקת ע"י הליכה שאינה בשתי רשויות אלו, אין הליכתו שם אף שהיא לרשות שניה חשובה הליכה להעברה.

וזה הוכיחו ממעביר ברה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א אינה למלב המחייב, ואעפ"כ כאשר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהוליאו להיכן שהונח, ואין ההליכה דביני וביני מפסיקה, וא"כ גם במוליא לרך סטיו י"ל כן, כי אף שמוליא מרה"י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מלב המחייב כשיניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שדעתו להגיע ברה"ר נחשב שהוליא מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת ביני וביני.

דחיית דימוי מעביר ברה"ר למושיט - חילוק בין מקום חיוב לחובת שמירת מעמד עקור בסטיו

ודחו דלא דמי כי במעביר ברה"ר כל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא, אבל במוליא לרך סטיו אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא, וביאורו, שאכן יש להוכיח ממעביר ברה"ר שאין הליכה עלמה מפסקת, אבל עדיין יש טומר שתהיה נשיאתו את החפץ בסטיו מפסקת. והיינו, שאמנם יש בהליכתו גדר המשך אחד, אבל יש טומר שאין מועלת הליכתו אלא ביחס למה שאין מקום שהולך בו חשוב כיולא אליו, וביחס להחשיבו כמוליא לרה"ר ולא כמוליא לסטיו, אבל יש גדר הפסק בעלם מה שנמלא בסטיו.

ואף שאינו מונח שם אלא עקור, יש להבחין שגדר החפץ כעקור הוא לשני פנים, לגבי מקום שממנו נעקר, ולגבי מקום שעתיד לנוח, והיינו, שאף שעקירה עלמה כאמור אינה גדר במקום, אבל מלב החפץ כעקור הוא אכן ביחס למקום, ואמנם לגבי מקום שממנו נעקר הרי נעקר ככל ממקום חיוב, וזה גדר שככל אינו במקום ההוא ונסתיים בעקירה, וכאמור אין הליכה מפסיקה, אבל לגבי מקום שעתיד להגיחו שם, הרי מקום זה הוא ביחס לשאר מקומות, היינו, שמניחו כאן ולא כאן, וזה גדר שאין החפץ נח אלא במקום זה, ועד שמניחו הרי הוא עקור משאר מקומות, וזה הגדר בעינן שיהיה לכל אורך מעשה העברה, היינו, שמירת החפץ במלב עקור וביחס למקום שאפשר שיונח, שבכל מקום שעובר בו יש גדר שהוא עקור ואינו מונח במקום זה (וכמו שביארנו בהעבירה דרך עליה, שדי במה שהוא עקור ממקומה לחייבו) ומימלא יהיה גדר ביחס להנחה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה חתוכה: "ואף שאינו מונח שם אלא עקור, יש להבחין שגדר החפץ כע..."

מיקום הבעיה: x=121, y=6100, w=269, h=585

עמוד 11 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 11 | פרק 9
סיבה: (סיבה לא ידועה)

נעשה בחילוק טוחו בכל עת, ואין היציאה מרשות לרשות בטוח אחד, אין במעשה שלו להגדיר מעשה שנעשה בחפץ כיציאה, שהרי טוח שהוציא מרשות לא הוציא אלא לרשות שאינה ראויה להחשיב החפץ כיוצא אלא בטוח נוסף, ואין לטוח זה להגדיר טוח שלפניו למפרע.

הפסק כרמלית בביטול אחורות המעשה - הפסק הבה הארוך ברשות שאין בה משמעות הוצאה

ואף אם נאמר דאין זה כמה טוחות, אלא הכל חשיב כטוח אחד ארוך (להגדיר יציאה בחפץ והוצאה ברשויות), יש לפקפק בזה, דכיון שטוח ארוך זה מופסק במעבר ברשות שאין בה משמעות הוצאה כאמור, אין במעשה שנעשה ביחס לרשויות להיות מוגדר כהוצאה, דכיון שאין הטוח מסתיים אלא באחריתו, הרי שמהלך המעשה עצמו הוא בזה אחר זה, ואין זה בלא זה, והוא מהלך מרשות היחיד לכרמלית ומכרמלית לרשות היחיד ומנין שזה חשוב הוצאה.

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

חילוק הוצאה בשינוי רשות מהעברה - שיטות בן עזאי ור' אתב' מסטיו ברשות מפסקת

ומעתה יבוארו גדרים אלו בדברי הגמרא, דהנה דין הוצאה שונה מהעברה דהוה באותה רשות, ודלא הוה מעשה השינוי אלא ביחס למקום החפץ, דהוצאה יש בה שינוי רשות, וע"כ אין גדר המעשה מוגדר ע"פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שההרשות כוללת ותוכנת המקומות, וחשיבותה בהם.

ובאמת שהיה טומר שביחס לשינוי רשות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שינוי רשותו לגבי הוצאה, וע"כ אין הילוך ללא עמידה המועיל למנוע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשינוי רשות, הייט, שיכנס לרשות ויצא ממנה וכאילו לא היה בה, דכיון שעזב רשות בהכרח שנעקר לגמרי ממקום שהיה לו בה, ואין לך דבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק דרש"י ומצא נעקר מרה"י ומונח בסטיו ועוקר מסטיו ומניח ברה"ר), וא"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי אפילו שנעשה הכל במעשה אחד ובמחשבה אחת.

אבל לדעת חכ' ל"ב, דאף אמנם לסברי דמהלך לאו כעומד דמי ואין מקום החפץ נגרר אחר הרשות, אך עדיין יקשה שאין איסור הוצאה ממקום למקום, אלא מרשות לרשות, ואף שהוציא החפץ ממקום רה"י למקום רה"ר בלא הפסק מקום אחר, אבל הרי איתא להפסק לרשות אחרת (במובנה השלילי, שאין זה מרשות לרשות בבת אחת), ואין איסור אלא בהוצאה מרשות לרשות, ולא ממקום למקום.

המשך ביאור מהלך סוגיות הגמרא - ראיות מהמעביר ברה"ר ומצדי רה"ר להמשכיות מקום החפץ

וזה הביאו ראיה ממעביר ברה"ר לכל כמה דנקיט לה ואזיל פטור וכי מנח לה חייב, הייט, דהרי העברה טולה ברשות אחת, ובהכרח שיש במקום שנעקר החפץ ממנו להגדיר גם רשות, וחזינן שאף שיש בד"א חלקים ברה"ר גדר רשות חדשה, אין אנו אומרים שבטל טוח מקום החפץ, ובע"כ נחשב מונח במקום זה, ויש בהילוכו למנוע הנחת מקום ברשות, והרי זה כמי שאין לה רשות, ועתה שמניחה אין אנו אומרים שהילוך שאיט ברשות מפסיק ולא יחשב כמרה"ר לרה"ר.

וזה הקשו שאמנם כן מוכח שאין בהילוך שלא ברשות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי של הפסקה, ולכן כן הוא ברה"ר, בהילוך יתר ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יתחייב, וא"כ אמנם איכא הפסק, אבל גדר החפץ כעובר מגדיר את המעשה כאחד, וכאמור, ואין ראיה שיש המשכיות למקום החפץ בנפרד מהרשות, משא"כ בסטיו שהרי אם יונח החפץ יפטר. וא"כ אין הגדרת המעשה כמרשות לרשות, אלא לבעבור המעשה, והמעשה חלוק כאמור, ובעינן להאי חילוק, ומהיכי תיתי.

ואמרו להביא ראיה ממעביר ד"א שאם יניח בו יפטר, ושאין לומר בזה המשכיות משום גדר החפץ, ואעפ"כ חייב, ואין ההילוך מפסיק, ובהכרח שהוא משום מקום החפץ, ובלי שייכות לרשות. ולאו שסם אף ללדידה הוי מקום פטור לכ"ע הוי מקום חיוב, וא"כ כל הד"א חשוב כרשות אחת, ואין מזה ראיה להמשכיות מקום החפץ אחר שיצא מרשות, שהרי הוא עדיין ברשות הקודמת, וכיון שהגיע מעבר לד"א, כבר יש גדר העברה בחפץ, ויש להתחייב משום הא.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 102px מתוך 269px (38%). פסקה חתוכה: "ואף אם נאמר דאין זה כמה כוחות, אלא הכל חשיב ככוח א..."

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=186

עמוד 12 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 12 | פרק 9
סיבה: (סיבה לא ידועה)

והביאו לאיה מלילי רשות הרבים, ואיירי שלא הניח רגלו שם (דאל"כ מאי אולמיה האי מהאי), והזינן שאין בעזיבת הרשות הכרח לביטול מקום החפץ הקודם, ואף שכאן כן הולך ברשות, הרי חזינן ממעביר ד"א שאין בזה חסרון (וכיון דידעינן דאיתא להמשכיות מקום החפץ, אין לתלות זה במקום חיוב), ואף שכאן הולך ברשות אחרת, הרי חזינן ממעביר הרבה אמות ברשות הרבים שאין בהילוך הפסקה (וכיון דידעינן דאיתא להמשכיות מקום החפץ, אין לתלות זה בבגדר יציאה כנ"ל (ובזה יש לחלק בין היפופי לחיפופי דהקשו בתוס', דאף אי נימא דפליג, אבל אין זה משום דחשיבא ליה רשות אחת עם שלידה, וא"כ הרי רשות אחרת, ואף איהו לא אמר אלא דמחייב במניח בה, אבל במניח ברה"ר שלידה חייב משום איהו)).

ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת

חקירה בהונחת ממש החפץ בסטיו - חלוקת המעשה לשניים או ביטול שם הוצאה מכל המעשה

והנה בהקדם כל הנ"ל יש לחקור בהונח ממש מהו החסרון, אם הוא משום חלוקת המעשה, שכיון שהונח במקום פטור נגמר המעשה הראשון, ועתה הוא מעשה חדש, ולא היתה הוצאה מרשות לרשות בחדא משני מעשים אלו. או דילמא כיון שדעתו להעבירו אין בהנחתו לחלק המעשה וחשיב מעשה אחד (וזה מובן יותר בעומד לפוש מאשר בהניח או כרכי ברה"י מקורה בהיפך), והיינו, שלכל הראשון אין משמעות להוצאה מפנים חוצה אלא מחמת מעשה שלו ובחלוקתו איגה. אך לכל השני משמעות זו קיימת לעצמה, שזה פנים וזה חוץ, אלא חסרון שיש בהונח הוא משום שיש בזה ביטול שם הוצאה מהמעשה, אחר שהיה מעשה זה טולל משמעות נוספת הרי זה ביטול הגדרת המעשה כהוצאה.

המעשה שעשה במקום, הייט, שאין הילוך עצמו מחייב, וזה כמו מי שמעביר יותר מד' שאינו חייב על שיניה. ומלל מעשה ההוצאה שאין בה חלוקה, וכמו מי שמעביר ד' שאין מחלקים את מעשהו לחלקים. ומלל מה שאין חסרון שהוא לדך מקום פטור וכמו לידי רה"ר וכמו מעשה דבריתא.

וביתר ביאור הגידון ושהוא תלוי בהגדרת מעשה הוצאה, ושיש בו הרכב שלושה חלקים, מה שהחפץ במקום זה, ומה שהחפץ במקום שני, והמעבר בין שני המקומות. ודנו אם המעבר הוא גדר במעשה ההוצאה או לא, שהיה לומר שאמנם אין צורך בעלם מעשה העברה, ודי במה שהחפץ משתנה מקומו. אך כיון שהוא בהכרח חלק ממעשה הוצאה, ילטרך שלא יהיה בו חסרון ושלילת משמעות הוצאה, וכמו מי שהגיח במקום פטור שפטור, לפי הנל שחקרנו שיש בו חסרון בשם הוצאה.

סיכום שלושת הגדרים שנדונו בגמ' - מקום ראשון, מקום שני, והמעבר ביניהם במעשה הוצאה

וייש לך להבחין בדברי הגמרא במה שמלאו במוליא לדך כרמלית חסרון מה שהוא לדך מקום פטור, ודנו בזה משלושה גדרים, גדר

י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

תוספת ביאור במהלך סוגיית הגמרא - מעבר הברחוי בהעברה ברה"ר בדימוי למוציא דרך סטיו

ומעתה יש להוסיף תוספת ביאור במהלך הגמ', והייט, דלפמשנ"ת הייט לאמרו שמלין העברה יותר מד' מוכח עכ"פ שאין דין חיוב בהילוך, והייט, שאף שהשתנה מקום החפץ אין בזה חיוב אם שיטי זה נעשה ע"י הילוך, ונלמד מזה שאין במעבר שייכות עם מה שמשתנה מקום החפץ, שהרי אין נחשב שיטי לגבי הוצאה.

והנה מה שלא הוכיחו זה מכל מוליא מרה"י שחייב אף שאם יניח ברה"י יהיה פטור, משום שאין המעבר ברה"י חלק מההוצאה, כי אין הוא מועיל לשיטי מקום החפץ, וכן במעבר אחר שהגיע לרה"ר אין במעבר חלק מגדר ההוצאה.

אבל מהעברה ברה"ר שהמעבר בהכרח חלק ממעשה הוצאה, יש לכאורה דימוי לנידון דידן.

דחיית הראיה ממעביר ד' אמות - חילוק בין מעבר הברחוי להוצאה למעבר שאינו הברחוי

ודחו כי יש לומר שאף אמנם שהמעבר המעבר הוא חלק משיטי מקום החפץ, יש למלוא חילוק במעבר עלמו, וכי מעבר הגדרש לפעולת ההוצאה וכמו בסטיו אכן לריך שיהיה נעשה בגדרי הוצאה. אך המעבר שאין הוא חלק מפעולת ההוצאה, וכמו במעביר יותר מד', שהרי אם יניחו יתחייב, אין לריך שיהיה בגדרי ההוצאה. וזהו שהביאו לאיה ממעביר ד' שבזה הרי המעבר הוא חלק מפעולת ההוצאה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 61px מתוך (23%) 269px. פסקה חתוכה: "והביאו ראיה מצידי רשות הרבים, ואיירי שלא הניח רגלו..."

מיקום הבעיה: x=404, y=12564, w=269, h=157

פרק 10 — כותרת 2 מספר 5 - העבירו דרך עליו (שבת ח:)

10 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 10
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ושני אלו אף שאינם קיימים אלא ביחס למושגי מקום, אינם גדר במקום חפץ לבד, כי האדם והחפץ שווים בזה, ואין זה מקום חפץ יותר מאשר מקום אדם. ולא יהיה בהם גדר בחפץ אלא ביחס לאדם, כי אין לחפץ עצמו תועלת בנוח על פני נע, אלא רק ביחס לאדם שרצונו בחפץ (וע"כ תמצא קיום חשיבות זו ביחס לאדם המסויים, כי ביחס לכלל האנשים אין אי קביעות המקום חשובה חיסרון, שהרי אין כללם במיקום מסויים, ולאחד תהיה התנועה סיבה המחייבת לרדוף ולרוץ, ולשני תהיה התנועה סיבת תפיסה והשגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה)), ואף שתמצא תועלת לכלל האנשים בחפץ נח במה שהוא נוגע לחיפוש ומציאה, אבל מאחר שגדרים אלו או שאינם ביחס למקום אדם (שהחיפוש יהיה באי קביעות מיקום האדם), או שאינם ביחס לחפץ מסויים (שהמציאה בדבר מסוים היא בדרך מקרה בו), וביחס לחפץ שראוי לזה וביחס למקום שראוי לזה (והדק דבגואל הדם אמרה תורה ומצא אותו, ובאבידה אמרה ומצאתה ולא ומצא אותה, כי אין זהות האבידה מוקדמת למציאה, וכן הוא במה שאמרה והבאתו אל תוך ביתך, ולא אמר והבא אותו, ובבן סורר אמרה והוציאו אותו), והמשותף שאין גדר מקום האדם והחפץ בזה שווים שנדון חשיבות מקום חפץ משום מיקום לקירבה וכו' (אבל ביחס למאבד הוא אכן חסרון למיקום, וע"כ אמר אשר תאבד ממנו, ולא אמר מאיתו כי גדר האבידה היא במיקום שיש בו מנו, היינו, שהמקום מוגדר משום שליטה שיש לאדם בו, ולא כקירבה שהיא גדר מקום באדם ובחפץ יחדיו), וכן אם אין החיפוש בחפץ מסויים אלא במשמעותו הכללית כדבר בעל ערך (כמי שמחפש מים לשתות, שאין זהות המים או מיקומם מסויימים), אין גדר בחפץ אם נח או נע, כי אין איכות דנח אלא בדבר שנגמר זהותו, שבזה לבחון איכותו.

אבל יהיה משמעות כזאת אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וביחס לסוג חפצים (כחפץ שהוא מחוסר צידה), וכן ביחס לסוג מקום (כמקום שהוא מחוסר מציאה כשטף נהר קורותיו וכו') והיחס ביניהם (כאוויר שאין סופו לנוח), והיינו, שאמנם החפץ והמקום מסויימים אלא תהיה התנועה והמנוחה משמעות במיקום עצמו שהוא היחס ביניהם, ושלא ביחס לאדם מסויים.

ביאור גדר נח בדבר עצמו - קיום ושביתה מתנועה וביאור לישנא דותנח בגדו אצלה

(והנה נמצא עוד גדר בדבר נח במה שיש תועלת לדבר הנח בעצמו, וזה בשני אופנים, בקיום, ובשביתה, בקיום, במה שיש בהיותו נח אי תנועה, ובשביתה ביחס לתנועה מסויימת בהיעדרה. ודוגמא לגדר הראשון היא, היונה שלא נוח שלא מצאה מנוח, שתועלת היותה נחה הוא משום אי תנועה (שהתנועה תופעל בכח המוגבל). והגדר השני הוא כמו שאמר בהניח וכו' מכל אויביך וכו' בארץ וכו', שתועלת נח הוא בהפסקת תנועה המסויימת, ומה שיש בנח ממנה משמעות לדבר עצמו (שמיד מחייבו במעשה מחיה והרי שאינו נח, אבל תהיה תועלת בהיותו נח מתנועה מסויימת, כי היא היתה מונעתו מרשת הארץ, משא"כ המחייה).

ומשמעות קירבה לדבר מסויים קרויה אצל, כמו ותנח בגדו אצלה, והיינו, שאף שהקירבה מעשה שני דברים היא אף אם יהיה משמעותה באחד יותר מן השני, או שתהיה תועלת הקירבה בדבר אחד יחשב המקום כמקום הדבר ההוא, ותוצאת הקירבה הוא שזה אצל זה, וזהו שאמר ותנח בגדו אצלה, ואף שכבר תפסה בגדו בידה, אבל התפיסה הרי צריכה למעשה, והיא רצתה להניח הבגד בלא שתתבטל תועלת התפיסה (שיחזור ויקח ממנה), ע"כ הניחתו אצלה, ובזה אינו צריך לתפיסה והוא כתפוס בידה. וזהו מה שאמרנו שהנח ראוי לתפיסה, שאין הכוונה לתפיסה ממש שזה דבר הצריך בדבר שטבעו נע (או שיש סיבה המניעתו כבגד לבוש הנע עם לובשו), ולא בדבר שטבעו נח (וכמו אחר שעזב בגדו אצלה והלך, ואין הוא חשוב תפוס אלא אצור), אלא במה שאין צריך לתופסו. אבל עדיין גדר זה הוא בגדרי קירבה שאין אומר על אצלה או באצלה.)

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנזרק - מניעת מעבר ממקום למקום והיותו נתמך ואינו נופל

והנה יש לחלק בין שני גדרי נח לחפץ, האחד, מה שעומד על מקומו, והשני, מה שהוא נתמך ואינו נופל. והגדר הראשון הוא ביחס למקום מסויים, והשני ביחס למה שאינו נע, והיינו, לכל חפץ הנזרק ינוח בשני פנים, האחד, מה שנעצר במקום ואינו מתקדם עוד כבזמן הזריקה, והשני, מה שיש לו בסיס, ואינו עף כבזמן הזריקה. והגדר הראשון הוא ביחס לזריקה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה חתוכה: "אבל יהיה משמעות כזאת אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וב..."

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=767

פרק 11 — כותרת 2 מספר 6 - העבירה דרך עליה (שבת פ.)

10 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 9 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 9 פרק 11
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום

חשיבות שינוי מקום החפץ בהוצאה - שונות המקומות ביחס לאדם בזהות ואיכות המקום

והנה אגב ריהטא העמלת הולאה בזה הגדר יש בו לכאורה להמעיט מחשיבות מלאכת הולאה כמעשה חשוב, דכיון שיש שיתוף המשמעות בשני המקומות (היינו, היות החפץ במקום הראוי לו) הרי שאין להגדיר שינוי בהם כשינוי חשוב (וכמו שכתבו התוס' דזה מלאכה גרועה), ולכאורה יהיה זה כמו שאמרו בהבלעת המיטה שאין היא מלאכה שיש עמה מחשבה (וביארנו שאין המחשבה אלא בדבר שאינו).

אבל נמלא חשיבות זו ביחס לחפץ, וביאור חשיבות זו הוא, שאמנם יהיה כלל המקומות כדבר אחד ביחס לשימוש אדם, אבל אין זה הגדר ביחס לחפץ, דכיון שאין חשיבות מקום חפץ אלא ביחס לאדם וקירבתו, יהיה חשיבות גם למיקומו במה שיש בו קביעות יותר מסתם היות האדם מהלך מכאן לכאן (והיינו, שבהיות האדם מהלך ואינו נייח אין משמעות היותו במקום אחד כקביעות שיש בה להמעיט מיכולת הימלאותו במקום אחר אם לא במקום שמיועד לשימוש ארעי).

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות לאדם שינוי חשוב ביחס לשימושו בגדר מקום הכולל, וכמה שיש בזה שינוי מקום ביחס לאדם (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, וממחיבות אותו כעיקר בגוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני אופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שאין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את האדם לשימוש שונה.

באור גדר זהות ואיכות ברשות - איכות המקום ביחס למקום חפץ בשינוי זהות המקום

ונבאר שני גדרים אלו לפמש"ת לעיל, והיינו, שיש להבין מה שאין חשובה מחשבת העושה ביחס למעשה דמקומות, כמו שאמרו ביחס למקום ד' וכו', ואם היה מעשה הולאה רק במקומות השונים מחמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, אבל שונות שהיא באיכותם (והיינו, שאין חשובה השונות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, אלא רק באם יהיו שונים (גם) בסוג המקום) הוא לכאורה תלוי ביחס במטרת העושה, שאם יהיה לו צורך בשינוי איכות המקום מחמת שהוא צריך לשימוש זה השייך במקום זה, אז יש לומר שמעשה זה חשוב, אך אם אין לו צורך בזה (ולא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מחייב), הרי לדידיה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשינוי (וכמו שאמרו בבורר לאלתר, דאף שאין שינוי במעשה והתולדה ממי שבורר לאוכל, ועדיין תלוי במחשבתו שלא ימלך לאוכלו, יש במחשבת לאלתר למעט מחשיבות הברירה), ומבואר שאין גדר זה חלק מעשייתו (ואף לר"ש לא בעי אלא לקרוא בו, ובפשטות לא משום דבעי לקריאה זו דווקא בכשות שאליה הולית, אלא משום קירבה לו).

וביאור דבר זה הוא, שגדר איכות האמורה הוא ביחס לשימוש אדם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובאמת שיש לכאורה חשיבות יותר ברה"י מרה"ר לגבי הינוח חפץ, דהמניח כדו וכו', ואין זה כשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברא דמה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הולאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש אדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיר חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי איכות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

שונות הרשויות לאדם ולחפץ - ראיה מהגדר איסור יציאה באדם

ועדיין צריך ביאור שיש להקשות שאם אכן אין שונות הרשויות משמעותית ביחס למקום חפץ, למה יהיה בה להגדיר חשיבות במעשה שינוי מקום חפץ, וביאורו לכאורה משום שאף מקום חפץ אינו חשיבות אלא ביחס לאדם, וכיון שיהיו הרשויות שונות ביחס אליו, גם יהיו שונות ביחס למקום חפץ.

אלא שיקשה הא אין חשובות שונות ביחס לאדם, והא ראיה שאין איסור יציאה מרשות לרשות לאדם, וצריך לומר שאכן חשובות כשונות אף לאדם, ומה שאין איסור יציאה בזה הוא משום שאין בהילוך לשנות עמידה חשיבות באדם למקום, וחשיבות זו שייכת רק בדבר שהויתו נח הוא קביעות מקום, אבל אדם שאינו אסור בטלטול המטה, אף כשהוא עומד במקום אין הוא נח, ואין מעשה חשוב אלא בדבר קבוע.

סיכום חילוק רשויות ממקום חפץ - המלאכה היא במקום והמעשה הוא במקום החפץ

והנה מה שחלקנו בין חשיבות שינוי במעשה הטבעת משונות המקומות בין זהות (מקום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה מה שחלקנו בין חשיבות שינוי במעשה הנובעת משונו..."

מיקום הבעיה: x=121, y=9205, w=269, h=880

פרק 12 — כותרת 2 מספר 7 - בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.)

14 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 10 פרק 12
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ומהא לחייבו בהוליך בשני מעשים יש להוכיח שאין חשיבות השיעור במעשה עצמו, ואיכא למלאכה אפילו בפחות, ובפשטות משמע דהוא דין בתולדה לבד, והיינו, שאף לעיקר חיוב למלאכה הוא במעשה עצמו ויחשב כזה בכל דהו (ומזה הגדר לא יתמעט אלא שאין להחשיבו לגבי מעשה וכמו דדנו בשלהבת וכו׳), וחוץ לזה לענין איסור וחיוב גם בעינן שיהיה תולדת זה המעשה חשובה.

ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה

בירור בשייכות תוצאת המעשה למעשה - אחדות בשני מעשים משום העושה

אבל יש לדון מה שייכות יש בתולדה לגבי מעשה, לאין לומר שהוא גדר חשיבות במעשה הולכה עצמו, דהוליך והוליך הרי שיש לנו שני מעשים שאינם חשובים אלא בהצטרפותם, ובהכרח שאין זה גדר במעשה עצמו, לאיזה מהן יחשב מעשה ההולכה ואיזה יחשב תוספת לחשיבותו, היינו, שנאמר למעשה הראשון הוא מעשה ההולכה, ומה דלא הוה ביה שיעור הרי דע״י תולדת מעשה השני יש להחשיב המעשה הראשון, שהרי פשוט דבעינן לכל דיני המעשה גם במעשה השני, ואי הוה שלא בבת אחת או בשנים שעשאוה לא יתחייב.

והיינו דמשמע שיש גדר טולל לכלל שני המעשים ובהכרח שהוא משום העושה אותם (וכמו בכל הולכה דבעינן לעקירה והנחה ולא אמרינן דהוו שני מעשים בשני כוחות ואין מצטרפים), דכיון שנעשו ע״י אדם אחד (ובהעלם אחד) הרי חשובים כמעשה אחד.

בירור בגדר צירוף ההעלם אחד - הקירה אי בעינן שיהיו שני המעשים במחשבה אחת

אלא דא״כ יש לנו לבאר מהו דבעינן שיצטרפו שני החצאים לאמר דבא דלא מחייב אלא אי הוה לחצי ראשון בשעת הנחת השני. וכן מה דאמרו בברייתא דר״י דבעינן דיהיו ברשות אחת וכו׳.

והנה גם בפשטות הגמ׳ משמע דלא בעינן שיהיו במחשבה אחת, והיינו, שהיה לומר שאין לשני מעשים אלו להצטרף אלא באם היתה דעתו להוצאתם מתחילה, וע״כ יש לצרף שני המעשים (והיינו, משום מלאכת מחשבת, דמלאנו דהעוקר מזווית לזווית לא מחייב משום שלא היתה עקירתו להוצאה, ואף שאין עקירה אלא ברשות קודמת ואין היא שייכת להוצאה דרשות השניה. וכן לחיוב דמלאנו שחייב בזורה ורוח מסייעתו. וכן דלולא קרא דחטאת היה לחייב זה עוקר וזה מניח וכו׳), אבל אין לישנא דברייתא דר׳ יוסי משמע כן, לאמר דבהעלם אחד חייב, ומשמע שלא היו שני מעשים אלו במחשבה אחת (ויש להסתפק אי מעשה דחצי שיעור השני היה במחשבת הראשון, היינו, שהיה זכור בחצי שיעור הראשון שהוליא ובפשטות מהא דלא מפרשי משמע דלא בעינן אפילו לזה).

הסרון בת אחת בהוצאא שני חצאי שיעור - הסרון שייכות המלאכה למעשה העושה ולא בעצם המלאכה

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות דפטרו המוליא אם באמצע מניח במקום פטור משום דלא עשה מלאכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהוליא שני חצאי שיעור דהוו בשתי מעשים (דעקירה והנחה), וע״ש מה שביארנו. ולענייננו מה שיש לדייק בלשון דלא עשה מלאכתו, ומשמע דחשיב מלאכה (וכמו דאמרו בשנים שעשאוה דאיתעבדא מלאכה מבינייהו), אלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה שלו, דאי לא הוה בבת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

והיינו, שעיקר האיסור הוא במעשה שלו, והמלאכה היא המחשבה את המעשה כאיסור לעומת היתר (וכמו באוכל חלב לעומת אוכל שומן שאין לאלו שינוי במעשה עצמו מלבד מה שהאסר נעשה בחפצא דאיסורא, כי לא נאסר מחמת המעשה לבד, אלא במעשה הנעשה בדבר מסוים כחלב), וע״כ אין חשיבות דבת אחד אלא ביחס לגדר מלאכה ולא ביחס למעשה. וע״כ אם יהיה גדר המלאכה בבת אחת והמעשה לא, יש לו להתחייב עכ״פ.

וא״כ היה לומר שכן הוא הגדר כאן, דהיינו, דלגבי שם מלאכה לא בעינן שיעור, וחשיב מלאכה אפילו בחצי שיעור, אבל לגבי מעשה שלו אין חשוב מעשה אלא בכשיעור.

באור גדר בדי אבילת פרס - דין באוכל ולא באבילה והשוואתו לצירוף מעשי הוצאה

והנה כתבנו במק״א גדר אכילת פרס שאין הוא גדר באכילה (והיינו׳ בשלילת מה שהיה לחשוב שאכילה בזמן זה חשובה אכילה אחת, וכאילו אכל הכל בבת אחת), אלא באוכל (ובאמת אין דין דשיעור באכילה כלל, ואין מצטרף אכילה זו לאכילה זו), ואכילת דבר אין זה מעשה הבליעה אלא ההנאה, וההנאה דכדי אכילת פרס חשובה הנאה אחת (והיינו דתלו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 64px מתוך (24%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה כתבנו במק"א גדר אכילת פרס שאין הוא גדר באכילה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=10430, w=269, h=787

פרק 13 — כותרת 2 מספר 8 - בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:)

19 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 15 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 15 | פרק 13
סיבה: (סיבה לא ידועה)

לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה ידוע שנעשה במשכן, והיינו, לאחר שאנו יודעים דהוצאה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הוצאת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו׳, לבין עבודתו.

והנה למדו דין העברה וזריקה ברה״ר מהוצאה וגם הם חשובים כתולדה להוצאה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הוצאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, והיינו, שיש לקדש את הזמן דשבת בלי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תוצאתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת לישראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה לחשיבי קודש לה׳, והיינו, שיש בזה עשייה דקידוש, וע״כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת - מעשה שיש בו הכנה ושלילתו מהדחת כוס והצעת מיטה

והנה נמצא יש באיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאסרו וגם איסורם, וכיון שלא נאסרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכוס והצעת המיטה וכו׳.

וגדר מחשבה הוא בשני אופנים או בחשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת טורחו, והנה בקשת טורחו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, והיינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכוס והצעת המיטה וכו׳ יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה כשלב מוקדם במלאכה - רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה כי אינה לדבר אחר

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו דסידורא דפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסידורא דבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתאים תוצאת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

וזהו שאמרו דרדיית הפת חכמה ואינה מלאכה, והיינו, שאף שטולי דרדייתו ישרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע״מ.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה - חשיבות המקום כהכנה לצרכים אחרים וחשיבותה כשאר מלאכות

ונראה דכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הוצאה, והיינו, דלא מהני מה שרוצה לעשות דבר במקום זה אלא צריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע״י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, דהמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הוצאה כשאר מלאכות.

(ובאמת שיש לתמוה על דברי התוס׳ שכתבו דהוה מלאכה גרועה דמה בין מוציא מרה״י לרה״ר למוציא מרה״י לרה״י, שבאותו אופן היה להקשות מה בין הותך מחובר לחותך תלוש, שאין גדר הוצאה משום הגעת והילוך החפץ, אלא שינוי הרשות, וכן הוא בחותך.)

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופה האמור במלאכה - צורך בדבר שבו נעשית המלאכה ולא בצורך העושה

והנה לפ״ז נראה לדקדק במה דאמרו במלאכה שאינה צריכה לר״ש דקמ״ל דלא בעי לגופה ולגופו, אלא די בצריכה לגופו (ובצריכה לגופה ודאי חייב, ומוציא את המת, אף שהיא לגופה, אך אין זה צורך שלו, כמו מר שלו לעשות לו טס), והנה במתני דילן אמרי דאיכא הוצאה לעשיר והכנסה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 41px מתוך (15%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה לפ"ז נראה לדקדק במה דאמרו במלאכה שאינה צריכה ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=16801, w=269, h=74

פרק 14 — כותרת 2 מספר 9 - בגדר מתעסק (כריתות יט:)

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 5 פרק 14
סיבה: (סיבה לא ידועה)

מלאכה הוא ביחס לצורך, פטר משום שזה מתעסק בצורך זה ועשה צורך אחר, והוה כמלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל לר"ש שזורי הוא משום דמתעסק פטור, וע"ז חלק ר"י.

פירוקא דרבא

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם איכא בינייהו והתניא היו לפניו וכו'.

והיינו, דאיירי כדלעיל דאבד מלקט מליבו, דלר"י אף במין אחד פטר ר' יהושע, ור"ש שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ"ע, משום שאין נחשב מחשבת איסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, ור"ש שזורי שיתכן דס"ל דמלאכה שאין צריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע משום מתעסק, שיש לומר שיפטור שרצה ללקוט זו וליקט זו, בין בשם אחד ובין בשני שמות, אבל לר"ש דסבר שהוא תלוי בצורך, כיון שאפילו בזו וזו אם הצורך הוא אחד חייב, ור"י אפילו בזו אומר שפטר ר' יהושע, אין לר' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

והנה לכאורה האי תירוצא לא אתי שפיר אלא לאביי דס"ל דמתעסק הוא ביחס למעשה האסור, ובלי שייכות להיות הדבר אסור, שאז י"ל לר"ש שאין מקרה שיהיה חייב, אבל לרבא שפטר אפילו בנתכוון לחתוך, הרי שגדר מתעסק הוא גם בדבר עצמו, וא"כ אף לר"ש יש לפטור בנתכון ללקוט זו וליקט זו לר' יהושע משום מתעסק, ומה יש לתמוה.

ואם אכן י"ל דהיינו לאמר דבא שאין מחלוקתם במה חשב ללקט דבזה אפילו ר"ש פוטר, אלא מח' בלהקדים, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון דאבד מלקט מליבו, וחלקו בלהקדים, דר"י פטר ר' יהושע אפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי דווקא בשתי שמות, היינו, שתי מלאכות, אבל באותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי אף ר"י מודה לאסור לר' יהושע, דכיון שאין גדר בדבר האסור דהוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

סיכום חולוקי נושאי מח' אביי ורבא ומח' ר"ש ור"י - מעשה האיסור לחוצאת לעומת התוצאה ושגגת חוטא בה

וא"כ יהיה חילוק הנושאים דפליגי בהו אביי ורבא מלפליגי ר"י ור"ש הכי, דאביי ורבא פליגי במה נחשב מעשה איסור לגבי חטאת, אי רק מעשה שלו או גם מה שהוא עושה זה בדבר, ור"י ור"ש פליגי במה התולדה האסורה, אי הוא הדבר עצמו, ובחשיבות שימושו, וביחס לעולם. או בצורך המתקיים על ידו, וביחס לבעל המעשה.

והנה מצאנו בחיוב חטאת שאינו חייב לר' יהושע על שיחטא בה, היינו, שהרי אין חיוב חטאת אלא על מה שלא נזהר שלא יהיה במעשיו איסור, ומהא דכתיב אשר חטא בה, ילפינן למעט באופן שאינו חוטא בה, היינו, שחיוב חטאת בא על מה שהיה לו לדעת, אבל באופן שאף אם היה יודע לא היה נמנע, אין זה נחשב שחטא באיסור, ואין זה בה, היינו, באיסור אלא בדבר אחר, וע"ז לא יש חיוב חטאת וכפרה לחטאת (ואמנם אפשר שיהיה חיוב לדעת מה עושה, כמו לגבי נזיקין ורציחה, אבל בחיובי חטאת אין חייב על התולדה, אלא על המעשה, ואם לא ידע המעשה אין לחייבו חטאת).

והנה לכאורה זהו גדר בידיעה שכמו שדנו בשגגת שבת ומלאכות אם הוא שב משום ידיעת זה או זה, היינו, שיש בחיוב חטאת משמעות שאי ידיעתו היא חטא, אבל זה לגבי ידיעת חטא, ולא לגבי ידיעת המציאות, שבזה אין צריך ואין מועיל חטאת. אלא שיש לנו לדון אם צריך את ידיעתו כדי לעבור האיסור, והיינו, האם חוסר ידיעתו את המציאות יש בה כדי להגדיר את המעשה שהוא האיסור.

ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק

פטור מתעסק בשבת ובחלבים ועריות - פטור משום מלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

והנה בריש דמתני' קתני דבבין השמשות פטור לר' יהושע ולא תלו זאת במתעסק, והיינו, שאין זמן עשיית האיסור חלק מהמעשה, ואף שאין חייב בלילה על שבת, ואין חייב ביום על יוה"כ, אין זה נחשב מתעסק, כי גדר מתעסק הוא במעשה האסור, ולא בידיעתו סתם.

וע"ז אמרו שחלבים ועריות גדר מעשה האיסור הוא הנאתם, וע"כ לא יהיה בזה מתעסק, וכמשנ"ת כי אין ההנאה מעשה בדבר אלא מהדבר, וע"כ אף זהות הדבר, או גדר המעשה, אין בו פטור דמתעסק, שאין מתעסק בהנאה, אלא במה שקורש טונתו (ואמנם שייך כוונה באם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 121px מתוך 269px (45%). פסקה חתוכה: "וע"ז אמרו שחלבים ועריות גדר מעשה האיסור הוא הנאתם,..."

מיקום הבעיה: x=121, y=5416, w=269, h=136

פרק 18 — כותרת 2 מספר 13 - סיכום

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 18 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

סיכום

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת

דבר שאינו מתכוון **ונמצאנו** כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת העשה כמעשה אסור), דהיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב ענין המגדיר את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו עניני פסיק רישיה להגדיר אותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא עכ"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלאכותית מחשיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

משאצל"ג **ועניין** מלאכה שאינה צריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת רצון העושה והיותה חשיבות במעשה)) דהיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לדון מצד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נצרך.

מתעסק **וכמו"כ** דין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כמעשה על יד העושה), דהיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המלאכות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

מקלקל **והנה** נראה שמלבד עוד חסרון שהוא מהלכה דמלאכת מחשבת בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והיינו, במעשה שאין חסרון לא מצד הכוונה למעשה או לתולדה או בהבנת המלאכות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני צרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני אינו ועשיית המעשה לכוונה השניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי ובזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כדמצינו בהלכות בורר ועוד.

וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

הודעת ה-audit: 2 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מתעסק"

פרק 22 — כותרת 2 מספר 4 - סוגיא דרוחב מיעוט (ד:)

13 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

וכבר הקשו אתוס' מה דלא אתי לה אלא משום מ"ד טפח, ולדברי רש"י לקמן דהא דלמ"ד קורה משום מחילה מהני מיעוט ד"ט הוא רק אי אמרינן לחודה החיצון יורד וסותם, וע"י מיעוט ד"ט הוי מחילה העשויה לד"ט, אבל לאוקימתא דהכא הרי למ"ד ד"ט סבר לחודה הפנימי יורד וסותם, ולא יהני ד"ט הללו לחד מינייהו הוי מאחרי המחילה.

בד' רש"י דמשמע לק' דטעמא אי מותר להשתמש תליא באותה חוד יורד וכו'

וברש"י גופא כתב במקורו דטעמא למ"ד מותר להשתמש הוא משום לאמר חודו החיצון וכו' כלמשמע לקמן, והמציינים ציינו לקף ח ע"ב, ולא נתבאר איך משמע כן, אי לאו בהצטרף דברי תוס' להוכיח כן מהא דלא נחתו לכ"ע ס"ל לקורה משום היכר (וכן דפליגי באי הוה משום היכר או משום מחילה לאיתא להאי אוקימתא, וכן דלהאי אוקימתא כ"ע סברי מותר להשתמש), אלא דא"כ אין לומר בזה כלמשמע לקמן.

באותו היכר אמרו בשל מטה – ובאותו מקום בעינן שיהא ניכר

והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעור המקום הנצרך שבהיות בו תהיה הקורה ניכרת, היינו, למלבד מה דבעינן שיהא ניכר שיש קורה למבוי, וזה במה שיש לראות המבוי עם הקורה (ומה דבזה מהני לחלק מבוי זה משאר רה"ר), יש לדון מאיזה מקום בעינן שיהא ניכר, וזה צ"ב בתרתי, חדא, דלכאורה בהא גופא פליגי (לחד אוקימתא) לקמן, אי היכרא מלבר או מלגיו, ועוד דאף אם נשמע איזה טעם בהיכר של מטה דהוא בדווקא ביחס לגובה כ' אמה, ושהוא ותיקונו חלוק מגדר היכר קורה סתם, עדיין יקשה דלמ"ד הכירא מלבר מה מהני שום תיקון שבתוך מבוי, אחר דלגבי בני רה"ר הוי גבוה כ' אמה, ולא שלטא ביה עינא.

במה דלב"ע לא בעינן היכר קורה בכל המבוי

עוד צ"ב מה דמטוליה סוגיא משמע דעכ"פ לא בעינן שיהא שימוש כל המבוי ניכר שהוא שימוש תוך כלי היכר קורה, והנה מאחר דסיבת תקנת צו"ק הוא משום חששא דאתי לאחלופי, א"כ מה מהני היכר למקומות הנ"ל לבד, הא בהיות שאר מקומות שאין תקנת צו"ק ניכרת בהם, עדיין איתא לחששא דאתו לאחלופי.

בהא דאוקמוה לחשש דשמא יפחות בדרב"ע משום היכר

עוד צ"ב מה דאוקמוה לפלוגתא דאי חיישינן לשמא יפחות אי לאו, אי בעית אימא כ"ע קורה משום היכר, דלכאורה האי חששא איכא למיחש אף למ"ד קורה משום מחילה ומותר להשתמש תחת הקורה, וביותר מה דאיכא למידק דנחתו לאוקמיה אדל דלכ"ע אמרי' היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולכאורה אין שייכות במאי הוה טעמא דבעינן טפח או דסגי בטפח, לחששא דשמא יפחות. ואמנם זה לא יקשה אלא בהצטרף קושיא קמא, דאי לא אמרי היכר של וכו', ליכא לאוקמי דהוה רק משום חששא למ"ד קורה משום היכר.

ב. בגדר מיעוט גובה קורה

בביאור תמיהת הגמ' הובא בכמה ממעט ולק' בבמה חוקק

והנה יש להבין מה שלקלקה הגמ' הכא ובסוגיא דחקק לקמן (ה.) בלישנא דבעיא דכמה ממעט דתמהו מאי בעיא כמה ממעט הרי ממעט כמה דצריך לה, והיינו, דיש לשמוע מיניה דסברה הגמ' דגדר כמה ממעט, היינו, שנראה לומר דגדר מיעוט ושיעורו אינו גדר עצמי, אלא ביחס לדבר אחר, ובעו כמה ממעט, היינו, ביחס למה הוי האי מיעוט, דנחשב שיעורו בהתאם לכך, ואזה תמהו, דגדר האי מיעוט בשמו, פשיטא דהוא מיעוט המרובה, היינו, חלל, דתליא הפסול ברובו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוא כמה דצריך ליה, ומשמע דהאי בעיא ליכא, דלישנא דנקטו אלא רחבו בכמה משמע דהוא תיקון הבעיא, והיינו, דגדר מיעוט עצמו ודאי אינו נמדד שלעצמו, היינו, שאם גובה המבוי עשרים ואחת אמה, ונמעטו בהגבהת הקרקע אמה, אין ביאור הדבר לגובה המבוי נפעל מן המיעוט שנחשב אותו כגדר נפרד מן המיעוט, היינו, דגובה המבוי המשתער רק מגדיר שבאם נראה לתקנו נצטרך למיעוט הנמדד לפי זה, אלא ביאורו שבהיות המיעוט ליכא לגובה מבוי, וגבהו הוא מה שיש מן המיעוט ולמעלה, וזה אמרו אלא רחבו בכמה, והיינו, כי ביחס למיעוט החלל, הרי מיעוט ברוחב כל דהוא חשוב מיעוט גמור ביחס לאותו הרוחב, ואם יהיה גדר רוחב המיעוט ביחס לחלל עצמו (היינו, כדבעינן למימר לגבי גובה המיעוט), הרי דבכל להו כבר ליכא להאי חלל, ואי נימא דבעינן יותר רוחב, הרי בהכרח שאין זה גדר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 75px מתוך 269px (28%). פסקה חתוכה: "והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעו..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=563

פרק 26 — כותרת 2 מספר 8 - מבוי שצידו א' ארוך (ח:)

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 26

סיבה: (סיבה לא ידועה)

לכיון לעוקף כותל אחד אחבירו ד"א, וחשיב להיות כותל אמקום בלא שיתוף, אין באחדות כותל האורך ושיתוף בחלקו, למשוך מקום הכותל העוקף, אלא חלק העוקף חשיב להיות כותל אמקום בפני עצמו.

בדימוי גדר בותל העוקף ללחי הבולט - אין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בחשיבות המקום

אבל אחר העיון נראה דיש למצוא גדר בכותל העוקף, דדמי יותר ללחי הבולט, והיינו, שאין שיעור ד"א למקום הכותל גדר בחשיבות המקום להחשיב כותל שבלידו בנפרד מהמשך הכותל לתוך מבוי, אלא בהפך דאחר שיש לחלק כותל העוקף להיות לידו למבוי סתם, אין לאחדות המשכו עם חלק השווה, להיות מאחד גם מקומות שהוא לידותם.

ונראה דבזה תליא אי מהני שיהא כונס לפנים מראש כותל האורך על פחות מד"א או לא. דאם גדר שיעור ד"א הוא במקום החשוב בפני עצמו, הרי דהאי כותל כבר נפרד מהמשכו דבתוך מבוי, אבל אם גדר שיעור ד"א הוא בכותל, הרי שאין משמעות זו בכותל שייכת אלא בהנחת הקורה ואם כנס על פחות מד"א, אין כאן כותל (וכמניח קורה לאמצע מבוי דמהני אי לאו).

דקדוק בפי' רש"י הר"ח בחקירה הנ"ל - אי הוה גדר במקום או בצורת המבוי ובתליו

ולכאורה ברש"י נראה ככל לאשון דהא כתב (ד"ה ד"א) וז"ל ארבע אמות איט מניח קורה על ראש כותל האורך אלא כונס לפנים מראשו כנגד ראש כותל הקצר ומניחה. ע"כ. ודקדק לומר כנגד ראש כותל הקצר, וכנ"ל דחשיב להיות המקום מעורב, להיות הכתלים נגררים בתחלה כלידיו של מבוי.

ובר"ח כתב וז"ל מבוי שלידו אחד וכו' פי' אם עוקף הכל האורך על הכל הקצר ד"א כאילו מבוי בפני עצמו הוא, וצריך מחיצות כנגדו. פחות מד"א חשוב כמו פירצת מבוי, ומחיצות של מבוי פוטרות אותו. ע"כ. והנה מבואר דס"ל דיש בכל האורך להחשיב כל מקום שכנגדו כמבוי, וחסרון המחיצות שבכל הקצר שכנגדו כפירצת מבוי, ובהכרח דס"ל שיש בצורת המבוי עצמו (ובלא יחס לכל האורך), להגדיר צורת המסכה הראוי, על שבהיות מחילה בכל אחד אנו רואים המשך המבוי ביושר ולכל הקצר בפירצה (ואמנם מה שתלה איסור פירצת ד"א בחשיבות המקום להיות מבוי בפני עצמו, הוא תימה אחר דלעיל כתב דהלכתא ככר הונא דבין כך ובין כך בד"ט, וכן דאפילו לר"ה בדר"י לא שרי אלא כר"א ור"א בנשתייר בראשו ד"ט, וי"ל דאכן לא בעי למישרי הנחת הקורה ביושר אלא באלכסון ומימלא ליכא להאי פירצה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 66px מתוך 269px (25%). פסקה חתוכה: "ולכאורה ברש"י נראה כצד ראשון דהא כתב (ד"ה ד"א) וז"..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=527

פרק 28 — כותרת 2 מספר 10 - בגדרי רשויות

36 עמודים • 7 עמודים עם בעיות

עמוד 11 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה | LOW | סוג: containment | עמוד 11 | פרק 28
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חפץ, ואף אי נימא דאל יצא איש ממקומו, היינו, אל יוציא, דאי מקומו הוא מקומו של איש, וזה לכאורה גדר במקום אדם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדר חפץ הוא מושג בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למושגי מקום של אדם. אבל אין זה משום דדין הוצאה במקום אדם, והיינו, שנאמר דגדר הוצאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה אפשר לומר בדין איגודו בידו, ובזה נשתנה גדר העברה ביד מזריקה. דזה אינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דרה"ר והיחיד, וגדר העברה ברה"ר בגדר אחד, דנימא דגדר אחד לשניהם ביחס להוצאה.

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

ובהכרח דגדר מקום והוצאה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום אדם בגדר מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא ביחס לאדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שיעור שיעור ד"א להעברה משיעור ד"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח דאיכא לדין מקום חפץ (וכן משמע ממה דאמרינן ידו של אדם חשובה וכו' וגדר אחשביה ביחס למקום ד"ט, דאם היה הגדר ביחס לאדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה ראיות רבות. ואכמ"ל), והיינו, גדר הכנסה והוצאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה דלשון תורה, דאין משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ושם הבאה, היינו, שאף דאין חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי די למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר הוצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

ועכ"פ נלמד דגדר הוצאה וחשיבות מלאכת הוצאה הוא ביחס לחפץ בנפרד למשמעותו ביחס לאדם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בנפרד למשמעות החפץ הנקנה ביחס לאדם, דאמנם כל גדר קנין חפץ משמעותו הוא ביחס לאדם, אך אין קנין מתייחס לגדר זה דבזה אין שינוי משמעות בין אדם לאדם (וזה שייך לעצם משמעות החפץ וכמו באיסורי הנאה), אלא דגדר קנין הוא אחר משמעות חפץ לאדם שיש לחלק משמעות זו בין אדם לאדם וזה בגדר נפרד (ואכמ"ל וע' סוגיא דאיסורי הנאה)).

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וא"כ הרי שגם גדר רשויות נובעים ממשמעות זו ביחס לחפץ, וע"כ עצם גדרי רשויות (היינו, לפני חלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה"ר והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השיווי למקום ד"ט ביחס לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי משמעות רשות עצמה ביחס להוצאה הוא ביחס לחפץ, ובגדר מקום חפץ, ושאר תנאים הם ביחס לגדר שינוי הרשות, והיינו, שעצם משמעות חפץ היא ביחס לאדם במה שחפץ נצרך ורצוי לו וכן עצם גדר מקום גם הוא ביחס לאדם, אך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והיינו, שאחר דאיכא משמעות לחפץ ביחס לאדם, ואחר שיש משמעות למקום ביחס לאדם, הרי שיש משמעות למקום חפץ ביחס לאדם, וזה משמעות כללית במושג חפץ ומקום. אך ביחס לשייכות חפץ לאדם אין זה ביחס לאדם, אלא בשניהם, דאין משמעות חפץ ביחס לאדם אלא באדם, אבל עצם החפץ בלי משמעות זו הוא דבר נפרד, וע"כ גדר השייכות הוא לא ביחס לאדם. וע"כ אף דגם גדר מקום הוא רק ביחס לאדם, גדר מקום חפץ בנוגע לשייכות חפץ לאדם יהיה משמעות בחפץ בגדר נפרד.

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום דההוצאה הוא ביחס למקום חפצים כללי

וכיון דגדר הוצאה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי הוצאה ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה משמעות במקום עצמו בנפרד ממשמעותו ביחס לאדם, וגדר זה הוא ביחס לגדר מקום לחפצים, דהיינו, שהרי גדר הוצאה מתייחס לשינוי מקום שאינו מגדרי חפץ מסוים, דהרי ביחס לחפץ מסוים, אין הבדל בין מקום למקום, דכל מקום שבו הוא נמצא הרי הוא מקומו באופן שווה, אלא דגדר זה הוא ביחס למקום חפץ כללי, וע"כ לא יהיה נחשב שינוי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במושגי מקום דחפצים באופן כללי, וע"כ לא יחשב הוצאה אלא ביחס למשמעות מקום חפץ הכללי, וכיון שכן הרי שעצם מושגי שינוי מקום יהיו ביחס לגדרי מקום שלא במובן חפץ, וזה גדר מה שאין דיני רשויות כמקום חפץ באותו הגדר דמשמעות המקום כמקום שונה, שעיקר דיני רשויות הם ביחס לחפץ מסוים להגדירו כנמצא במקום, אך גדר השינוי במשמעות המקום הוא ביחס למקום חפצים באופן כללי.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-body-flow: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":6.234375} (גלישה טבעית מ-stretchPageToBottom)

מיקום הבעיה: x=57, y=11432, w=680, h=921

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 6 פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות

תיקון מבוי לעומת תיקון רה"י - הכשר הקורה מועיל בכרמלית ואינו הופכה לרה"י

ואחר העיון נראה דזה אינו מוכרח, דהא עיקר הסוגיא אי לחי וקורה משום היכר או מחיצה נאמרה לגבי מבוי שאינו רה"י, ופליגי אם יש בלחי וקורה לעשותו רה"י ולענין הוצאה מרה"ר לרה"י. וא"כ הרי שמצאנו אף בכרמלית שהותרה לטלטול ע"י הכשר מבוי. ומוכרחים אנו לומר בדעת מאן דס"ל דלחי או קורה משום היכר (ולא מצאנו מפורש לומר מפורש דשניהם משום מחיצה, ואף אי הוה הרי בעלם האמ' משמע שאין זה עיקר בגדר הסכר בו"ק), דאין דין הכשר מבוי שייך לדיני מקום דרה"י. ולפ"ז צ"ל דמה דתקנו חכ' הכשר קורה אין זה דווקא ברה"י דאתי לאחלופי ברה"ר, אלא הוא בכל מקום דאתי לאחלופי ברה"ר (ואין תקנתם ז"ל להבחנת הבדל שבין רה"י ורה"ר, אלא להגדרת רה"ר).

נעשה כדין) ולקיים התקנה הנ"ל, ואף שאין נעשה המקום רה"י, ודאי שאין לומר דדין הכשר מבוי הוא לחיזוק גדר רה"י שיש לו, לחזק דבר שאינו קיים. ומיניה לחשיבי הכשיר ובעינן להו, דהואיל ואי לחי וקורה להוציאו מחשש דאתי לאחלופי.

מבוי שאינו ראוי לשיתוף - הכשר קורה משום היכר ויחשב כרמלית לענין הכנסה

וזהו לאמר רב יהודה מבוי שאינו ראוי לשיתוף, היינו, מפולש להכשירוהו בקורה, ועדיין חשיב כרמלית לעניין הכנסה, והיינו, דהאי הכשר אמנם הועיל משום היכר, אך לא הועיל להופכו לרה"י. ומוכרח דאין הכשר מבוי נוגע להגדרת המקום כרה"י, ואין צריך שיהיה המקום רה"י ע"מ שיועיל בו האי הכשר (וזה לכאורה גדר מפולש למבוי, דמצאנו שיחשב המבוי מפולש אף שהפילוש הוא דרך חצר דאינה נאסרת ע"י האי פילוש. ואם היה פילוש נושא הנוגע לרה"י איך יתכן שיהיה הפילוש דרך רה"י, הרי ודאי אין רה"י חסרה בפילוש לעצמה).

דקדוק לישנא דרש"י בריש מסכתין - מבוי מפולש שאינו רה"י בדין קורה

וכן משמע בהקדמת רש"י לדין המשנה בריש מסכתין, דכתב דהאי מבוי איירי במקום שאינו חשיב רה"ר, וכמו למבוי שאינו רחב ט"ז או אינו מפולש. והנה מבוי מפולש לכאורה יש להקלים ולסותמו מצד אחד ע"י צורת הפתח וכו' (עכ"פ להילכתא), ולא היה לרש"י להביא מקרה כזה שאינו דוגמא לדין הכשר קורה ולחי. וגם מזה נראה להוכיח דאין הכשר למבוי בגדר שם רה"י שלו כחיזוק מחיצותיו וכו', ועיקר תקנת מבוי נאמרה בכלל המקומות דאתו לאחלופי ברה"ר, דאם יתכן להכשיר מבוי בלחי וקורה (ומשמע דהוא

איסור טלטול במבוי שאינו משותף - הכשר קורה אינו נוגע להתיר טלטול דשיתוף

וכן נראה מדין טלטול במבוי שאינו משותף דס"ל לרב לאסור (לדעת מי שאינו סובר כרש"י דהוא בכלי בית), דקשה א"כ מה הועלנו בהכשר לחי וקורה אם אין בהם להתיר טלטול למבוי, ואף דמבואר שם דאיסור הנ"ל הוא משום תקנת שיתוף ואיסורי דיורין, איכא למשמע מיניה דאין הכשר ענין להיתר טלטול, דאי אכן הוה כגזירה. וצ"ל דגדריהם חלוקים דתקנת שיתוף נאמרה ביחס לרה"י, והכשר מבוי במקום סתם, ואין זה נוגע להגדרת המקום כרה"ר או רה"י.

ג. ביאור גדר עירוב רה"ר

משמעות לישנא דעירוב רשות הרבים - מדיני רה"ר ברשות הילוך ולא מגדרי מקום דרה"י

ובזה יבואר דין עירוב רה"ר, דאמנם ודאי אין משמעות בהכשר הנ"ל דעבדינן ברה"ר אם הוא עדיין נחשבת רה"ר, ובהכרח דעכ"פ עשה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב רה"ר, וכדכתב ברש"י דזה ההכשר לא מהני אלא במקומות שאינם רה"ר. אבל יהיה משמעות עירוב רה"ר ביחס לגדרה כרשות הילוך לרבים, והיינו, דכאמור אין שייך ההכשר הנ"ל במקום רה"ר דאי מהני הרי אין זה רה"ר, ואי לא מהני לאו כלום הוא. והם כשני הפכים ואין שייך לומר בזה לשון עירוב רה"ר (וכמו שלא נאמר שמי שגידר מקום רה"ר

באמצע מחילות שהוא התיר ע"י זה לטלטל ברה"ר), אבל הוא שייך ביחס לגדרה כרשות להילוך הרבים. וזה ימצא במקומות שאין בהם תנאי מקום דרה"ר וחשובים כרה"ר מחמת היותם מחוברים לה או מאיזה סיבה שהיא, שבהכשרם בלו"ק יהיה כדי לבטל שייכותם לרה"ר.

יסוד מחלוקת ר"י וחכמים בלו"ק - חילוק בין הגדרת מקום בצורתו להגדרת שימוש הרבים

ובזה נחלקו ר"י וחכ' ברה"ר אי מיערבא או לא. דר"י סבר דכיון דיש בלחי וקורה להגדיר מקום בצורתו יש לו להגדיר גם משמעות לשימוש בו, ואין בהילוך הרבים שהוא רק משמעות בשימוש המקום לבטל גדר הכשר הנ"ל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 64px מתוך (24%) 269px. פסקה חתוכה: "וכן משמע בהקדמת רש"י לדין המשנה בריש מסכתין, דכתב ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=581

עמוד 16 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 16 | פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחילה שבלל עצמה הגדרה לכל שבראשה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחיצות לד במקום שמוגדר בכל אחד יותר מלד אחר, והרי שאין לדדיו שווים בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחיצות הלדדים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לד מסוים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. אך בחצר מרובעת שאין משמעות יתירה ללדדים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחילה לגבי לד זה, שאין כלל משמעות מחילה בלד זה, וע"כ ילטרכו לפס להגדיר מחילה בלד זה.

יג. בגדר קרקע מקום

עירוב דקרקע בכלאים לעומת שבת - עירוב קרקע בכלאים נוגע לגידולים דקרקע

ובזה הגדר נמלא חילוק שיש בין מחילת מקום למחילת כלאיים, והיינו, כי אין דין עירוב דכלאים מחמת היות המקום עלמו מעורב, היינו, שקרקע מחוברת לקרקע שבלידיה, דבגדר זה לא יועיל הרחקה, אלא הגדר הוא בעירוב הגידולים. ואך חיבור הגידולים שייך בשני אופנים או בעירוב של הגידולים עלמם, או במה שהגידולים מגדירים את הקרקע, וממילא כל שיהיה יחד באותה קרקע יוגדר שהוא מעורב בגידולים אלו ע"י קרקע. וכיון שמשמעות קרקע הוא ביחס לגידולים, גם משמעות עירוב קרקע הוא ביחס לגידולים, וע"כ לא יהיו שני קרקעות מחוברים לעניין זה אלא ביחס למשמעות קרקע לגידולים. ובזה הגדר יהיה חילוק הדין שבין כלאים דכרם לכלאים דזרעים, דשם כרם מגדיר את כל המקום שלו כקרקע אחת דכרם, וע"כ יהיה בקרקע גדר כרם. והיינו, דגדר קרקע דכלאים בזרעים אין הוא שם בקרקע במושגי קרקע כשלעלמה, אלא רק במושגי גידול שיש בה, וע"כ לא יהיה עירובו טבע מהגדרות השייכות למקום. אך דין כרם דתליא בגדרי מקום, והיינו, דמלבד מה שבקרקע זו יש גידולים מסויימים שגדר כלאיים דגידולים מוגדר על ידה כי הם בקרקע, יש גדר בקרקע עלמה שהיא קרקע של גידולים אלו, אבל גם בגדר זה אין מושגי עירוב קרקע ביחס למושגי קרקע הכלליים (כמקום שימוש סתם), אלא ביחס למושגי קרקע לגידולים.

שגם משמעות קרקע שלהם תהיה בגדר זה. וע"כ יהיה משמעות מחילה ביחס לעירוב קרקע זה גם בגדר הרחקה וניתוק, ולא במשמעות הגדרה ונפרדות. וע"כ גם כשתהיה הגדרה למקום, לא תהיה משמעות המקום אחד אלא ביחס לזה.

גדר עירוב דקרקע ברשויות שבת - עירוב ביחס למשמעות שימושית כללית ולא לשימוש מסוים

אבל גדר עירוב לקרקע ביחס לרה"י אין הוא במשמעות מסויימת בשימוש קרקע, אלא מעלם עירוב לקרקע במשמעותה השימושית (וזה עיקר משמעותה לעירובה), והיינו, דכיון שגדר רה"י בקרקע אינו נוגע לעלם הגדרת רשות, שהגדרת רשות היא בעלם מה שמיועדת לשימוש, וכמו ברה"ר, אלא הוא נוגע להיותה רשות נפרדת, והרי אין גדר זה של רשות נפרדת במובן רשות המיועדת לשימוש שייך אלא ע"י הגדרת המקום כנפרד, הרי שזה חשוב כגדר בקרקע עלמה, וביחס למושגי קרקע עלמה יהיו כל הקרקעות אחת. וע"כ ע"מ להגדיר קרקע נפרדת ע"י מחילה, נלטרך להגדירה כאחת. שהרי זה משמעות קרקע הבסיסי שהיא אחת, והיותה נפרדת גם פירושו שהיא אחת נפרדת. וע"כ יהיו גדרי מחילה למקום רשות במשמעות אחת, ולא כגדרה בכלאיים.

חקירה באוקיינוס המקיף כולי עלמא - אי החסרון בגוף מחיצות או בעצם אחדות הקרקע

ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדבריו משמע דגדר עירוב קרקע לרשות הוא במשמעות קרקע עלמה, ולא במשמעותה לגבי רשות (לעומת כלאיים שאינו בגדרי קרקע עלמה, אלא בגדרי קרקע דגידולים), והיינו, שמשמעות עירוב קרקע הוא כמו מה דאמרי' לגבי קנין דסגנא דארעא חד הוא. ולכאורה י"ל זה תלוי בסיבת מה שאין כולי עלמא רה"י דמקיף ליה אוקיינוס, אם הוא חסרון במחילה או חסרון במקום. והיינו, שאם הוא חסרון במחילות (או בגדר

משמעות מחיצה לגבי עירוב כלאים - מחיצת כלאים במשמעות הרחקה וניתוק ולא הגדרת נפרדות

וע"כ יהיה גדר העירוב לקרקע ביחס לשימושי קרקע לצורך גידולים, וע"כ יהיה משמעות זו כמו במשמעות עירוב לגידולים, וכיון לעירוב לגידולים נוגע לחיבור שני דברים, וביחס לכל אחד מהם הרי זה בגדר קירבה והרחקה, הרי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 58px מתוך (22%) 269px. פסקה חתוכה: "ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדברינו מש..."

מיקום הבעיה: x=121, y=17289, w=269, h=717

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 22 | פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיר שבארץ ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ קודם לדין רה"ר דאורייתא שבדין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ואין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע דארץ ישראל ואין דין הולאה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר ארצות אף שיהיו חוקקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על אנשים (ודינא דמלכותא דינא), אין זה גדר ביחס לרבים ככלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. ועי"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות לא"י הוא חסרון בדיני התורה, וכמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות לא"י לדגלי מדבר.

סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

וא"כ מלאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, לגדר הקרקע כמקום הראוי להנחת חפץ הוא תנאי ראשון, ובזה אין צורך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת אוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה והיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אדם באופן כללי. ובזה נחלקו א"י וחו"ל שבא"י אין נחשב שימוש דרוב יחידים במקום דלא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. ועי"כ היא ביחס לשימושי אדם באופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר דיני הולאת חפץ שווים בכל הרשויות.

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר

הצריך ביאור ברש"י באו דימוי מו"מ דא"י לדגלי מדבר - שייכות חסרון המישור למדבר לבדו

אלא דלפ"ז יקשה הא דכתב רש"י בביאור מה דאמר ר' יוחנן שאינו דומה וכו' שהוא משום דדגלי מדבר היו במקום מישור. ולפמש"כ אין כלל חסרון במעלות ומורדות במדבר ובכל מקום מלבד א"י, ואם יש הרי שהיה צריך להיות חסרון זה בכל הארצות. ועוד יש לבאר דהרי אף פסי בירות אינם דומים לדגלי מדבר, ומה זה שייך לאתי רבים. ועוד צ"ב מה שכתבנו לעיל בגדר הילוך דרה"ר דאין בו חסרון דע"י הדחק, ולמה שכאן יהיה בו חסרון. וכן יש לבאר עצם גדר דתשמיש והילוך ביחס לרה"ר.

הילוך ותשמיש בסוגיא דרקק ברה"ר - שיעור רקק תליא בחיבורו לרשות שלפניו ולאחריו

והנה בגמ' שם מבואר דאף דאיכא הילוך, ואף במקום פחות מי', אי הוה האי מקום פחות מרוחב ד"א לא חשיב רה"ר, וכן אי לא הוה באורך ד"ט משום שאין הולכים בה, וביארנו דאין זה שייך לנידון דאתי רבים דשם איכא לרה"ר לפני ולאחרי הרקק, ואין הרקק חלוק לעצמו, והילוך ותשמיש הוא רק להחשיבו כחלק מרשות זו. אך גדר אתי רבים הוא ביחס לרשות שהיא נפרדת (והיינו לפני שנתבטלו המחילות) ויש להגדיר את המקום הנפרד בהיותו נפרד שיחשב שאתי רבים לענין ביטול המחילות. והיינו, לחסרון דהילוך ותשמיש ברקק דחשיב ע"י הדחק, אין הכוונה ביחס לרקק עצמו (דא"כ מה ראיה יש לגומא), אלא הכוונה ביחס לשאר הרשות, והיינו, במה שיש חסרון במשמעותם כחלק מכלל הרשות כיון ששימושם כחלק מרשות הוא רק ע"י הדחק (דמשמעות דחק, היינו, שלא משתמשים בהם משום דחק הקיים ברה"ר) וע"י הדחק הוא בסיבת השייכות, היינו, שהרי קרקע שהיא בחילוק יותר מג' כבר לא נחשבת כקרקע אחת עם זו שלידה, והוה ליה להיות כרמלית (ולא מלאנו דין תל המתלקט לגבי זה), ושייכותה הוא רק משום שיש בה הילוך אחד דרה"ר ויש להחשיבה כחלק מרה"ר, וכיון דהאי הילוך הוא רק מחמת הדוחק יש לדון אם יש בזה לחבר את שני המקומות ולהגדירם כקרקע שימושית אחת. ועי"כ יהיה בהם חסרון דפחות בד"א, והיינו, דאין זה שיעור בחשיבות הרקק (דא)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 20px מתוך (7%) 269px. פסקה חתוכה: "(היינו לפני שנתבטלו המחיצות) ויש להגדיר את המקום ה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=24371, w=269, h=431

עמוד 24 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 24 | פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

דין ד' על ד' טפחים בקרקע - תוספת גדר על מקום מנוחת חפץ לשימוש אדם

אבל דין ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, והיינו, שיהיה קרקע בגדרה כמקום מנוחת חפץ בשיעור של מקום הראוי לשימוש אדם, ושיהיה נצרך תוספת גדר זה ולא די שיהיה ראוי לחפץ המסוים להוצאה הוא לכאורה ברור, שאף שלגבי מקום חפץ עצמו הרי די לו במקומו, אך לגבי מעשה הוצאה שהוא שינוי משמעות מקום כחפץ גדר מקום הוא ביחס לגדרי מקום כללי. שהרי אין דין הוצאה בהנחת חפץ לבד, ובהיות לו מקום, אלא בהנחת חפץ במקום שיש לו משמעות מלבד עצם היותו מונח, ובהכרח שאין זה ביחס למקום חפץ סתם. וכיון שכל משמעות חפץ ומקומו היא ביחס לאדם, הרי שגדר קרקע כמקום בעל משמעות יהיה ביחס למקום שימוש של אדם. וא"כ הרי שאין זה נוגע לגדרי קרקע כמקום הינוח, אלא לקרקע כמקום הראוי לשימוש. וביחס להינוח חפץ יהיה זה גדר קרקע כמקום הראוי לשימוש אדם להנחת חפץ.

כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות

גדרים חלוקים במקום ד' טפחים - ריבוי מקומות הינוח לעומת שיעור שימוש כולל באדם

וא"כ הרי שמקום ד"ט חלוק בגדריו, שביחס להיותו ראוי לשימוש אדם כלו אחד, וביחס להינוח חפץ הוא חלוק. ויהיה גדר שיעור ד"ט ריבוי מקומות הינוח הראויים לשימוש אדם. וע"כ מקום הינוח הוא גדר בקרקע, אך שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש. וכיון שתנאים אלו הם בהגדרת קרקע עצמה, לא שייך בהם דין לבוד, שאין לבוד אלא במקום שיש גדר מוקדם לחיבור וכסיבה לו (והיינו כאן ביחס לאויר). אך כיון שגדר מקום הינוח הוא ביחס לקרקע עצמה ואין אויר רשות (י"ט) אלא במובן קרקע, הרי שאין זה שייך להגדיר קרקע עצמה ע"י אויר שעצמו מוגדר ביחס אליה. וע"כ לא יועיל בזה לבוד (ואין זה שייך לדין גבשושית דהתם איכא לרשות כבר. ואין זה אויר קרקע אלא אויר רשות. ויתבאר בעז"ה). אבל כיון שכל שיעור ד"ט בגדרו האחיד הוא ביחס לשימוש אדם, אם יהיה המקום יחד ראוי לאיזה שימוש אדם להנחת חפץ די בזה שיחשב זה המקום אחד.

גדר שטח ד' על ד' טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

אלא שעדיין היה שייך לדון דאמנם שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, אבל דין שטח של ד"ט על ד"ט הרי זה כבר דין בשטח הקרקע. ואמנם ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שראוי לשימוש, אך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו דכיון שאין שיעור שטח לד"ט שיעור בעצם חשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הראוי לשימוש, כיון שבשטח זה ראוי להניח עליו דבר ויהיה ראוי לשימוש, אף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר דעצם גדר קרקע לרשות (והיינו לעומת אויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדר שיעור רוחב ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, וגדר שטח ד"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה ראוי לראוי שביחס לרוחב ד"ט הוא לראוי משום דתלי ביה מילי, וביחס לשטח קרקע הוא ראוי ע"י שיניח שם איזה דבר וישתמש.

חילוק רוחב ד' משטח ד' טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

וביתר ביאור כי אין גדר ד"ט ברוחב שווה לגדר ד"ט לשטח, והיינו, דאף שמה שצריך שיעור ד"ט ברוחב הוא משום רוחב קרקע הראוי לשימוש אדם, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדר קרקע הראוי לרשות שהיא פני השטח. ששיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכאילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע"כ אם יהיה יתד שאינו באותו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין ראוי שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. אך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ די שיניח דבר. והיינו, שאף שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחר ולא זה, אין בזה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, דאף לולי האי מילי נחשב האי שטח כשטח אחד, אלא שיש בו דין שיהיה ראוי לשימוש, ובזה מועיל מה שראוי להניח וכו'.

חילוק קרקע רה"ר מקרקע רה"י - חפץ המונח ברה"ר אינו בכלל הרשות שלא ברה"י

ועכ"פ מצאנו לגדר קרקע הנצרך לרה"י היינו ביחס לשימוש אדם להנחת חפץ. אך אין זה הגדר בקרקע לרה"ר, והיינו, דאף שצריך שיהיה מקום לרה"ר ראוי להנחת חפץ, אין זה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה חתוכה: "אלא שעדיין היה שייך לדון דאמנם שיעור ד"ט הוא ביחס ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=26392, w=269, h=676

עמוד 25 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 25 פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

משמעות רה"ר עצמה. כי אין משמעות חפץ המונח ברה"ר (והיינו, תוספת המשמעות האמורה לעיל המוגדרת כהוצאה) גדר רה"ר עצמה. ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, דא"כ לא הוי ביה דין העברה, וההכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהויתה מקום חפץ. ויותר מזה דכיון שהויתה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין רה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מצאנו לדעת ר' יוסי דאף שתי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הוצאה).

שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות הויתו ברשות

וא"כ הוא שאין רה"ר גדר מקום חפץ, וא"כ הוא שביארנו שדין רשות להוצאה הוא דין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שינוי שיש בדין הוצאה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום שכמו שאמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסוים, וכיון שזה אמור ביחס לקרקע לעומת אוויר, וכיון שאין ברה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הם באותו גדר לא יתכן לקרותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות

משמעות מקום חפץ בקרקע רה"י - מקום רה"י מוגדר כנפרד ומאוחד ומקום רה"ר מחולק

וביתר ביאור שאם היה ברה"י גדר שימוש, אז היה לומר שגדר תוספת משמעות במקום חפץ הוא ביחס לגדר שימוש שבקרקע, אך כיון שאין השימוש חלק מהגדרת רה"י, אלא רק מה שהוא מוגדר כנפרד, בהכרח שאף משמעות שימוש שמצאנו ברה"ר, אין היא אלא ביחס לגדר זה. וכיון שאין גדר היותו נפרד גדר שינוי האסור עצמו, דא"כ היה לאסור הוצאה לכרמלית, בהכרח שאף מה שנחשב רה"י נפרד, אין זה גדר תוספת המשמעות למקום חפץ האמורה. וכדלעיל.

ועי"כ מוכרחים אנו לומר שמשמעות שיש ברה"י ביחס למקום חפץ הוא בגדר אחר. ואין למצוא בזה אלא שני אפשרויות, והיינו, שגדר מקום רה"י כנפרד מגדירו כמקום אחד, שיש בכל המקום משמעות אחת, וא"כ גדר רה"ר יהיה מה שאין היא אחת, וכיון שאין זה גדר ברשות (שהיא ודאי אחת), הרי בהכרח שזה גדר במקום חפץ, היינו, שאין נחשב חפץ המונח במקום כנמצא במקום מאוחד, דאף שגם ברה"ר הרי איכא לגדר מקום חפץ, ויותר מזה שאין דין העברה אם לא יצא החפץ ממקומו, ובהכרח שזה גדר במקום, שאף בזמן שהחפץ במקום אחד ביחס לתוספת משמעות האמורה, אין הוא נחשב במקום אחד ביחס לרשות. וכיון שמצאנו שאין דין העברה בכרמלית, בהכרח שזה דין חיובי בקרקע רה"ר, שאותו גדר קרקע הגורם שיחשב החפץ במקום אחר לענין הוצאה מרה"י, הוא הגדר בקרקע להחשיב העברה ד"א ברה"ר כהוצאה. וכיון שגדר זה הוא באחת בכל רה"ר, שאל"כ לא היה גדר העברה ד"א בגדר אחר, וכיון שגדר זה הוא סותר בעצם למשמעות מקום חפץ כמקום אחד, בהכרח שאין זה גדר בקרקע עצמה אלא בשימושה, והרי אין רה"ר נעשית אחת אלא ע"י השימוש האחיד בכל הרשות, היינו, שימוש הרבים. וא"כ יהיה הגדרת רה"ר במה שאין נחשב קרקעה כמקום אחד ביחס להיטת חפצים, וזה הגדר ביחס להנחת חפץ הוא משמעות שלילית, היינו, שאינה ראויה לשימוש להיטת חפצים, וזה גדר תנאי לשימוש הרבים.

מקום חפץ והנחתו ביחס לשימוש - חשיבות שימוש דהנחה קיימת דוקא ביחס לשימוש הרבים

ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אדם, כי אין משמעות חפץ בכלל אלא ביחס לאדם החפץ בו. וגם גדר מקום הרי אף הוא ביחס לאדם, שאין משמעות למקום אלא ביחס לאדם. וא"כ אין משמעות שימוש להנחת חפץ (והיינו תוספת המשמעות שיש בחפץ מונח במקום משאינו) במקום אלא ביחס לשימוש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 105px מתוך 269px (39%). פסקה חתוכה: "ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אד..."

מיקום הבעיה: x=121, y=27682, w=269, h=517

עמוד 30 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 30 פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון שגימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרדת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שמשמש הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

כג. בגדר בקיעה

והנה גדר בקיעה עצמו, היינו, משמעות מה דרבים העוברים במקום חשובים כבוקעים, צ"ב, דלכאורה ביאורו משום שהוא חלק מהילוך שבשני גבולותיו, וכמו גדר מפולש. אך מלאנו ברש"י סוכה שהזכיר מושג קפנדריא ביחס לבקיעת רבים, והוא לכאורה גדר נוסף.

בדרך במשמעות גדר בקיעה - צורת שימוש הבקיעה מגדירה את ההילוך באותו ברשות

והיינו שהיה לדון מהו המחבר בין שני השימושים להגדיר את המקום כנבקע, שהרי יש ביניהם מקום שאינו באותו גדר שימוש. ואין בדריסתם גדר שימוש הרבים. ויש לומר שצורת השימוש של בקיעה היא המגדירה את ההילוך כאחד, ויש בהילוך זה שם שימוש הרבים, ויש בדריסתם להגדיר את הקרקע. אלא שגדר זה מלאנו אף במקום שאין כלל דריסה וכדאיתא בגולה דגמלא, ויש לומר שבמקום שאין בו סיבה נגלית להגדלת השימוש כשימוש הרבים, אכן די בעצם הבקיעה, היינו, ההילוך, אך לגבי מקום שיש בו סיבה כנ"ל הרי בעינן לדריסה המוגדלת ע"י אחדות ההילוך, אך אין ההילוך עצמו מוגדל כך. וגדר זה אין לו שייכות לקפנדריא, שגדר קפנדריא הוא חילוף העיקוף, היינו, שלולי זה היה מקיף המקום, וזה חסרון שיש בעצם השימוש במקום, שכיון שאין השימוש אלא חלופת העיקוף, אין הוא נחשב שימוש במקום (והיינו שאף בדין קפנדריא בביהכנ"ס, יש לדון אם רק כניסה שאין נכנס להתפלל נחשב קפנדריא, וכגון שרוצה לקרוא למישהו שאם החסרון הוא בעצם השימוש במקום שלא לצרכי תפילה וכו', אפילו זה אסור. אבל אם הוא חסרון רק במה שהשימוש שהוא חילוף העיקוף אינו נחשב שמשתמש במקום, אין כניסה סתם קפנדריא, שזה שייך בעצם לשימוש בביהכנ"ס אם מותר שימוש כזה, ואין זה שייך למה שהגיע מבחוץ, ובזה לא יועיל מה שישהה, או ילמד דעצם השימוש שלא לתפילה אסור. ומה יועיל עוד שימוש להכשיר השימוש, אלא שיש לומר דגם זה גדר בשימוש במקום ביחס למקום תורה ותפילה. וצ"ע). ואף כאן היה שייך לומר שגדר שימוש הרבים בבקיעה (היינו, דאיכא לרה"ר משני לגדייה), משאינו בבקיעה, הוא מה שהשימוש אינו במקום, היינו, בעצם המעבר במקום, שהיו יכולים לעבור במקום אחר, וכמו יסלקנה לגדדים. ועל"כ אין השימוש האחיד נחשב תלוי במקום הנפרד, ועל"כ אין הוא חסרון באחידות השימוש. ואין עצם הבקיעה גדר בשימוש, אלא שאחר שאין חסרון כזה, ויהיה במקום שימוש שהוא חלק משימוש אחד של הרבים, לא מועיל בו מחיצות להגדירו. ונחלקו ר"י וח"כ אי עצם שימוש הרבים חשיב לבטל מחיצה.

גדר בקיעת רבים בקפנדריא האמור ברש"י - חילוף עיקוף מגדיר השימוש באופן תלוי במקום הנפרד

אך מהגדרת רש"י בקיעה כקפנדריא נראה לומר שאין ביטולת העיקוף רק חיבור לשני השימושים, אלא הוא גדר בצורת השימוש עצמו. כלומר, שכיון שאין מעבר הרבים במקום רק חלופת העיקוף, יש בשימוש כזה משמעות שאינו מוגדל ע"י המקום, וזה גדר חיובי בבקיעת רבים, היינו, שהרי אין שימוש במקום נפרד נחשב שימוש הרבים, ואף אם יהיה שימוש זה חלק משימוש הרבים לפני ואחרי אין די בזה בהגדרת השימוש, משום ששימוש במקום נפרד הוא גדר חיובי בשימוש שאינו נחשב שימוש הרבים (וכמו שכתבנו שלהחשיב שימוש הרבה יחידים כשימוש הרבים הוא מחמת חסרון בגדר שימוש היחיד שיש בכל אחד), אלא שכיון שאין השימוש במקום זה רק כחלופת עיקוף הרי שיש בשימוש כזה סיבה שלא יוגדר ע"י מקום השימוש, ועל"כ אף שבדר"כ יהיה בנפרדות המקום סיבה להגדרת השימוש בו, אין זה מועיל לכזה שימוש.

גדר שימוש הרבים הנשמע מדין רקק - שימוש שהוא חלופת עיקוף אינו חסרון בהגדרת מקום

והנה סברא כזו כבר ראינו ביחס להגדרת שימוש רבים במקום כרה"ר ביחס לרקק, דאמרינן התם שהיה לומר שאין שימוש רבים ברקק מחשיבו לרה"ר, רק אם הוא עד ד' אמות רוחב, אבל אם הוא ד' אמות הרי יקיפוהו, וקמ"ל שלא. וכתב רש"י שכיון שהוא פחות מד' אין זה טורח לעבור בו מלהקיף. וקשה לי לאדרבה אם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 29px מתוך 269px (11%). פסקה חתוכה: "והיינו שהיה לדון מהו המחבר בין שני השימושים להגדיר..."

מיקום הבעיה: x=404, y=33059, w=269, h=814

פרק 30 — כותרת 2 מספר 12 - בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

25 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה | MEDIUM | סוג: containment | עמוד 22 | פרק 30
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חילוק פרוץ מרובה מפירצת עשר - פרוץ מרובה בגובה לשטח ופירצת עשר בשטח בנפרד

(והכוונה בזה ביאור דאין חסרון דפרוץ מרובה כחסרון דפירצת עשר, דחסרון דפרוץ מרובה בשתי הוא בגובה ביחס לשטח, ואם נגדיל הגובה יועיל אף לשטח. אך חסרון דפירצת עשר הוא בגובה והשטח בנפרד, ואף אם נגדיל את גובהה לא יועיל זה לשטח (וגם יבואר ההבדל בין דין עומד מרובה ביחס לשתי ובין ביחס לערב). ועפ"כ אם נכלה לומר דפסים מתירים גם פירצת עשר, היינו, שהם מועילים גם לשטח, משא"כ בפרוץ מרובה שדי להגדיל את הגובה, וממילא מאן דסבר דמתירים פירצת עשר הרי שניתן לומר דשני פסים דלד מועילים יחד בעניין זה שיש להם שייכות ביחס לשטח, או שהם פועלים בנפרד ושווים ביחס לפירצת עשר, וזה גדר הספק אי מועיל ריבוי פסים, אבל למאן דסבר דאין מתירים פירצת עשר הרי שאינם מועילים לשטח אלא ע"י גובה ביחס לשטח, ובזה מסתבר דאין שני הפסין פועלים יחד דשייכותם הוא ביחס לשטח, וא"כ יתכן שלא יועיל להאריך בדיומדין, שאין הארכת דיומד אחד מועילה לחבירו, או שנאמר שאמנם אין הפסים מועילים לשטח, אך היות ודיומד מגדיל שטח, יש ללכף הפסין לעניין פירלת עשר, וד"ל)

גדר בקעי בה רבים במבוי - ג' דרגות בהגדרת שטח בגדרי שטח ובגדרי חלל

ואחר כל זה יבואר גדר בקעי בה רבים ביחס למבוי, והיינו, דכיון מדאורייתא הרי יש במבוי תנאי רה"י, היינו, שיש בו להגדיל שטח כראוי לרשות שהיא חלל הראוי להימלא ע"י שימושי היחיד, אלא שתקנו חכמים שיהיה מבנה המבוי בעל משמעות חלל ולא רק ראוי לחלל, ועפ"כ יהיה שייך דין בקעי בה רבים גם במחיצות ראויות. וזה גדר מפולש במבוי, דהוא הגדרת בקיעה האמורה (כפועלה דרבים) ביחס למקום עצמו, ועפ"כ יהיה בו חסרון לחלל כמו בסוכה. ויש בזה שלושה דרגות. האחת. היא הגדלת השטח בגדרי שטח, ואף גובהו אינו אלא הגדלת השטח. והשנית, הגדלת שטח וגובה בגדרי שטח. והשלישית, הגדלת שטח בגדרי חלל.

שייכות עירוב מבוי לאתי רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"ר

ובזה יבואר שייכות שיש בין משמעות עירוב למבוי לבין דין אתי רבים, ובין מח' דשני לידי כה"ר ומח' לאתי רבים, שמלאנו בו כמה וכמה נידונים. והיינו, דבמבוי שבמחלוקת הרי יש בו טולן, דהוא כה"ר, ואית ליה ב' מחיצות ואתי רבים, ויש לו צורך בכמה תיקונים שלא יהיה כה"ר, וכן שיהיה כה"י ושיהיה מבוי מתוקן. ומליסנא דאין מערבין כה"ר בכך למדנו דלא חשיב כה"י, וחשיב כה"ר, ושבתיקון כראוי היה מועיל.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגדר פנה מגדיר עוביה

ומעתה יבואר דודאי גדר מחילה הוא גדר בחלל, דאין משמעות למחילה אלא בחלל שיש לו עובי ופנים בגדר אחד, ועפ"כ גידור פניו יגדיר את עוביו.

ובזאת יש כדי לבאר גדר מחיצות רשות, והיינו, דאף אחר שאמרנו שחלק מהגדרת מקום לרשות הוא במה שהוא בקרקע, וקרקע לאווירה היא בגובה עשרה, הרי כבר הקדמנו דגדר שטח עצמו אינו במרובע, ושיעור שטח גם אינו במרובע דווקא. אך הגדרת שטח כראוי לרשות הוא ביחס למשמעות הרשות, ומשמעות הרשות מיוחסת לשימוש, ושימוש הרי אינו בשטח אחיד, ולהגדיר משמעות שימוש בשטח הרי היא בכלל השטח והיא במרובע, הרי ששטח הראוי לרשות יהיה מרובע, וא"כ הרי שיש לו ארבעה לדדים.

ארבעה צדדים ודין מיגו ברשויות - מיגו בתוצאות הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלכה

והנה יש להבחין כי גדר ארבעה לדדים אלו הם ביחס לעלם השטח וביחס לגובהו, וכן ביחס לשטח בגובהו יחד, ואמנם ביחס לשטח אין הלדדים נפרדים (וגם אין הם לדדים), וביחס לגובה הרי כל אויר ואויר הוא נפרד, אך ביחס לרשות, היינו, משמעות כל המקום על אורכו ורוחבו וגובהו יחד, הרי כל לדדיו במשמעות אחת והרי עשים הלפעת גדר אחד של מקום אחד וזה פשר מה דאמרינן מיגו וגדר מה דהוא רק בזמן שחל כי אין הכוונה שיועיל דין מחיצות דשבת לסוכה והיפך, דהיא גופא חילוקי ההלכות דאיכא בינייהו, אלא מיגו הנ"ל הוא על בתואלת מה דעבדי האי במחיצות. והיינו, דכיון דמחיצות אלו חשובות להגדיר מקום זה עם גובהו כאחד לדין שבת, או סוכה, יועיל זה אף לאידך.

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

חילוקי דינים במחיצות שבת וסוכה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת סוכה בקרקע וסכך

וביתר ביאור דהרי מחיצות סוכה ושבת מלבד מה שהלכותיהן שונות גם פעולתם שונה, דדין מחיצות דשבת אינו אלא בקרקע, היינו, גדירת קרקע באווירה, ודין מחיצות לסוכה הוא

הודעת ה-audit: תיבת side-note בולטת מ-margin-col: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":16.1875} (הערת צד גולשת משטח המרזב)

מיקום הבעיה: x=57, y=24752, w=51, h=66

עמוד 18 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 18 | פרק 30
סיבה: (סיבה לא ידועה)

למחיצות להגדיל חלל קודם לאיתא לסכך, ולא על ידו (וזה לכאורה סיבת מה דקרינן לכל מחיצה דסוכה בנפרד בשם דופן).

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

הכשר מחיצות שבת לסוכה במגו - מהני רק אחר דהוי רשות שבת בחלל המקום

וא"כ נלטרך לבאר למה שמועילים מחיצות שבת לגבי סוכה הוא גם רק אחר דהוי האי מקום רשות לגבי שבת, והיינו, שאף שאין במחיצות אלו להגדיל המקום כראוי להתקיים בו חלל דסוכה, אבל אחר שלגבי בשבת הרי איתא במקום דין רה"י, והוא דין בחלל דהאי מקום, הרי שיש לחלל הנ"ל להגדיל שם דופן אמחיצות, וחזר הדין דהאי מחיצות יש להם להועיל לגבי סוכה (ובזה יבואר מה דליתא למיגו בתל, והיינו, דכיון דאף לגבי שבת בעינן לגוד אסיק, הרי שאין רה"י מאחדתו, ואף אחר דאיתא לרה"י אין שייכות בין המחילות, ובזה יבואר מה שפרשו תל כגדר רה"י גמורה דשבת, כי הוא הגדר הפחות ביותר ביחס לחללא).

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות הש"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בבדיאות

והנה לבאר מש"כ נקדים מה שמלאנו בדין רוחב מחיצות כמה שיעורים נפרדים, והיינו, דאף שהשיעור גובה מחיצות בעשרה הוא שוה בכל מחיצות, ברוחבם מלאנו כמה שיעורים. והן שיעור משהו בלחי, ושיעור טפח בסוכה, ושיעור ארבעה טפחים בסתם מחילה, ושיעור אמה בפסי בירלאות, שיעור ז"ט בסוכה (לענין שלישית בסוכה העשויה כמבוי, ולענין תעשה ולא מן העשוי), ושיעור ד"א בכותל מבוי (לענין כותל הבולט לכ"ע, ולענין חקק י"ט בהכשר קורה לאביי). ונראה למלוא בכל חד גדר ביחס לאמור לעיל, היינו, בגדר מחילה עלמה, ובגדר מחילת לד, ובגדר מחילות מקום.

שיעור משהו בלחי משום מחיצה - הגדר שיעור רוחב בלל לגבי שם מחיצה לעצמה

והנה שיעור משהו ללחי, ביאורו, דלא בעינן שיעור כלל אלא רק מה שבעי לעלם היותו (וע"כ לא פוסל בו מה דלשריפה קאי, ואי נימא דאף מאן דלית ללחי משום מחילה לאו משום שם מחילה הוא דפליג (אלא פליג רק לגבי תיקון דאית בה לגבי מבוי), הרי שיש למלוא בזה דלגבי שם מחילה לעלמה ליכא שום שיעור לרוחב.

שיעור טפח במחיצה שלישית דסוכה - מחיצה בלחי בתוספת גדר דרופן חלל ולא מקום

ושיעור טפח בסוכה כיון שמלאנו דלא מלאנוהו אלא בסוכה נ"ל דהוה מחילה כלחי (לאמן דלחי משום מחילה, וכן י"ל אף למאן דפליג, וכדלעיל), בתוספת גדר דדופן חלל, והיינו, שאין שיעור טפח שלו משום דין מחילה למקום אלא משום דופן לחלל (ושיעור רוחב טפח הוא כרוחב דטפח לטומאה).

שיעור ד' טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד במחיצה למקום ד'

ושיעור ד"ט הוא לכאורה שיעור במקום, היינו, שיהיה בזה תוספת גדר להחשיבו כמחילה למקום במחילת לד אחד, וכמו דאיתא לגביה כלאים (ובפרט אי נימא דמהני לכלאים אף באלכסון. וע' חזו"א), והיינו, שאף דודאי אין למחילת ד"ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד"ט (וכן הוא בכלאים אי הוה עירובו בתוך יותר מכאן) כיון דחשיב מחילת לד אחד לגבי מקום ד"ט דיליה הרי דאית ליה שם מחילה למקום (ולא רק שם מחילה כשלעלמה וכדאיתא בלחי ובשלישית דסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, היינו, בכלאים משום דלא בעינן אלא לגדור מקום זה, ובפס דהאר דלהווי מחילה חשובה (כאמור דהוה מחילה למקום) ברוח רביעית, ובסוכה לר"ס וא"ת ליב"ל עוד יבואר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות וד' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עצמה

וכמו שאמרנו בד"ט דכלאים י"ל הן בשיעור ד"א במבוי, והן בשיעור ז"ט בסוכה, דלכאורה אין הם שיעורים במחילה עלמה, אלא משום מקום דהוו לו מחילה (ובאמת די"ל דאין הם אפילו שיעור דמחילה חשובה לגבי מקום (לעומת ד"ט דכלאים דהתם לא תלי שיעורם בגודל העירוב ובעינן לד"ט אפילו במשהו (ובפרט אי נימא דלחי משום מחילה), וכן נראה מהא דאיתא שיעור ד"ט בפס דהאר), היינו, דלגבי לחי הבולט י"ל דהוא משום דהוה כותל מבוי ואין בו היכר לחי, וכן י"ל בחקק דהוא רק משום בעינן קורה ע"ג מבוי ולא הוו כותל למבוי בלא כן. וכן בסוכה לענין תעשה ולא מן העשוי די"ל דלא הוו אלא שיעור דסוכה לגבי סכך ולא משום מחילה (וזה לכאורה מוכח מיניה דלא בעינן בגובהו רק טפח). ולענין סוכה העשויה כמבוי עוד יתבאר בעז"ה).

שיעור אמה בדיומדי פסי בדיאות - ספק אי הוי בשיעור ד' טפחים שהוחל אחלל

אבל שיעור אמה דפסי בירלאות לא נתברר גדרו (ואין לומר דהוא ביחס לפירלה הניתרת בו לאמר כדאית ליה וכו', דמלבד מה דבעינן ליה אפילו בפחות מכן, גם משמע בהיפך דהוא סיבת קולת וחומרת פירלתו (כדאיתא בגמ' י. ע"ש), וגם קשה למלוא בזה גדר מקום אחר דבעינן לה בשתי קלוות הרוח ובעריכן דווקא, וכן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 42px מתוך (16%) 269px. פסקה חתוכה: "ושיעור טפח בסוכה כיון שמצאנו דלא מצאנוהו אלא בסוכה..."

מיקום הבעיה: x=404, y=19447, w=269, h=830

עמוד 19 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 19 פרק 30
סיבה: (סיבה לא ידועה)

משמע מלישנא דיומד וכדפירשו בגמ׳ (וכן בגמ׳ סוכה) דגדרו בגובהו ואינו דין נוסף), ואולי הוא כשיעור ד״ט לגבי חלל. וצ״ע.

חקירה בשיעור מקום אדם ברוחבו - חילוק שיעור אמה לגופו מד׳ טפחים לעמידת רגליו

(דהנה אמנם מצאנו ששיערו חכמים מקום אדם לגבי מקוה דהוה אמה על אמה ברום ג׳, והיינו, דמשמע דרוחב זה ראוי לאדם שהוא אמה, וביחס לשטח הוי אמה על אמה, ובגובהו הוי ג׳ (וגובה אדם בג׳ אמות כבר מצאנו במח׳ ר״מ ור״י לגבי שיעור ד״א). וכן מצאנו בגמ׳ דנקטו בפשיטות (סוכה ז:) דמקום ישיבת אדם הוא באמה (וכ״ה למסקנא שם). וכן מצאנו בגמ׳ (זבחים נח:) דמקום הילוך רגלי כהנים אמזבח הוא באמה, אבל לא מצאנו שתלו זה בזה. ומלבד זה יש לעיין דבמסכתין (ל.) משמע דנקטו דסתם רוחב אדם הוא ארבעה טפחים (דהא בעו למימר דין שיעור פתח דעוג מלך הבשן בארבעה לדין שיעור סעודה ברעבתן וחולה בבינונית), וכן היה נראה לומר בפשיטות בדין ד״ט דשיעור פתח ומבוי ועוד הרבה (וכן היה לומר בהו״א דגמ׳ דתלתא גברא בתרי אמתא יתבי, אלא דהתם משמע דאיירי לאורך ישיבתם דאח״כ אמרו מקום גברי לא קחשיב. ע״ש). ולעצם הענין היה לחלק דשיעור ד״ט הוא שיעור המועט דרוחב אדם (היינו, המעט הראוי לו בדוחק) ושיעור אמה הוא מקום הראוי לאדם סתם ותפסין המרובה ברוחבו (וכמו בשיעור מקוה דאין הוא שיעור לאדם עצמו אלא שיעור מקום מים שיקיפוהו וכו׳ דלזה צריך שיהיה המקום ראוי לאדם ברווח וכו׳), ועוד נראה לחלק דד״ט הוא שיעור מקום עמידת אדם, והיינו, מקום רגליו וזה שיעור בקרקע, אבל שיעור אמה הוא ברוחב אדם כלל וזה יהיה ברוחב אמה וכמו בין כתפיו וכו׳. וצ״ע)

גדר שיעור אמה בדיומדי בדאות - שתי מחיצות שהן המגדירות חלל מוגדר בשני צדדים

ואחר העיון נראה זה ביותר דהרי דין דיומד הוא לכאורה ולאו ביחס לחלל, דמשמע מכולה סוגיה דמחיצת דיומד פועלת יחד, ולפמשנ״ת הרי בהכרח שזה משום היותה מתייחסת לשטח וגובהו כולו להגדירם יחד, דביחס למקום בעל ד׳ צדדים אין למצוא משמעות בשני מחיצות לבד, דהרי ביחס להיות הצדדים מחולקים הרי יש להגדיר כל צד לעצמו, ואף דין דכל הצדדים הוא במשמעות כל הנפרדים שלעצמו, שהרי אחדות כל הצדדים במשמעות אחת הוא כאמור רק ביחס לחללו, היינו, שטח וגובהו. ובזה יהיו שני גדרים אפשריים, האחד, בשני מחיצות שבשני צידי המקום, והשני, בשני מחיצות דעריבן. וביאור הגדר שבין שני אלה ביחס להגדרת המקום הוא, ששני מחיצות משני צדדים אף שהם מגדירים חלל הרי שאין זה רק אחר שנחבר את משמעותם יחד, והיינו, שהמחיצות הרי אינם מחוברות באיזה אופן שנאמר שהם מגדירים יחד מקום, וא״כ אין הפירוש שהמחיצה מגדירה המקום אלא שאחר שנגדיר שטח ביחס למחיצה אחת, היינו, מקום השפעתה הרי שהמחיצה השניה תגדיר מקום זה מצד הנותר, אך שני מחיצות דעריבן הרי שיש בעצם צורת המחיצות הגדרה אחת לשניהם, ויש להם להגדיר מקום, וא״כ הרי שיש בשני גדרים אלו יחד להגדיר חלל. ובזה יבואר שיעור אמה האמור, והיינו, דאמנם גדר מחיצה אחת ביחס לכל אחד של מקום הוא בד״ט, אך זה כאמור ביחס לשטחו ובאופן שדי לנו להגדיר השטח שהוא יגדיר החלל, אך אם נרצה להגדיר חלל הרי שנצטרך לשיעור הנוגע לחלל, ואולי יש למצוא בזה גדר לשיעור אמה כאמור.

גדר דיומד טפח בסוכה בהלכתא - שיעור טפח ביחס לגדר החלל במחיצה שלישית דסוכה

ואם כנים הדברים עפ״ז יש לבאר גם גדר דיומד טפח בסוכה, והיינו, דכיון דמצאנו דבסוכה בעינן למחיצות דעריבן, הרי שיש להם (עכ״פ גם) גדר ביחס לחללה, וא״כ י״ל דשיעור טפח המתמעט בהלכה אף הוא ביחס לגדר זה, היינו, שבלא ההלכה היה הדין להגדיר חללה משלושה צדדים, וע״ז אמרה הלכה דבשלישית די בטפח, והיינו, לגבי חלל סוכה די בזה (ועדיין צ״ב), וע״כ יש לומר דביחס לדיומד יהיה השיעור טפח.

הצ״ב בשם ד׳ מחיצות בדיומדין - שהוא המקום מוגדר ע״י חללו בריבוע קרנות המקום

ובאמת דזה הביאור צריך לגדר דיומד גופו דמבואר בגמ׳ דיש לו שם ד׳ מחיצות, ולא נתבאר מה גדר שם זה, דלכאורה אין למצוא גדר במחיצות אלו שנאמר שיש להם לפעול יחד, ואיך שיהיה הרי אין זה שמם, שדיומד הוא כאמור רק ב׳ מחיצות, וגם אין שני מחיצות אלו פועלות בכל המקום. וגם אין לומר דכוונתם בשם ד׳ מחיצות דהיינו אחר שנגדיר את מקום ע״פ צורתם, דא״כ מאי שנא מב׳ מחיצות (אי מהני, ואף אי לאו, הרי איכא לחי, ולמה לא יחשב דאיכא עכ״פ שם ד׳ מחיצות) שאף הם מגדירות את המקום, ומהו השם האמור.

ועכ״פ מש״כ מבואר היטיב דאמנם דין מחיצות הפשוט הוא להגדיר מקום בשטח (וכמה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 27px מתוך 269px (10%). פסקה חתוכה: "וע"פ מש"כ מבואר היטיב דאמנם דין מחיצות הפשוט הוא ל..."

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=912

פרק 31 — כותרת 2 מספר 13 - חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א)

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 4 פרק 31
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

חוד קורה ופי תקרה (ירו עי׳ פ״א ה״א)

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית

הצורך בביאור בירושלמי בפי תקרה - קושי בשייכות פי תקרה לקורת מבוי למעלה מכ׳

ירושלמי עירובין (פ״א ה״א) אמר ר׳ אבין רבי יהודה כלעתיה וכו׳. וביאורו דכמו שהתם אומר בגשרים פי תקרה יורד וסותם (והיינו שמלמעלה שהיא פני עובי התקרה), כן הוא בקורה דאת אומר דהתקרה יורד וסותם.

והנה זה צ״ב דהא רבנן מודו בפי תקרה דגל אחד, והכא במבוי גל אחד הוא, וכן שאין מחלוקתם בגובה, והכא בתוך כ׳ רבנן מודו, ומה שייכות יש בין שני דינים אלו. ויש שכתבו דהיינו פירושו, דר״י סבר דקורה משום מחיצה וכמו פי תקרה, אבל קשה דעכ״פ אין זה תלוי במח׳ דפי תקרה בגשרים מפולשים וכדאמרן. ועוד הא אפ׳ אי יודו חכ׳ לר״י בפי תקרה יש לקיים מח׳ במבוי, ובאי קורה משום מחיצה או משום היכר, וכמו שנחלקו בבבלי. ולמה תלו זאת בהאי פלוגתא.

הקורה בגדר את רואה באילו יורד - או בענין סתום ממש ומאי יורד וסותם

ולבאר זה נראה שיש להקדים בעיקר גדר דאת רואה כאילו יורד וסותם, דלכאורה ממ״נ אי בעינן שיהיה סתום ולהחשיבו כסתום אין די בהיות פי תקרה לבד, הרי אין לנו אלא פי תקרה ואינו סתום. ואי לא בעינן, למה לי למימר יורד וסותם, ויותר היה לומר דבהיות שם פי תקרה הוא די, ומלישנא דגמ׳ לא משמע דהוה כסתום סתם, דא״כ היה לומר דפי תקרה סותם כמחיצה, ולא דיורד וסותם.

חילוק גוד אחית מפני תקרה - גוד אחית במחיצה קיימת ופי תקרה בתקרה לבדה

ונראה לבאר בהקדם חילוק דגוד אחית מחיצתא מפי תקרה יורד וסותם, דבגוד אחית איתא למחיצה אלא שאינה במקום הנצרך לחלילה, משא״כ פי תקרה, דאף אם היה בכאן לא היה מועיל (דאין שיעורו אלא טפח לכל היותר). וזה נתבאר במק״א דחשיבות פי תקרה הוא בתקרה ולא בפניה, היינו, שיש בתקרה כדי לחוץ מקום שתחתיה ממעל לה, ומימלא להגדיר מקום שתחתיה כחלוק מסביבתו במה שהוא מקורה וסביבתו לא, אלא שאין די בחלוקה זאת ליחס מה שצריך מחיצה שהוא חילוק מן הצד.

חילוק מקום במחיצה ובתקרה בשימוש - חילוק בשימוש אחד מול חילוק בשימוש כל מקום

והיינו, דאמנם ביחס לקירוי הרי שחלוק מקום זה, אבל ביחס לחילוק הנעשה ע״י מחיצה אינו חלוק, ואף שאין מחיצה עצמה אלא לצורך חילוק המקום והרי הוא חלוק מחמת קירויו, אין חילוקיהם שווים, דחילוק דמחיצה הוא חילוק הנוגע לשימוש אחד, דלולא המחיצה היו שני המקומות משמשים כאחד, ובהיותה שימושם חלוק (וכמו גדר נתפס כגגב). אבל חילוק דקירוי הוא נוגע לשימוש כל מקום לעצמו (היינו שחילוקם הוא מחמת שימוש דקירוי כמעלה שיש בו, ואינו מעיקרי השימוש).

ואמרו דאף בקירוי איתא לחילוק הנוגע לשימוש אחד והוא בפי התקרה, והיינו, במה שהוא מונע שימוש דבלא קירוי (ומי שיסתמש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה חתוכה: "ואמרו דאף בקירוי איתא לחילוק הנוגע לשימוש אחד והוא..."

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=569

פרק 32 — כותרת 2 מספר 14 - בגדרי פירצה במחיצה ובמקום

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 32
סיבה: (סיבה לא ידועה)

והכנסה לענין שאין צריך לשני לימודים נפרדים, וכיון שמלאנו איסור בהולאה מרשות היחיד לרשות הרבים, יש לנו לסבור איסור אף בהיפך (ובגמ' אמרו כן לגבי הכנסה, ויל"ד אם י"ל כן גם בהיפך). אך בהעברה וזריקה אמרו לחייב לימוד לכל אחד, ואף שלגבי מעבר החפץ, היינו, היות החפץ ברשות אחת לפני המעשה, והיותו ברשות אחרת לאחר המעשה הם שווים.

ג' חלקים במציאות מעשה הוצאה - רשות ראשונה, רשות שניה, ומעשה המעבר המשנה ביניהם

ועכ"פ מבואר שיש במעשה ההולאה שלושה חלקים. האחד, בהיות החפץ ברשות אחת. והשלישי, בהיותו ברשות אחרת. והשני, במעשה הפועל שינוי מזה לזה. ול"ב מה משמעות יש לחלק השני שאמרנו במעשה ההולאה, אחר שאין בו אלא פעולת שינוי הנ"ל. ואמנם בהעברה ארבע אמות ברה"ר יש למלוא משמעות באם נאמר ששיעור ד"א הוא שיעור המהלך, ובגדלו האחד עם היות הדבר נח (היינו, הנעת הדבר הנח במקום ותנועת הדבר לנוח במקום), אך ביחס להולאה מרשות לרשות ל"ב, והיינו, שאמנם יש שיהיה שם הפעולה (ההולאה) שם כולל לשני חלקים אלו כעבר ועתיד אך הוא אינו באותו הגדר, שהרי מיד שהחפץ עוזב רשות זו הוא כבר נמלא ברשות זו, ואין זה יותר מכל שינוי סתם, ואין למלוא בו משמעות ביחס לשם הולאה.

חלק השינוי במוצא דרך רשות - משמעות מעבר החפץ ברשות האחרת דרך רשות הרבים

ואמנם יש למלוא בזה משמעות לגבי הולאה מרה"י לרה"ר דרך רה"ר, שהמעשה כולל גם מה מעבר החפץ ברשות האחרת, אך לכאורה אין גדר זה שווה להולאה והכנסה שהרי אין זה רק שינוי שבין שני החלקים הנ"ל אלא הוא עוד מלב כמותם. וא"כ אין למלוא מלב מליאותי של מעבר.

גדר חלק השינוי בהעדר מקום - מצב החפץ בשעת המעשה בנעב, ללא מקום, ולמקום

ואולי י"ל שמלבים אלו, היינו, היות החפץ במקום, והקשר בין החפץ למקום, אינו בעלם מליאות היותו במקום, אלא בהיותו מונח במקומות הנ"ל, וזה גדר במה שהוא נחשב במקום, ומה שנחשב שילא ממקום כשאינו מונח כבר. ועי"כ יהיה משמעות בפעולת השינוי הנ"ל בזריקה ובהולאה, היינו, ביחס לעת שהחפץ אינו במקום (החשוב כן בהיותו מונח) כלל, ומשמעות זו לכשתעשה באופנים שונים (העברה הושטה וזריקה), תהיה שונה ביחס לכלל המעשה בגדר כשינוי מלבים הנ"ל.

חיבור עקירה והנחה במעשה הוצאה - ג' משמעויות בחפץ בשעת המעשה המאחדות את העשיה

ולפ"ז יש לשוב ולדון בגדר הכולל כל המעשה, והיינו, בשני המעשים הנפרדים לעקירה ממקום אחד, וההנחה במקום אחר, וכלל המעשה שמחבר ביניהם. שנראה שאין גדר המעשה הנ"ל רק בשינוי עלמו. וכיון שהשינוי עלמו אינו קיים ברשות מסויימת, נלטרך לומר שמלבד מה שיש במעשה גדר שינוי הטבע משינוי הרשויות הנ"ל, יש משמעות במעשה ביחס להגדרת העושה, ולכאורה ל"ל שגדר זה הוא בחפץ. שיש בשעת המעשה שלוש משמעויות בחפץ. האחד, שהוא נעזב ממקום. השני, שהוא ללא מקום. והשלישי, שהוא בדרך למקום. וגדר הכולל לרשויות הנ"ל הוא במשמעות אחת ביחס להנ"ל.

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע

גדרים הכולל החלוק דרה"י ורה"ר - צורת הרשויות במחיצות ומילוש וסוג המשתמשים והשימוש בהן

וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חשובות כנ"ל לענין הולאה מהן ולהן. ומהו גדרם החלוק שיהיו חשובות כמובדלות זו מזו לענין חשיבות השינוי שיש במעשה הולאה מזו לזו. ובגדרם החלוק מלאנו שני גדרי דין. האחד, בלורת הרשויות, שרה"י גדורה במחילות, ורה"ר פרולה. והשני, ביעוד שימושם, וזה יבוא בשני פנים. האחד, בסוג המשתמשים, שרה"י משמשת ליחידים, ורה"ר משמשת לרבים. והשני, בסוג השימוש, שרה"ר משמשת למעבר, ורה"י משמשת למנוחה (מעבר הוא שימוש אמלעי, ומנוחה היא שימוש תכליתי). ובע"ה יתבאר אין זה שינויים נפרדים אלא הם נובעים זה מזה.

חלקי המעשה להגדרת מצב באיסורים - חלוקת גדרים בין עושה, מעשה, חפץ, בבל איסור

ונקדים מה שיש לבאר בחלקי המעשה הנ"ל להגדיר מלב בחפץ ובמקום או במעשה הולאה או באדם העושה. וכמו שיש למלוא באכילת חלבים, שהאוכל והרלון הוא נושא בעושה. ושהמעשה יעשה בפעם אחת הוא נושא במעשה. והיות האכילה חלב הוא נושא בחפץ. וגדרים אלו ישתנו מאיסור לאיסור, וכל איסור יש בו גדרים שונים. ואף אמנם שהמלב המליאותי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 29px מתוך 269px (11%). פסקה חתוכה: "וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חש..."

מיקום הבעיה: x=404, y=6431, w=269, h=250

פרק 35 — כותרת 2 מספר 17 - גג הסמוך לרשות הרבים (פד:)

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 6 פרק 35
סיבה: (סיבה לא ידועה)

והנה מקיטות אלו יש לנו להוליא כמה נילונים בדיני עירוב ומחילה, וכהם דין בתוך עקרה ואפ׳ עם מחילות לגבי דיני עירוב דרה״י ולגבי רה״ר (רס״י), וכיתוף לסומתא וטודלא (רס״י), ודין כיתוף בעמוד גובה י׳ (רס״י), ודין כיתוף בעמוד מט׳ על י׳ (רקב״א ורמב״ס), ודין קליטת רה״ר על רשות היחיד (רס״י), ודין רה״י עולה עד הרקיע בגג (ר״ת), ודין סילוק לסולם (רס״י), ודיני תשמיש בנחת ובקשה לגבי בני רה״ר (ר״ת).[א]

א. חסר ההמשך והעדו"מ

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 28px מתוך 269px (10%). פסקה חתוכה: "והנה משיטות אלו יש לנו להוציא כמה נידונים בדיני עי..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=114

פרק 37 — כותרת 2 מספר 30 - ספק עירוב

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

בירור דעת רש"י בספק טומאה - הוכחה משתי כברות שגם ר' יוסי מודה בזה

והנה בספק טומאה, אמרו בברייתא לאין זה ספק עירוב כשר. ולא נתבאר אי הוי חמר גמל, או שביתתו בביתו. וברש"י לקמיה לגבי שתי ככרות אחת טמאה ואחת טהורה, דאמרו דלא מהני משום דלא הוי סעודה הראויה מבעוד יום, כתב דאפ' חמר גמל לא הוי, ומשמע דבספק טמאה אף ר"י ס"ל דהוי חמר גמל, וכר"מ ור"י בספק נטמאה. והיינו, דלא חלק ר"י אלא בספק עירוב כזה דכשר, אבל בזה שאין אומרים בו ספק עירוב כשר, מודה, וכאמור. וא"כ עיקר מחלוקתם הוא בדין עירוב עצמו, האם ספק עירוב קונה או לא, ואי לא אמרינן ספק עירוב קונה או בספק טומאה, הרי באנו לכלל ספק אי קנה עירוב או לא, ואי הוה ליה תחום ביתו או תחום עירובו, ומספיקא אינו מותר אלא במקום שיש בו משניהם.

סיכום השתלשלות שלושת הספקות - הכשר עירוב, קניית עירוב, ותחום, ויחוד ספק עירוב כשר

וא"כ יש לנו שלשה ספקות המשתלשלות זו מזו. הכשר עירוב. קניית עירוב. ותחום שלו. וכדאמרן אין מח' ר"י ור"מ לגבי הכשר עירוב עצמו, דזה ספק שאין ידוע, ורק נחלקו אי ספק כזה קונה או לא. והנה מה שאמר ר"י דספק עירוב כשר וקונה עירוב, צ"ב מאי שנא מכל ספיקות, שאמרו בו דין מיוחד שיהיה כשר בספק, ובפרט שהרי אין זה ספק אי אית ליה תחום או לו, שיש לומר בזה קולא וחומרא, וכמו באדם טמא, אלא רק אי אית ליה תחום לעירוב או לביתו.

ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות

יסוד תקנת עירוב תחומין - בעיקר דין שביתה אי מהני במחשבה וחידוש תקנת חכמים

והנה היה לכאורה לתלות זה במה שיש לדון, מה היה לולי שהיו מתקנים חכ' דין עירוב, האם מעיקר הדין היה די שיאמר ויקבע שביתתו במקום ההוא, ותקנו חכ' דזה לא מהני, אלא אם יש לו שם סעודה, שיש בזה חיזוק לקביעת שביתה במקום ההוא, או למעיקר הדין אין לו לקבוע שביתה שלא במקום שבו הוא נמצא, ותקנו חכ' שע"י שמניח שם העירוב שהוא מקום פיתו, יקנה לו מקום שביתתו שם. והנה ממה דמהני עירוב אף למאן דס"ל תחומין דאורייתא דהא ר"מ דאמרינן הכא דס"ל תחומין דאורייתא, אמר לקמן דעיקר עירוב בפת, והקלו בשבת וכאומר שביתתי במקום פלוני לעני ומהלך בדרך, והיינו, דמעיקר הדין די שיאמר שביתתי במקום פלוני, ולא בעינן לפת, ותיקנו חכ' דזה לא מהני אלא לעני אבל לעשיר בעינן עירוב בפת. וכמו הצד הראשון שאמרנו.

תקנת חכמים בסעודה לקביעת שביתה - מחלוקת אי תקנה זו מועילה אף במקום ספק

וא"כ אף כאן יש לומר למעיקר הדין היה לו לקנות אפילו בלא עירוב, כיון שנתכוון לשבות שם (ויש לומר שהנחת עירוב חשיבא כמקום מסויים, אף שאין זה בכלל גדר וכו', וכמו במי שסומך על חבירו שמכיר, ואף אחר שנתגלגל. ומה דלא מהני באומר בשביתתי במקום לא מסויים, הוא משום שאין מסיים אם אינו מכיר, אבל כאן אף שאין זה מקום מסויים, כיון שהניח שם העירוב הרי מסיים), אבל תקנו חכ' שלא יקנה אלא ע"י שיהיה לו שם סעודה (וזה צ"ל לכ"ע, דהא ר"י דכאן ס"ל כר"מ פליג התם אר"מ וס"ל דעיקר עירוב ברגליו, ובפרט למדס"ל דאף בשביתתי במקום פלוני פליג). ונחלקו בתקנת עירוב אי מהני אפילו בספק, והיינו, שאמנם מקום שנתכוון לשבות שם קיים (וכדאמר הכא דהנותן עירובו יש לו ד"א, וכתב רש"י דהיינו במקום שנתכוון לשבות שם, וזה אפ' לר"מ ור"י), אלא שתקנו שצריך לעירוב, היינו, שיהיה גם מקום פיתא, וזה נמצא בספק אי הוה האי מקום גם מקום פיתא או לא, ואי לא הוה לא מהני.

עירוב דרבנן בתחומין דאורייתא - תקנת עירוב לביטול חשיבות כוונה ודמהני אף לדאורייתא

ואם כנים הדברים יש לבאר למה תלו דין זה באי תחומין לאורייתא או לא, הרי מדאורייתא מהני אף בלא עירוב, ואף לר"מ אין זה אלא דין דרבנן. וביאור זה הוא כך, שאף שהצורך בעירוב הוא מדרבנן, הרי כיון שתקנו דלא מהני אלא בעירוב, הוא נפק"מ לדאורייתא, שהרי לא חלקו במי שטעה אחר כן שנפסל מבעוד יום, דודאי אית ליה תחום ביתו לכל רוח, וההכרח שחלק מתקנת חכ' היתה, שבלא עירוב אין זה נחשב טונת שביתה כלל, ואין שביתתו שם, אף שנתכוון לקנות שם. וא"כ אף שדין עירוב דרבנן, הרי זה נפק"מ לתחום שלו דלר"מ הוי דין לאורייתא (ודבר זה שבטלו חכ' דעתו אף בדברים שהם נפק"מ לדאורייתא מצאנו בכמה מקומות, ובראשונים מצאנו שביארו שאף שאין חכ' עוקרים דבר שמן התורה,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 32px מתוך 269px (12%). פסקה חתוכה: "וא"כ אף כאן יש לומר דמעיקר הדין היה לו לקנות אפילו..."

מיקום הבעיה: x=404, y=4982, w=269, h=571

פרק 41 — כותרת 2 מספר 34 - יוצא חוץ לתחום

29 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 17 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 17 | פרק 41
סיבה: (סיבה לא ידועה)

להתיר טילטולם אף מחוץ לאלפים, דטלה כארבע אמות, אלא דגזרו משום הילוך. וממה שדימה רש"י דין זה לחצי מערה משמע דאף שיש לאסור הילוך לחוץ לאלפים, יש להתיר טילטול לחוץ לאלפים. וזה קשה דאם סברת מה שאין מותר הילוך הוא משום מרחק, שאין ברשות להגדירו, א"כ גם לגבי חפצים וטילטולם היה צומר כן.

שביתה באוויר מחיצות לגבי טלטול - איחוד המקום במקום עמידה ולא לגבי הילוך

ולבאר כל זה צ"ל כמו שאמרנו בדעת ר"ע ור"י, שגדר מה שאין נחשב ד"א לשביתה מבעוד יום חלק מאלפים, הוא משום שאין להחשיב הילוך במקומו כהילוך להתרחקות, וזה גדר שלילי, והיינו, שאין אנו אומרים שהיה להתחיל את מדידת אלפים ממקום עמידתו רק שבתוך ד"א לשביתה חשיב כאי מרחק, אלא היינו טעמא דאינו חשיב מהילוך לאלפים, משום דהוה כל ד"א כמקום עמידתו, וכאילו לא זז. וזה יהיה ביאור במה שאותר לטלטל ע"י זריקה, היינו, שאמנם לגבי הילוך אין במחיצות שלא שבת בהם להגדיר כל המקום כמקום עמידתו, אבל לגבי טלטול חפצים יהיה כן.

חילוק מקום עמידה מהילוך בתחומין - גזירת רב הונא בטלטול חפציו משום הילוך דגופו

וביאור זה משום שגדר מקום עמידתו הוא ביחס להילוך, ואין במקום מוקף להגדיר הילוך, וכמו בחצי מערה, אבל לגבי היטח חפצים במקום המוקף לדירה, אין נחשב טילטול כלל, וחשיב בתוך ד"א, ואפילו חוץ לאלפים אין נחשב, כיון דהוי בתוך ד"א למקום שביתה, והיינו גזירה דר"ה, דכיון שלא חשיב האי מקום כולו כד"א לגבי הילוך, אי נתיר שיחשב כד"א לגבי טילטול חפציו, וביחס לדיני תחומין היינו דהוי כרגלי הבעלים, יבואו להתיר אף הילוך. שיאמרו אם נחשב כל המקום כד"א, גם לגבי הילוך יחשב כד"א (ובזה יש אפילו להתיר יותר, שיבוא למדוד אלפים מחוץ למקום, היינו, דיהלך את כולה וימדוד לה אלפים מחוץ לה).

תליית היתר שמואל בר"ג ור"ע - דהיות התלייה משום שמא ר"ע גזר רק בבקעה

וזה רצו לתלות במח' ר"ג ור"ע, והיינו, שיש לומר דכולי עלמא ס"ל דד"א דאית ליה חוץ לתחום, חשיבי בכל המקום, אלא שר"ע גזר משום בקעה, ור"ג סבר שאין לגזור. וזה דחו דאפשר דר"ע סבר דאין ד"א אמות אלו שנתנו לו חשיבי בכל המקום, משום שלא שבת באוויר מחיצות, וכן שמה דלא גזר ר"ג הוא דוקא בשתי מקומות, היינו, דיר ובקעה, אבל בהא יגזור. ובתוס' הקשו איך רצו להעמיד דברי שמואל לדעת ר"ג כיון שלא פסק כוותיה בדיר וסהר, ולרש"י נראה דביאורו הכין, דהרי אף ר"ג מודה דמודד אין לו אלא חצי מערה, ואעפ"כ התיר שמואל לטלטל, והיינו, שד"א דטילטול חפצים אין שייך בו סברא דמרחק ברשות אחת, והרי זה כמו למ"ד אין תחומין למעלה מי', והרי זה כד"א דטתנים לו אף לר"ע, וא"כ אין תלוי במח' כלל.

ספק איסור ר"ע בדיר וסהר - אי איסורו משום גזירת בקעה או חסרון שבת

אלא שהיה להסתפק בדעת ר"ע אם הוא משום גזירה, משום דלא שבת, אבל לגבי טילטול לחפצים אף לר"ע כולו כד"א, ואף אם נאסור ביוצא חוץ לתחום ונתנוהו בדיר וסהר ואין אלא ד"א ויהיה אסור להוציא חפצים, הרי זה משום דהוי כרשות היחיד, וכמו דכתב רש"י במשנה, אבל הכא דאית ליה אלפים ליתא, וכרש"י התם, שאין אלפים כרשות היחיד, ובהכרח דד"א לשביתה דאית ליה לגבי הילוך אין בהם לאסור טלטול חפצים, שהרי בתוך אלפים מותר אף שהוא מחוץ לד"א, ואף לר"ע מותר מתוך ד"א לשביתה לחוץ להם בתוך ד"א לחפץ, ואין בד"א לשביתה לאסור, ואף מה לאסר ר"ה לא אסר אלא משום שאלפים נפרצו לחוץ להם, וד"א לאמר היינו, ד"א לחפץ, וזה ביאור הגזירה דר"ה, היינו, דכיון שאין ד"א של הילוך חשיבי בכל המקום, אי נתיר לו טילטול יהיה לו לחשוב שאף ד"א דהילוך הוי בכל המקום, ושאין חשוב הילוך למקום המוקף כהילוך. וזה מה שדמו למח' ר"ע ור"ג, שהיה צומר דכולי עלמא סברי דבנתנוהו בדיר וסהר יש לו להלך בכל המקום, מטעם שאין חשוב הילוך יציאה מתחום, והיינו, דכיון שהמקום כולו מוקף אין להגדיר ד"א נפרדים, שנאמר שהילוך חוץ להם הוי יציאה מהם, והיינו, שאחר שמהלך מקומו החדש הוי ד"א דידיה, וממילא לא שייך לאסור הילוך, דאין זה יציאה ממקומו. אלא דר"ע גזר שאם נתיר לו הילוך משום כן, יש לו צומר אף בבקעה כן, ור"ג לא גזר, ואף דשמואל ס"ל בדיר וסהר כר"ע, אין זה אלא רק לגבי הילוך, שגדרו בבקעה הוא קביעות מקום, אבל לגבי היטח חפץ אף ר"ע יודה בבקעה שמותר, שאין זה נחשב יציאה לגבי חפץ (ומה שנאסר במשנה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה חתוכה: "אלא שהיה להסתפק בדעת ר"ע אם הוא משום גזירה, משום ד..."

מיקום הבעיה: x=121, y=18227, w=269, h=920

עמוד 25 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 25 פרק 41
סיבה: (סיבה לא ידועה)

היינו, הילוך לשיעור לאלפים הוא משום שנחשב לאדם כריחוק מקום, ואין חוץ לתחום אלא במה שעתה הריהו בריחוק ממקום שביתתו. וזה גדר ממקומו, היינו, שכל עוד נמצא בקירוב יש להחשיב עמידתו, ומשמעות עמידתו בהילוך כאילו פונה למקומו. אבל ביציאה חוץ לאלפים הרי שנחשבת עמידתו כפניה למקום אחר, ואין הוא למקומו אלא ממקומו, וע"כ לא יהיה גדר חוץ לתחום אלא במה שיש להחשיב מקום זה כמקום הראוי להילוך למקום שאינו מקומו, יותר מאשר למקומו. אבל במקום שאין להחשיבו כמקום הילוך הרי שלא נחשב כלל בגדרים אלו, ואין הוא מקום לא לכאן ולא לכאן.

עומק גדר מקום חזי להילוך - מקום הראוי לעמידת הליכה ולא מקום ההילוך עצמו

וזה ביאור גדר לחזי להילוך, דולאי מקום הילוך אינו אלא בד"א, וכמו שהוכחנו בגדרי רה"ר, אבל אין גדר למקום הראוי להיחשב תחום משום הילוך בו, דהא אפילו כלתה מידתו באמצע מערה, אינו מהלך את כולה, אלא גדרו מקום הראוי להיות עמדת הליכה, היינו, שממנו ראוי ללכת (ונראה דזה ביאור מה דמקום לינה חשיב כשבת אף בנותן עירובו במקום אחר, שאין מקום לינתו מקומו), וזה דמי למה שאמרו בחריץ פחות מד"ט דמפסע פסעי לה (ואף דהתם בד"ט לא מיפסעי, ויש להקשות מקום דריסת רגל שניה היכן, אין זה קשה, דהתם הוא שיעור לחבר הקרקע, וכאן הוא שיעור קרקע עצמה, ואכמ"ל), והשיבות מקום עמידה לגבי פסיעה, היינו, במה שיש בו לאטול מפסיעה שלמה, וזה אינו גדר הילוך כהתקדמות ממקום למקום, אלא בעזיבת מקום לבד, וכמו שביארנו באיסור הימלאות לחוץ לתחום (וכבר נתבאר בזה דעת הכ' ומה' דרגל אחת וכו').

כוונת רש"י בפסיעה קבועה בספינה - חסרון עצם בית בספינה ולא חסרון סיום בית

ולענייננו בביאור דברי רש"י בספינה, דאין כוונת רש"י למקום עמידת רגליו, דזה כמ"ש הרי חשיב בד"א או בח' על ח', אלא כוונת רש"י כמו בגדר תחומין למעלה מעשרה, שאף אם ילך בה ארבע אמות, ויש לחשב ארבע אמות לפי קרקע דספינה, כיון שאין שייך בה פסיעה אחת ביחס לקרקע הים, והיינו, שיהיה מקום פסיעה אחת כולו בתוך ד"א בקפילה אחת, הרי שאין להחשיב איזה מקום בספינה כמקום הילוך, ונראה כי גדר זה הוא בהיפך למה שכתב בלישנא בתרא, והיינו, שאם ד"א לקרקע קבועים הם, ופסיעה דיליה הוא ביחס להם, כפעולה בהם. וע"כ יהיה הגדר בשלמות למעשה פסיעה, והיא בעקירת רגל אחת והנחתה, כי אין זה נוגע לגדר הספינה, אלא לגדר מה שנחשב פסיעה חוץ לד"א דאית ליה, ואין גדר בספינה כלל, דהתם לעתו שאין חסרון בקניית שביתה משום ניידות דספינה, אבל בלישנא קמא הוא בהיפך, דפסיעה קבועה היא, וזה בדריסת שתי רגלים דאיתא בהילוך אחת לפני השניה, וד"א דקרקע הים נע לעומתו (וזה כמו דעת רב לגבי משיכה). ומעתה יבואר מה דלא אמרינן ביה מקלט ביתו ניכר, והוא שאחר שאין למצוא קביעות פסיעה אחת בקפילה אחת בתוך ד"א, אין להחשיב זה כבית כלל, ואין זה חסרון דסיום בית, אלא חסרון דבית עצמו.

ייחודי דין ספינה המהלכת מעצמה - הנחות רגליו בספינה נעה אינה קביעות לקניית שביתה

וביתר ביאור, בהבחן מה דיש בספינה שאין באחר מקרים, והוא שהיא מהלכת מעצמה, וע"כ אם יש לנו להחשיב הילוכה כהילוך אדם, הרי שבשעה שקדש היום יש לאדם לקנות שביתה, וביציאתה מהתחום יאסר לו ללכת, שלא מצאנו במי שמהלך בזמן בין השמשות, שלא יקנה שביתה. אלא ודאי כיון שקדש היום יש לו לקנות מקום דריסת רגליו, מה שיש לו להגיחם בין פסיעה לפסיעה (או אפילו רגל אחת למ"ד), ויהיה גדר מה שמקום זה נחשב מקומו יותר מאשר מקומות שמהלך בהם, שנאמר שאסור לו לצאת ממנו, משום קביעות שהיתה לו בהנחת רגליו, אבל בספינה כיון שאין בהנחת רגליו קביעות, שהוא יושב והיא מהלכת לו, אין לו לקנות שביתה, שאין שביתה אלא במה שיש להגדיר מקום זה קבוע יותר ממקום הילוכו. אלא שיש לנו לקבוע מקום שביתה לגבי ספינה עצמה, שהרי יש לו קביעות ביחס להילוך בה. ואמנם אין גדר שביתה בקרקע המהלכת לגבי תחום לאלפים, כיון שאין בה אלפים, אבל לגבי יציאה מתחום לקרקע הים יש לנו לקבוע, ואין למצוא בד"א אלו גדר אלא במה שיש להחשיב יציאה מהם כהילוך האסור, היינו, הילוך ממקומו, וכמו יציאה לחוץ לתחום, אלא שאין איסור בהילוך זה אלא במה שהוא שינוי מעמידה במקום (דאם לא כן היה לאסור את עצם השהות חוץ לתחום), ואין נחשב שינוי לגבי ספינה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 96px מתוך (36%) 269px. פסקה חתוכה: "וביתר ביאור, בהבחן מה דיש בספינה שאין בשאר מקרים, ..."

מיקום הבעיה: x=121, y=27287, w=269, h=912

פרק 42 — כותרת 2 מספר 35 - תחומין דאורייתא או דרבנן

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 8 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 8 פרק 42
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ולר"ח שבת היא היום האמור כבר ביחס למעשים שבכם, וציווי לשבו הוא עשה שתשבו, ואל יצא הוא לאו לביטול עשה האמור. ונחלקו במלקות בלאו שהוא משום ביטול עשה, דר"י סבר לאין לוקין, ור"ח סבר לוקין. ונחלקו בגדר מילת אל הבאה עם חלופת עשייה במעשה המצוה כבר, אם היא לאו נפרד, או לאו דהאי עשה. ומימלא נחלקו אם לאו דתחומין הוא משום שבות לאדם, או משום קדושה דיום.

נפק"מ למלקות בין ב' השיטות - חילוק או חסרון קומה או ביטול שבו לאו הניתק

ויש בזה להרכיב שאם נסבור כר"י שהוא משום שביתה, ונסבור כמו ר"ח שצווי לשבו הוא עשה, ואל יצא הוא ביטול עשה, והרי זה משום ביטול עשה לשביתה, הרי שאין עשה לשביתת קימה אלא גילוי מילתא לשבת האמורה, והרי הוא במיתה וכרת. ואם נסבור כר"ח שאין הוא משום ביטול שביתה האמור, אלא הוא דין חלק בשבת, ונסבור כר"י שציווי לאל ייצא הוא לאו המוגדר ע"י ציווי לשבו, אין זה לאו שלוקין עליו שאין לוקים על לאו שבכלל. והיינו, דכיון שאין לאו זה אלא משום ציווי לשבו, וגם כתיב בלשון אל, יש לפרשו משום עשה, והיינו, אל יצא אלא ישב, ואין לוקין על זה. (והנה זה מצאנוהו בכמה מקומות, וביחוד בדין השבת אבידה), ובגמרא דילן אמרו שלוקין על לאו שבכלל, וביארו שאל דניתן לאמב"ד, וביארו כמו שאמרנו דכיון שאין זה משום שביתה, ואין שבו עשה, א"כ בהכרח שמה שנאסר הוא משום מלאכה, ונצטרך לומר שמה שכתבו בשבו הוא גדר שגם זה חייב מלאכה. וכדוגמת הוצאה, דאיכא מלאכת הוצאה ברשויות, ואיכא מלאכת הוצאה במקומות, וא"כ חייב לאו שניתן לאמב"ד. וזה דחה רב אשי דלא כתוב אל יוציא, שאז יהיה גדר המעשה הוצאה לאדם את גופו, שבזה י"ל דהוא משום מלאכה, והיינו, שגופו חשיב שהשתנה במקומו האחר, אלא כתיב יצא, וביארו כדאמרן, שזה גדר איסור נפרד מאיסור שאר מלאכות, שאיסור עשיית מלאכה משום עבודה, ויציאת מקום משום עמידה, ושניהם משום קדושת היום. וזה מה שאמרו דמסייע לר"י שקראו להבאתו שבות, והיינו, כמו שאמרנו דר"י סבר שגדר הדין אין הוא משום שיש בזה חילול, אלא משום שרצה ה' שיהיה היום שביתה להם. ויהיה בזה נפק"מ לחילוקי מלקות, דאי גדר היציאה הוא בגופו כחפץ, והוא הוה חפצא דאיסורא הרי שיש לו להתחייב בהוצאת דברים רבים. אך אם אין גופו גדר אלא ביחס להחשיבו שעושה מעשה של יציאה, ואין בהוצאת דברים רבים לחלק.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 90px מתוך (34%) 269px. פסקה חתוכה: "ויש בזה להרכיב שאם נסבור כר"י שהוא משום שביתה, ונס..."

מיקום הבעיה: x=404, y=8034, w=269, h=507

פרק 55 — כותרת 2 מספר 48 - ביטול רשות

24 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 20 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 20 | פרק 55
סיבה: (סיבה לא ידועה)

וגלל הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הראוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו, ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, ולכן לא מועיל מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר. ואף שזה משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, דאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לעניין זה. וכן בשכירו לגבי ביתו.

חילוק איסור חצר לשימוש בית - שותף בשימושי הבית מצד לאגודי פירות שימושי הבית

אבל לגבי איסור שאוסר בחצר משום שיעבוד לשימוש בית שיש לו שם, יש חילוק דאמנם קניינו בחצר עצמה היא סיבת שימושו בחצר, אך שימוש בית שיש לו הרי מחולק, שגדר מה שהיא שלו אמנם זה גם מחמת זכות שיש לו בחצר, אך גדר מה שהיא מוכנה לשימושו הוא מחמת שימושי הבית, שהרי אין לו רשות להוסיף עוד בית, או להגדילו. ושימוש בית שיש לו בחצר הוא כמו פירות לשימושי הבית, וכיון דשכירו שותף עימו לענין שימוש הבית, יש לו יכולת להשכיר פירות דידיה, היינו, לגבי רשות חצר דבתים.

רשות חצר לבתים בב' חלקות - השוואת שימוש רשות אחרת לקנין גוף ביחוד ואיחוד

והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חצר עצמה היא במה שהחצר מוכנה לשימוש, וא"כ יהיה גדרה לפי השימוש המסוים, ואין בה חלוקת בעלות כמש"כ. אלא לשימוש דיור שבה כיון שמקורו בבית, יהיה גדר הרשות ביחס לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדר הרשות ביחס לכלל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא החצר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות החצר דבתים נמשלת ע"י כולם. שיש ברשות החצר שני חלקים, דביחס לשימוש עצמה יהיה מה שבתים משתמשים גדר בסוג השימוש (והיינו, דיורין). וביחס לשימוש דבתים בה, יהיה משמעות יחוד וכלתו. דגדר הרשות ביחס לשימוש דרשות אחרת הוא כמו גדר קנין דגוף, דכיון שאין השייכות המוכנות לשימוש תלויה בחצר עצמה, אלא בבית, הרי שאין בה משמעות דסוג השימוש אלא למה היא משמשת, שסוג השימוש הוא ביחס לשימוש מסויים שמשתמשים בה. אבל מה שהיא משמשת לבית אין סוג השימוש שנעשה ע"י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא משמשת את הבית, וכמו שבקנין דגוף יש משמעות במה שהוא שלו, ולא סתם שאינו לאחרים, כך גם לגבי רשות חצר דבתים, יהיה משמעות אם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחד, דזה גדר רק ביחס לשימוש מסויים, שאין נחסר בעוד משתמשים, אם לא יתפסו את הדבר. אך ביחס לגדר הרשות כמשמשת לרשות אחרת, זה גדר למי היא משמשת. ובזה יהיה הבדל ביחוד או ריבוי המשתמשים (והיינו, שנמצא בזה שלושה מדרגות, חלוקה, איחוד ויחוד. ודיורין אמנם מבטל חלוקה ועושה איחוד, אך אינו עושה יחוד).

ג' מדרגות חלוקה מאוחד ומיוחד - בא׳ורי אין דירת גוי דירה וחסרון יחוד בביתו

ויבואר למה שאין דירת ביתו של גוי דירה, שאין רשות שיש לו בחצר רשות של הבית, אלא רק רשותו. וממילא אין בחצר של גוי משמעות מה שהיא מיוחדת או לא, ואין הבדל בין רשות ביתו לרשות חבירו, ואין לו שייכות ברשות החצר דבתים. ורשות החצר שיש לו אין בה חסרון, שהרי אינה מיוחדת או מרובה (והיינו, דכמו שאמרנו יש שלושה גדרים במקום שרבים משתמשים בו, חלוק, מאוחד ומיוחד, דמבוי נחשב לחלוק, משום דשימוש כדריסת הרגל אינו חשוב כשימוש אחד, שנאמר שהמקום משמש את האדם המשתמש וממילא שימוש כולם יחד יאחדם. והחצר שיש בו שימוש דיורין שהוא שימוש אחד, נחשב כמשמש את האדם, ושימוש כלל המשתמשים יחד מאחדם, ומאחד המקום. ובית גם הוא מקום דיורין, ושימושו נחשב לשימוש אחד, וגם שימוש כל אנשי הבית הוא שם שימוש אחד, והמקום מיוחד. אך בגוי אמנם יש בסוג שימוש שיש לו משמעות שימוש אחד, אך אין משמעות בכלל שימושיו משמעות שימוש אחת, מלבד מה שכולם משמשים אותו, ואם יש רבים בביתו, אין גדר השימוש מאחדם, אלא הוא משום שמשתמשים יחד. וזה ממש כמו חצר, וממילא חסר בו את שני משמעות רשות בית דחצר, האחד, שאין לו כלל משמעות דמקום מיוחד

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חצר עצמה היא במה ש..."

מיקום הבעיה: x=404, y=21624, w=269, h=917

פרק 63 — כותרת 2 מספר 1 - הערות בסוגיית הגרמה

21 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 11 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 11 פרק 63
סיבה: (סיבה לא ידועה)

חיבורו הבשרים לשחיטה, ומשמעות חיתוך זה ביחס לכל הסימן, היא לכאורה בביטול היות הסימן שלם במשמעותו החיונית, וכיון שאמרנו שמשמעות זו היא בהיותו מעבר מפה לחיבורים, הרי שמשמעות זו אחת בכל צורת הסימן, היינו, היותו כצינור חלול. ופעולת החיתוך תהיה בביטול החיבור המהווה קיום צורה זו, ויהיה משמעות בחיתוך זה במה שהוא מבטל שלימות הסימן הנצרך לקיום הסימן בחיוניותו.

ביטול קישורי בשר מסוימים במקום החותך מול החתיכה כוללת בחיות הסימן

אמנם היה לדון בגדר פעולת החיתוך שתהיה במשמעות חלוקה ממשמעות הכוללת דשלימות הסימן, והיינו, שתהיה פעולת החיתוך ביטול החיבור המסוים, ולא ביטול כלל הסימן. ומשמעותו הנבחנת, במה שיש בחיתוך זה ביטול שלימות הסימן, תהיה בבחינת מלאה מקום. והיינו, שיש לשמוע בזה גדר חיתוך בשני אופנים, או נאמר שגדר החיתוך אינו בכלל הסימן אלא במקום החתך בלבד, במשמעות ביטול החיבור דקישורי הבשר המסויים, ובלא שייכות ישירה למשמעות ביטול שלימות הסימן, ואלא שתהיה משמעות זו מועילה ביחס למקום הראוי לחיתוך, היינו, שבפעולת שחיטה האמורה בתורה נאמר שיהיה חותך קישור בשר מסויים זה, היינו, הפרדת חיבור זה. ובגדר נפרד מה שמקום זה כשר לשחיטה הוא משום משמעות שיש במקום זה ביחס לכלל הסימן. או דילמא פעולת חיתוך האמורה אינה בחיבור מסויים זה, שיהיה חותך קישור בשר הזה אלא גדר הפעולה היא ביטול שלימות הסימן, אלא שאמרה תורה דבעינן שיהיה זה בחיתוך, וממילא יהיה גדר בחיתוך להוא חתיכה לחיות.[א]

פגיעה בשלמות כללות הגרוגרת מול חיתוך הקנה עצמו בחיותו

והנה כבר הערנו במה דלגבי טריפות איכא למ"ד דחשבינן לטולא גרוגרת כחלא כדאיתא בגמ' (מז:) דנסתפקו אי בדקינן ברוב עוביה או ברוב חללה (וכתב שם ברש"י דהיינו משום שהיא עבה לצד מעלה וסתמא דקנה מלמעלה נפסק (היינו מצד פנים ולא מצד חוץ)), וע' שם דמשמע דאיירי אעובי בשר המחבר שאר טבעות. ולעומת כן לגבי שחיטה לא חשבינן אלא לקנה (היינו קרום), דהא לא נחתו לדון אלא לגבי שאר טבעות ומשום הקיפן רוב קנה, אבל בשר המחברם פשיטא דלא חשיב אפילו להצטרף להיקף שאר טבעות. ולכאורה ביאור החילוק דלגבי טריפות אף דבעינן לחיות דקנה, והוא בקרום, אבל כיון דקרום עצמו תלוי בשאר גרוגרת, הרי ליתכן טריפות משום רוב עוביה אף אי לית בה רוב חלל (ואולי משום דבזה קים לן דלא תעמוד שלימות חללו לאורך זמן, או שאין מועיל רוב חללו לחיות אחר דבחסרון רוב עובי גרוגרת יתבטל קיום חיות הנעשית ע"י רוב חללו). אבל לגבי שחיטה כיון דבעינן לחיתוך סימן בחיותו, ולא רק לחיתוך הגורם ביטול החיות, לא יהני לזה אלא בחיתוך קנה עצמו. וכן יש לשמוע מה דלא דמו בגמ' לטריפה אלא מדין חלי קנה פגום ולא מפסוקת הגרגרת סתם (וכ"ז דלא כהרמב"ן).

החשבת שחיטת מיעוט כמשלימה לרוב קנה חתוך

אמנם עדיין יש לדון מהא דחלי קנה פגום והוסיף כל שהוא, דאי כדאמרן דבעי לחיתוך החיבור מה מהני להצטרף מה שהיה פגום מעיקרו, ובהכרח לומר דאף שאנו אומרים שיש גדר נפרד בחיתוך החיבורים שאינו טובע מנטילת החיות, גם יהיה גדר טולל כל החיבורים במה שהם מהווים היקף הקנה, ושנאמר שמי שחתך רוב קנה ישווה למי שהוסיף כל שהוא על חלי פגום, וכביטול יש בחתיכת האי כל שהוא לתת גדר חיתוך דשחיטה אף בחלק הפגום (וכמו דמשמע ברש"י (יט. ד"ה מידי דהוה) דמצטרף חלי קנה פגום לשחיטת כל שהוא להיחשב שחיטת רוב משא"כ בהגרים שלים וכו')[ב].

א. ונמצא דומה לזה במח' אביי ורבא בנתכוון לחתוך וכו', דבעי רבא שיתכוון לחתיכה דאיסורא, וכיון דהתם איירי אכוונת פעולה (ולא מחשבת מלאכה), הרי בהכרח שלושה גדרים בחיתוך, במשמעות הפעול (מלאכת מחשבת), במשמעות הנפעל (חתיכה דאיסורא), ובמשמעות הפעולה (חתיכה בעלמא), ולנידון דידן יש לדמות שני משמעויות האחרונות. ואחר העיון זה אינו, דיותר יש לדמות כוונת זביחה לגדר האמצעי, וא"כ הרי דחתיכה שאמרנו בשחיטה בשני מובניה אינה אלא ביחס למשמעות האחרונה. ואכמ"ל.

ב. והעירוני שיש לדחות שאין כוונתו דבחצי קנה בעי להצטרף, ואכן די במעט ששחט אחר דאיכא לרוב קנה חתוך, אבל בהגרים לא חשיב דרוב קנה חתוך דהגרמה לאו מקום שחיטה. ונכון. ועכ"פ אף אם אכן ולא נמצא גדר הכולל כלל החיבורים ביחס למעשה שחיטה, הרי דמצאנו כן לגבי מה דבעי שיהיה רוב קנה חתוך.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 22px מתוך (8%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה כבר הערנו במה דלגבי טריפות איכא למ"ד דחשבינן ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=735

עמוד 12 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 12 | פרק 63
סיבה: (סיבה לא ידועה)

היקף הטבעת בחלק מאורך הקנה בהגדרת קנה לענין הותוך

והנה לפי"ז יש לדון במוגרמת דרב ושמואל, ובחסרון דשחיטה בשאר טבעות, והנה בגמ' איתא דתליא בהיקף הקנה, והנה כיון דמחלקינן בטבעות עצמן בין טבעת הגדולה לשאר טבעות, בהכרח שאין בזה צירוף הטבעות יחד. וא"כ הרי דחשבו להיקף דקנה אף דלא הוי אלא בחלק מאורכו, ואיכא למידק הלא לא הוי האי היקף (או רובו) אלא במעט אורכו של קנה, ולמה יהני זה לשווינהו כקנה (ותא חזי דלא בעו למיחשב בשר המחבבן משום שחופה רוב או כל אורכו אפילו כצירוף להיקף שאר טבעות), ובהכרח דלא בעי לשווינהו כקנה אלא ביחס למה שיש לחלקו באורכו חלקים חלקים. ויש לנו למצוא גדר נפרד בקנה ברובי חלקיו, דכאמור ביחס להיות מקיים החלל דתליא ביה חיות הוא ולאי גדר אחד בכל אורכו.

ביטול הקנה במקיים חלל חיוני בחותוך היקפי טבעותיו

ולפמשנ"ת לכאורה גדר זה בקנה הוא ביחס לפעולת חיתוכו, היינו, מה דכל חלק בהיחתכו הוי ביטול קנה בגדרו כמקיים החלל החיוני. אבל עדיין אין זה ברור דהנה אמרו בגמ' לקמן (מה.) דין טריפה באורך הגרוגרת בנקב שיש בו חסרון כאיסר, ולכאורה פשוט דלא יהני חתיכה כזאת לגבי שחיטה אף שיש להכלילה בגדר האמור, היינו, חיתוך חלק שבהיחתכו הוי ביטול קנה בגדרו במקיים החלל החיוני (ואמנם היה לחלק כדלעיל דשאני לגבי טריפות דחשיב טריפה אפילו יש בו רק גורם נטילת חיות עתידי משא"כ בשחיטה, אבל עדיין יקשה מנסדקה לאורכה דלכאורה לא גרע מפסוקה, ולמה לא נאמר דיהני ג"כ שחיטה באורכה למר כדאית ליה. עי"ש) ובהכרח למצוא גדר נפרד ברובי הקיפיו דווקא.[א]

ג. שלושת מיני הכוונה בשחיטה וגדרי רובו ככולו במעשה ובמקום השחיטה

כוונת החתיכה לחיבור, כוונת שחיטה לסימן, וכוונת זביחה להבשר הבהמה

והנראה בזה בהקדם מה שמצאנו בכוונת שחיטה שלושה מינים,[ב] האחד, כוונת חתיכה בעלמא, והיינו, שיהיה מכוון בעשייתו במה שיש בה לחתוך חיבור. השני, כוונת חתיכה בדבר במשמעות שיש בחיתוכו, וכמו חתיכת סימנין, היינו שחיטה, ויתרה על הראשונה, שהיא מיוחסת אל הדבר, היינו, הסימן, במה שע"י החתיכה יהיה בו שינוי (כמו שקודם החתיכה היה אחד ועתה שנים). והסוג השלישי, כוונת זביחה, היינו, מה שיש בעשייתו בדבר להכשירו, כמו בהיתר אכילה, ויתרה על קודמתה, שהיא כוונת יצירה ולא שינוי (ועיקר חילוקה משינוי הוא במה שאין הנעשה גדר בדבר קודם העשייה, היינו, דבדבר מחובר אף בבהיותו מחובר יש למצוא נפרדותו האפשרית, אך כוונה הנ"ל, אין למצוא בדבר). ומיניה שלושה גדרים בנעשה, היינו, חתוך, שחוט וזבוח, ושלושה דברים שיש לעשות בהם, היינו, חיבור, סימן ובהמה. ובזה יש להבין חילוקי גדרים בשחיטה, האחד, בחיתוך החיבור, וכמו שאמרו השוחט בשנים או שלשה מקומות, וחשבו מקומות נפרדים בסימן אחד. השני, בשחיטת סימן, וכמו שאמרו רובו של אחד כמוהו, ולא אמרינן דרוב שחיטה ככולה (להכשיר סימן והלין). והשלישי, בשחיטת הבהמה, וכמו שאמרו בפסול שהייה וכו'.

החותך החיבורי בשר הקנה ביחס למקום הבשר המנתק את הראש מהגוף

ומעתה יש להבין גדר שחיטת קנה במה שהיא פעולה בחיבורי היקפו, דהנה הערנו לעיל מה דמשמע דגדר שחיטה בסימנין טבע ממשמעות שחיטה דבהמה דהיא מן הטואר ובמה שמנתק הראש משאר הגוף, ומיניה בסימנין במה שהם מהווים שייכות הראש עם הגוף משום ריאה

א. וביתר ביאור דאף אמנם דבשלמותו חשוב הקנה אחד, הרי שיש למצוא חיבורו בכמה גדרים. האחד, בחלקים כתותים. השני, במשכי אורכו, והשלישי בהיקפי רוחבו (היינו, דלגבי משכי אורכו יחשב חלקי אורכו כתותים, ולגבי היקפי רוחבו יחשב חלקי רוחבו כתותים כטבעות טבעות כמלוא החוט), ואם נצרף לזה עובי שיש לקנה הרי שהרכבו בזה כתות אף בו (היינו, כמו בהיקף שברוחבו שיהיה חלוק היקפים היקפים זה מקיף את זה) ויהיה גדר חיבור נפרד בכל חלקים אלו.

ב. היינו, דמלבד כוונת עשייה סתם שיכוון לעשות פעולה ולא שיעשה מאיליו, והיינו חילוק דנפלה מהפילה הוא, יש למצוא גם כוונה במעשה, וגדר כוונה במעשה, היינו, במה שיש לנעשה להגדיר העשייה, כמו שנאמר דכוונה להיות דבר נחתך היינו נעשה, מגדירה את העשיה בשם הנעשה, היינו, חתיכה (ויש לך לחלק גדר כוונה הנ"ל ממחשבה, שהיא גדר בנעשה במצבו כתוצאת העשיה, היינו, חתוך, ופשוט)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 128px מתוך (47%) 269px. פסקה חתוכה: "והנראה בזה בהקדם מה שמצאנו בכוונת שחיטה שלושה מיני..."

מיקום הבעיה: x=404, y=12974, w=269, h=345

שלמות טקסט | HIGH | סוג: text-completeness | עמוד 4 (נציג) | פרק 63 | גלובלי
סיבה: מילים במקום לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד

סימן א

הערות בסוגיית הגרמה

הנה סוגיית הגרמה בהיותה תלויה בכמה מעיקרי גדרי שחיטה (כמו מקום שחיטה, וגדרי סימן בכלל, וקנה בפרט, ודין רובו ככולו, ודין רוב הנאמר בסימנין, וגדרי מעשה בכלל ושחיטה בפרט, ועוד), ובשיקולם יחד, חמורה היא. ואיתא במנחות (כט.) תנא דבי רבי ישמעאל שלשה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים וכו' ויש אומרים אף הלכות שחיטה שנאמר וזה אשר תעשה על המזבח. ופרש"י (ד"ה הלכות) שלא היה מבין מהיכן היא מוגרמת. והי"ע.

א. משנת השוחט מתוך הטבעת וגדרי פסול הגרמה בסימנים ובצוואר

מחלוקת ת"ק ור' יוסי בר' יהודה בשיור מלא החוט על פני כולה או רובה

מתני' (יח.) השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשרה ר' יוסי בר' יהודה אומר מלא חוט על פני רובה. ומבואר בגמ' דמשנתינו עוסקת בדין הגרמה, שהוא מחמשת פסולי שחיטה הנלמדים מהלל"מ, שהייה דרסה חלדה הגרמה ועיקור (לקמן כז.).

הקדמת הפסול התלוי במקום שחיטה בבוואר לשאר פסולי שחיטה

ויש לבאר למה לא נשנתה הגרמה יחד עם שאר הפסולים הנ"ל בפרק השוחט, ובפשטות יש לומר דכיון לדין הגרמה תלוי גם בדינא דמקום שחיטה דאיירי בה במשנה לקמיה (גבי עורף וצואר), שהוא גדר קודם לפסולי שחיטה נקטיה ליה הכא (ועדיין קשה דהוי ליה להביאו אחר המשנה אחר דהוא חילוק בתוך המקומות האמורים שם, ואולי כיון דאחר כן מסכה המשנה לשאר דברים בכשר כאן פסול כאן וכו' לא בעי לחלק. ול"ע).

הטיית הסכין ושחיטה שלא במקומה לענות שוחט מתוך הטבעת

ועוד יש לבאר מה שלא שנו דין הגרמה בגדרו,[א] היינו, דילא ממקום שחיטה (וכמו דאיתא בגמרא שחט שני שליש והגרים וכו'), דלכאורה כיון דעיקר ענין שיור מלא או רב החוט הוא שלא יהיה מיעוט או יותר שלא במקום שחיטה, מהו שנקטו לשון זו, דהא תנן השוחט מתוך הטבעת והול"ל וילא מתוכה וכו', ודי בזה אפ' אי נימא דבעי לכלול בזה גם דין לטבעת העליונה היא סוף מקום כשר לשחיטה (ובאמת דגם זה ליכא למשמע מליסנא דמתני', ופוק חזי דבעי רש"י ללישנא דתוספתא להוכיח דהאי טבעת היינו העליונה דווקא,

---

א. ובפשר לשון הגרמה כתב ברש"י (לעיל ט. ד"ה שהייה) לשון הגרמה שמכריע ידו לצאת חוץ ממקום הכשר שחיטה. ע"כ. והיינו, שמטה ידו (והסכין). ואמנם לקמן (יח: ד"ה מוגרמת) כתב דכל שלא במקום שחיטה קרי הגרמה כדאמרינן לקמן (דף יט.) הגרים שליש ושחט שליש אלמא תחלת שחיטה שהיא שלא במקומה קרי הגרמה ועדיין אין כאן הטיה. ע"כ. וע' בפירושו למלכים (ב פ"ט יג) דכתב גרם אורליו בלע"ז (חריץ) לשון פגם והגרמה שבהלכות שחיטה מן הלשון הזה הוא ששורט והולך ויורד ונראה כמין גבשושית למעלה.

הודעת ה-audit: 3 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 64 — כותרת 2 מספר 2 - גר שנתגייר כקטן שנולד

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 3 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 4 | פרק 64
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מז.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד בכור לכהן לפטר רחם הוא בישראל, ולא לנחלה דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מצרי רחמנא אפקריה דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

די בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה וצורך אפקריה לזרעיה להתיר שאר האב

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה דבלא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו חשוב אביו ואע"ג דבעודו מצרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה. ומיהו בפרק נושאין על האנוסה אמרינן הא דאמור רבנן וכו' צריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דכקטן שנולד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאתי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חליצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

הצורך בהפקרת הזרע בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליכא למימר בקטן שנולד

ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (מח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא דאמור רבנן אין אב למצרי

ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד דמי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא משום דשטופי זימה הוא ולא ידעינן אבוה מנו אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו חבושים בבית האסורים דלא נבעלה לאחר חיישינן ואי נולד בקדושה דליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב דהא ודאי אבוה הוא. ע"כ.

סתירת הפקרת הזרע מירושת גוי את אביו דבר תורה וייחוס שאר לענין פריה ורביה

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי אמאי לא אמרינן אפקריה וכו', דהא קרא איירי אפילו בגויותם (וכדמייתו לה בברכות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנידה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו אחריו אמאי יורש את אביו דבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו לאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חייס. וברש"י דכתב דהוא אף בדין נחלה יותר קשה (דלולא דברי רש"י היה לחלק לומר דאין זה משום שייכות בן לאביו וכו').

ספק במציאות והות המוליד לעומת הפקעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמיא

ועוד קשה לי למה הו"א דאין אב למצרי הוא משום דשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק דליהוי ספק לגבי זהות האב ולא בעצם השייכות דהיא כלפי שמיא גליא, ואי תימא דיש במנהגם לבטל שם אבהות מהם הרי שי"ל כן אף בידיע, היינו, דמאחר דלא קפדי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יתגי מה דאנן קפדינן).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 19px מתוך 269px (7%). פסקה חתוכה: "ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (צח. ד"ה הא וגו')..."

מיקום הבעיה: x=404, y=3847, w=269, h=570

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 64 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מו.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד בכור לכהן לפטר רחם הוא בישראל, ולא לנחלה דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מצרי רחמנא אפקריה דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד דמי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא משום דשטופי זימה הוא ולא ידעינן אבוה מנו אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו חבושים בבית האסורים דלא נבעלה לאחר חיישינן ואי טעמא בקדושה דליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב דהא ודאי אבוה הוא. ע"כ.

די בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה וצורך אפקריה לזרעיה להתיר שאר האב

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנס פי' טעם זה דבלא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו חשוב אביו ואע"ג דבעודו מצרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה. ומיהו בפרק נושאין על האנוסה אמרינן הא לאסור רבנן וכו' דצריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דכקטן שנולד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאתי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חליצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

סתירת הפקרת הזרע מדרשת גוי את אביו דבר תורה ויחוס שאר לענין פריה ורביה

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי אמאי לאמרינן אפקריה וכו', דהא קרא איירי אפילו בגויותם (וכדמייתו לה בברכות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנידה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו אחריו אמאי יורש את אביו דבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו דאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חיים. וברש"י דכתב דהוא אף בדין נחלה יותר קשה (דלולא דברי רש"י היה לחלק לומר דאין זה משום שייכות בן לאביו וכו').

ספק במציאות והות המוליד לעומת הפקעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמא

ועוד קשה לי דמה הו"א דאין אב למצרי הוא משום דשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק דליהוי ספק לגבי זהות האב ולא בעצם השייכות דהיא כלפי שמיא גליא, ואי תימא דיש במנהגם לבטל שם אבהות מהם הרי שי"ל כן אף בידיע, היינו, דמאחר דלא קפדי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יהני מה דמאן קפדינן).

הצורך בהפקרת הזרע בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליכא למימר כקטן שנולד

ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (צח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא לאסור רבנן אין אב למצרי

הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 64 | גלובלי

סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מז.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד בכור לכהן לפטר רחם הוא בישראל, ולא לנחלה דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מצרי רחמנא אפקריה דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

די בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה וצורך אפקריה לזרעיה להתיר שאר האב

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה דבלא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו חשוב אביו ואע"ג דבעודו מצרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לענין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה. ומיהו בפרק נושאין על האנוסה אמרינן הא לאמור רבנן וכו' לצריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דכקטן שנולד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאתי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חליצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

הצורך בהפקרת הזרע בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליכא למימר כקטן שנולד

ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (צח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא לאמור רבנן אין אב למצרי ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד דמי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא משום דשטופי זימה הוא ולא ידעינן אבוה מנו אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו חבושים בבית האסורים דלא נבעלה לאחר חיישינן ואי טבל בקדושה דליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב דהא ודאי אבוה הוא. ע"כ.

סתירת הפקרת הזרע מדרשת גר את אביו דבר תורה ויחוס שאר לענין פריה ורביה

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי אמאי לאמרינן אפקריה וכו', דהא קרא איירי אפילו בגויותם (וכדמייתו לה בברכות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנדה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו אחריו אמאי יורש את אביו דבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו דאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חיים. וברש"י דכתב דהוא אף בדין נחלה יותר קשה (דלולא דברי רש"י היה לחלק לומר דאין זה משום שייכות בן לאביו וכו').

ספק במציאות והות המוליד לעומת הפקעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמא

ועוד קשה לי למה הו"א דאין אב למצרי הוא משום דשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק דליהוי ספק לגבי זהות האב ולא בעצם השייכות דהיא כלפי שמיא גליא, ואי תימא דיש במנהגם לבטל שם אבהות מהם הרי שי"ל כן אף בידיע, היינו, דמאחר דלא קפדי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יתגי מה דאנן קפדינן).

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 66 — כותרת 2 מספר 4 - ב. בגדר שם תפילין ובגדר כתב דפרשיות והנכתב בהם

7 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 4 פרק 66
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

ב. בגדר שם תפילין ובגדר כתב דפרשיות והנכתב בהם

א. בגדרי שם תפילין וכללות חלקיו

פרשיות בכתב, בתים באות זיכרון, ורצועות לקשירה

והנה חפצא דתפילין מורכב משלשה חלקים והן הפרשיות, הבתים והרצועות. והיינו, כתב, תיק שלו, וקשירתו. ודין כתב דפרשיות נלמד לכאורה מהא דכתיב והיו הדברים האלה וכו' והוא משותף לק"ש ות"ת ומזוזה (היינו בפרשיה דשמע ומדכתיב ושמתם את דברי בפרשיה דוהיה אם שמוע וכן בשתי הפרשיות כדכתיב בהן). ודין הרצועות לכאורה פשוט שהוא נלמד מדכתיב וקשרתם דע"י רצועות קושרים האות האמור. ודין הבתים נלמד לכאורה מלשון לאות האמור בשל יד, ולשון טוטפות וזיכרון האמור בשל ראש, וכמו שאמרו דכיון דילפינן מלטוטפות דהוו ארבעה, ואמרו שמא יתנם בארבע בתים מארבע עורות קמ"ל, זיכרון אחד דהוו הכל מעור אחד, וכן באות דתש"י דאמרינן דאם כתבן בארבע עורות צריך לדבק משום לך לאות כשם שאות דבחוץ (היינו שהם משמעות דאות דהוא בבית) אחת, כך אות דבפנים (היינו דכתיב לך לאות) צריך שיהיה אחת וכו'. וא"כ פירוש הפסוק והיו היינו הדברים אלה וכו' וזה שייך בכתיבתם על גבי קלף, והא דכתיב לאות על ידך וכן לזיכרון ולטוטפות בין עיניך היינו באופן דהוו אות וזיכרון וכו', וזה שייך בנתינתם בתיק היינו בתים, ומאי דכתיב וקשרתם זה ע"י רצועות.

חלוקת בתים בראש וסימן לפרשיות ביד

ודטוטפות איירי אבתים דהא אמרינן דילפינן מיניה לארבע פרשיות בארבע בתים, והרי לדין ארבע פרשיות עצמן לא בעינן להאי לימוד כאמור, דזה נלמד מגוף מה דכתיב דין דתפילין באלו ארבע הפרשות, ועוד דהרי דין ארבע פרשיות האי גם בשל יד דלית בהו דין טוטפות. וכן משמע כמ"ש לעיל דמהאי לימוד הוה אמינא דיעשה ארבע בתים מארבע עורות וכו'. וא"כ דין בית דתש"ר נלמד משתי מקראות אלו, חלוקת הבתים לארבע מלטוטפות, ועוד הבתים האחד מזיכרון, ודין בית דתש"י נלמד מלשון אות דמשמעותו שאינו הדברים עצמן היינו הפרשיות, אלא רק סימן להם וזה הבית דתש"י.

קדושת פרשיות בספר תורה שנקבעו בבית או חפצא עצמי של אות שנקבעו בו דברים

והנה יש לחקור האם שם תפילין הוא בפרשיות, ודין בתים ורצועות הם רק לקיום ההנחה דוהיו והקשירה דוקשרתם, או ששם המצוה באיחוד כולם ובמשמעותם הכוללת. וביתר ביאור שלכל א' יש לומר שגדר פרשיות התפילין הם כמו ספר תורה, והיינו שכתיבת הדברים האלה (היינו היותם כתובים ולא כמעשה) יש בה חשיבות בפני עצמה (אפשר משום שבהיות הדברים כתובים וראויים לקריאה הרי הוא מעמידם שיתקיימו לזכרון, ויש זה גם יכולת הוראה למי שלא שמעם בעצמו וכו'), ויש בזה לבד גדר אות וזיכרון, וגדר מצות תפילין בבתים וקשירה הוא לקביעות זה האות (וכעין שציוותה התורה למלך שיהיה עמו ספר תורה תמיד, כך ציוותה שיהיו פרשיות הללו תוספת על עצם חשיבות שיש בכתיבתם, שיהיה אות שבהם על ידך וכו' היינו שיהיו מונחים וקשורים עליך), וא"כ יהיה גדר הבתים ככים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 106px מתוך 269px (39%). פסקה חתוכה: "והנה יש לחקור האם שם תפילין הוא בפרשיות, ודין בתים..."

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

עמוד 7 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 7 פרק 66
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הגדרת חשיבות הידיעה הנקשרת לאות כמערכת לשינון הדיבור

ונראה לומר שיש בזה גדר נוסף דכתיבת הדברים, והיינו, דאמנם ביחס לדברים דאיירי בהו לשון וקשרתם וכתבתם ליתא לכתיבה לטוטפות, דגדרם הוא ידיעת מה שיש במשמעות הדברים עצמם. אבל ביחס לחיוב ידיעתם, הרי שיש משמעות גם לטוטפות שנאמרו בהם. וכמו בפרשת שמע שנאמר בה חיוב השמיעה והאהבה והקריאה והשינון והדיבור ואות וטוטפות ומזוזה, ומשמעות זו היא הן למצוה שלהם, כי ידיעת דבר ע״י קשירתו לאות, הוא גדר בחשיבות ידיעתו. היינו שידיעה זו שאני קושר לאות היא ידיעה שצריך לדעתה ע״י קשירה לאות. וכן בשאר מצות הכתובים עימה שיש בהם להגדיר הידיעה שנעשית ע״י קשירתם, שהיא ידיעה הנצרכת לקריאה ושינון וכו׳. וכן יש לומר בשאר פרשיות, שכתיבת למען ירבו ימיכם וכו׳ היא גדר בידיעת עול מצות וכו׳ (ובזה יש לבאר מה דאיתא בגמ׳ (ברכות יד:) אמר עולא כל הקורא ק״ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. ומשמע דהוא משום מצוותה ולא ככל קורא בתורה).

החלת שם כתיבה עצמי על כללות הפרשה

ונראה דזה ביאור הלימוד דוכתבתם הכל בכתב, דהיינו כיון דהוא מוסב אוהיו הדברים האלה, היה די לומר וכתב על מזוזות וכו׳. שתעשה שיהיה הנכתב (או מכתב היינו דבר הכתוב וכו׳), וא״כ משמעות וכתבתם היינו וכתבת שלהם (או וכתוב אותם), והרי שנתן לכתיבה שלהם גדר כתיבה עצמי, והוא מוסב אטולה פרשה (היינו שהיה לומר והיו הדברים וכו׳ שיננת בניך דיבורך בו וכו׳ קשר לאות וכו׳). וכן בכולם.

תוצאת הכתיבה בהוויית הדברים בתפילין לעומת מעשה כתיבה במזוזה

ומעתה יבואר ביותר גדר הילפותא (מגילה ט.) דוהיו בהוויתן יהיו שאין נכתבים אלא בלשון הקודש, היינו דמליפנא דכתוב לא ילפינן אלא שיכתוב, ואי חשוב כתיבה אף בלשון אחר די בזה. אבל כיון דהוא מוסב אוהיו, הרי דביאורו דתולאת כתיבתם היא והיו, ומעתה יש לבאר יותר מה שאמרו דוכתבתם איירי אף אתפילין, כי הלא איירי בגדר כתיבה שלהם ככלל, ובזה יבואר דוכתבתם הוא מיעוט לגבי כתב דוקשרתם דהוא נסוב אוהיו, ומעתה יבואר בדקדוק מש״כ לקמן, דאף שדין מעשה הכתיבה נלמד מוכתבתם עלם כתב דתפילין הוא בגדר נוסף, היינו דוהיו. משא״כ במזוזה דאיירי רק אכתיבה. ודו״ק.

דין במורן ושלילת תרגום בחלק ממעשה הוויית הכתיבה

וא״כ הרי שיש למצוא בדין כתיבה האמור שני גדרים, ביחס למעשה הכתיבה, וביחס לתולאתה. והיינו, דאם אכן גדר הכתיבה הוא במעשה שלו, משמעות מה שאמרו והיו בהוויתן יהיו אין היא ביחס לתולאת הכתיבה לבד, אלא היא גדר גם במעשה הכתיבה, וכמו מי ששומע דברים וכותבם תוך כדי שמיעה. ויש ללמוד מזה גדר כתיבה עצמה שנעשית כסדרה, וכן שאין לכותבם בלשון אחרת, כי המתרגם יצטרך לשמוע דבר בשלמותו ולתרגמו, ואין זה כתיבה האמורה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה חתוכה: "ונראה דזה ביאור הלימוד דוכתבבתם הכל בכתב, דהיינו כי..."

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=581

פרק 67 — כותרת 2 מספר 5 - ג. בדיני עשייתו וגדרים הנוגעים לזה

12 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 67

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ורשב"ג אף בעיבוד לשמה בקלף ומחד טעמא (וכמו שכתבו תו"ס ור"ח שם), לאי נימא דלא קאי רשב"ג אלא בבתים לבד, ועכ"פ הוכיחה הגמ' מזה לדין כתיבה לשמה (ואף אי נימא דבקלף כ"ע לא בעי עיבוד לשמה), ל"ע שהרי היה לכאורה לחלק בין דין עיבוד בתים לדין כתיבה, דכתיבה יש בה משמעות הנכתב אף בלי מחשבה משום דבר הכתוב בו (ועוד דלגביו חשוב טפי משמעותו בקיומו, היינו, הדבר הכתוב והנקרא, ממחשבת עשייתו), וי"ל דאכן לא בעי רשב"ג כתיבה לשמה, ואעפ"כ בעי כן בבתים, משום שעיקר שם תפילין שיש להם הוא בעשייתן (משא"כ אי איירי אף אקלף דכתביה, דאז מוכח דלא סגי בעצם הכתב שעליו ומשמעותו בהיותו, וכ"ש בכתב גופיה) ואמנם מלאנו בראשונים דקדקו דאף בבתים איתא לטרת שין דהוה הלל"מ, אבל אין זה נוגע לחילוק האמור, דאף אי נימא דהוה סיבה לחייב עיבוד לשמן אין זה ק"ו לכתיבה, דהאי שי"ן נעשית מעור עצמו ולא כתיבה עליו. וגם אין לומר דכ"ע מודו דבקלף בעי לשמה, ועכ"פ הוכחה ברייתא דבתים, דהרי משמע דאיכא למ"ד דלא בעינן לשמה. ולומר דרק עיבוד דבתים הוי כ"ש לכתיבה ולא עיבוד דקלף שלהם, אין לו מובן. ויתבאר לקמן דזוהי אכן דעת רש"י ורמב"ם, ולכ"ב כאמור.

עוד הובאה ברייתא הנ"ל בגמ' סנהדרין (מח:) לתלות בה מח' אביי ורבא אי הזמנה מילתא או לא (באורג בגד למת ועוד לא גרכוהו בו) כתנאי, במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל, ומצאנו בזה שתי פירושים, דרש"י כתב דת"ק סבר כרבא דהזמנה לאו מילתא היא, וע"כ אין תועלת במחשבת עיבוד העור לשמה דהוא רק הזמנה ולא אכפת לן בה, ומיניה דרשב"ג סבר כאביי דהזמנה מילתא היא, ויש בעיבוד העור לשמה משמעות הזמנתו לתפילין, ובעינן לה. ובתוס' כתבו משמיה דר"ת להיפך, דת"ק סבר כאביי ולא בעינן עיבוד לשמה משום דדי במה שהוא מחשב ומזמין העור לתפילין (או בתיקונים קטנים) אחר העיבוד דהזמנה מילתא, ורשב"ג סבר כרבא דלאו מילתא היא, וע"כ בעינן למעשה לשמן היינו העיבוד, דלכ"ע חשיב יותר מסתם הזמנה. ולטולי עלמא בעינן שיהיה העור עומד לתפילין, לת"ק בזימון במחשבה, ורשב"ג במחשבת עשייה. ובר"ח

בסנהדרין (הביאוהו בתוס' מנחות שם) כתב כר"ת דרבא כרשב"ג דלא סגי בהזמנה לבד ובעינן עיבוד לשמה.

חילוק בין עיבוד בתוס' לעיבוד קלף תפילין וס"ת

ובתוס' הקשו על פרש"י דרבא סבר כרשב"ג דלא בעי עיבוד לשמה, דהלא קימ"ל הלכתא כרבא וכלאיתא בגמ' הנ"ל, וא"כ הלכה היא דלא בעינן עיבוד עור לשמה, ומאידך בגמ' גיטין (נד:) במעשה דר' אבהו בהפסד שכר סופר שלא עיבד לשמה אמרו בפשיטות דעיבוד גוילי ס"ת שלא לשמן פוסל, ובתוס' מיאנו לחלק בין עיבוד לגוילי ס"ת העשויים לקדושה דכתיבה ובין עיבוד דבתים, דהא אף בבתים איתא לכתיבה דשי"ן בתש"ל (ובאמת חשיבות השי"ן ככתב אף רש"י מודה בה וכדכתב בשבת כח: דמשום האי שי"ן חשוב תורה כמו קלף ועורו כלול במיעוט דבפיך וכו').

שלילת עיבוד לשמה מכל וכל לעומת חיובו בקלף תפילין

ובתוס' רי"ל בגיטין דפירש כרש"י עמד ע"ז וכתב, דאכן לא קימ"ל כר' אבהו דהוא סבר כרשב"ג, אלא כרבא דסבר כת"ק דלא בעינן עיבוד לשמה, ואף בגוילי ס"ת לא בעינן עיבוד לשמה, אבל ברש"י לא משמע כן דבגמ' במנחות (מב: ד"ה תפילין וליבור שאחריו) אמרו תפילין אין להם בדיקה, וכתב רש"י שם, דקלף דתפילין בעי עיבוד לשמה, ודספרים ומזוזות לא בעו עיבוד לשמה. ע"ש. ובתוס' שם הזכירו דכן הוא דעת הרמב"ם דבמזוזות דלא בעו עיבוד לשמה, ונתקשו בהא דספרים מגמ' גיטין דאיירי בס"ת, וכתבו דאפשר דאיירי אשאר ספרים. ועכ"פ משמע דאף רש"י ס"ל בקלף דתפילין דבעי עיבוד לשמה, ול"ל כהא דחילקו בתוס'. וכאמור אף רש"י סבר דשי"ן הוה ככתיבת תורה דקלף, ול"ב בחילוקם.

פירוש רש"י לעומת שיטת ר"ת והתוספות

לימוד מזה שעיבודו הזמנה או תלות בעצם דין הזמנה

ועכ"פ יש לשמוע מזה לגבי מקור חיוב מחשבת עשייה לשמה בתפילין, דאם אכן דין עיבוד לשמה תלוי במח' דהזמנה הרי שיש לבארו בשני פנים. או דכ"ע מודו בחיוב זה ואית להו איזה לימוד בזה, ולא נחלקו אלא בעיבוד, ומשום דבהם הוא רק הזמנה (וזה יתכן בין לרש"י ובעיבוד דבתים, ובין לתוס' בכל עיבוד), או שנחלקו בחיוב זה גופא, דמ"ד הזמנה לאו מילתא סבר דלא יתכן כזה חיוב כי אין דרך לקיימו, והחולק חולק, ונצטרך לומר שנחלקו אף אי איכא ללימוד בזה (וזה יהיה רק לרש"י). ולפי האמור לעיל, דמשמע

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 103px מתוך 269px (38%). פסקה חתוכה: "ועכ"פ יש לשמוע מזה לגבי מקור חיוב מחשבת עשייה לשמה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=920

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

ד. ביאור גדר איסור דתשמישי המת וגדר הזמנה לו

איסור מחמת מעשה השימוש שעבר או קביעות החפץ לשימוש עתידי

והנה דין שיהיה הדבר אסור ע"י הזמנתו לתשמיש המת, הרי הוא ביחס לגדרי איסור שנאמר בתשמישי המת לכ"ע מודו בו, ויש לבאר תלות גדר שיש בהזמנה להיותו בפועל, ומה שיש לעיקר האיסור להגדיר הזמנה שלו, והנה בגדר איסור דתשמישי המת עצמם, והיותו שייך בהזמנה למ"ד הזמנה מילתא, מצאנו שכתב רש"י (סנה' שם) דהוה כאילו כרכוהו בו. ע"כ. ומבואר דעיקר דין תשמישי המת נאמר במקרה שכרכוהו בו, וכן מבואר דלמ"ד הזמנה מילתא היא גדר מה שנאסר בהזמנה הוא משום דדבר המוזמן חשוב כאילו נעשה בו מעשה האוסר בעיקר הדין.

ולבאר גדר זה יש לנו לחקור בגדר האיסור כשכרכוהו בו כבר דלכ"ע נאסר משום תשמישי המת, והנה לכאורה פשוט דלא חשיב תשמישי המת בכריכה הנ"ל אלא בדבר שייחדו למת (או למתים הרבה), דבדבר העשוי לשאר תשמישין ולא שימשו אלא באקראי לא חשיבי תשמישי המת, דלקמייה דימנו לסודרא ואף למ"ד מילתא בעו אזמניה ולא די בדר ביה, וההכרח דהאיסור בדבר שכרכוהו כבר אע"פ שהוסר אינו משום שדבר שבפועל שימש מת נתפס ונאסר לעולם, וכדוגמת מה שאמרו במת מצוה שתופס מקומו אף בלא יחוד ורצון (ואף שם י"ל דאין זה גדר במקום אלא במה שחייב מי שבידו לקיים שם קבורתו), אלא משום שהיה בכריכה גדר שהבגד עומד לשימוש למת, שהוא תוספת חשיבות שיש על מה ששימש בפועל. והנה יש לחקור במה נעשה בו גדר זה שהוא עומד לשימוש המת, אם הוא משום כריכה זו לבד, או משום דיש בכריכה זו גם משמעות שימושו העתידי, היינו, שיש בתחילת כל דבר משמעות המשכו, וזה חשיבות בעצם השימוש כתחילת לדבר (וחשיבות זו נובעת ממה שבכל דבר המתמשך ישנה התחלה. ועי"כ יש חשיבות לשימוש תחילה יותר מאשר שימושים, ויש דומים רבים לזה וחילוקים בהם, ואכמ"ל). והיינו, דלצד הראשון האיסור הוא בדבר ששימש למת, ואף שעתה אינו משמש עדיין שמו עליו שהיה משמש למת (ואמנם יתכן שגם חשיבות זו נובעת ממה שבדרך כלל דבר המשמשו הוא לעולם. ועיין בגמ' שם). ולצד השני גדר האיסור הוא דבר המיוחד לשימוש המת, ודבר זה נתייחד ע"י כריכה הנ"ל.

יחוד למשתמש מסויים בממון הנאסר או יחוד לסוג שימוש דמתה

ולפי שני דרכים אלו יש לדון בגדר הזמנה האמורה, דלצד הראשון דסיבת האיסור היא במעשה הכריכה גדר הזמנה למ"ד מילתא, היינו, שאנו רואים כאילו כבר שימש למת, ונאסר כדבר ששימש למת. ולצד השני דסיבת האיסור היא שיש בשימוש זה משמעות המשך השימוש כמו שיש בכריכה כנ"ל, ולא משום שהיא מקרבתו למעשה כריכה הנ"ל.

וביתר ביאור שהנה יש להסתפק בדין כלי המת שאסורים בהנאה, אם הוא דווקא בכלים המיוחדים למת מסויים, או אפילו בכלים המיוחדים למת סתם.[א] והיינו, שאם הוא רק בדבר המיוחד למת מסויים, גדר האיסור הוא בסוג משתמש וכממון שהוא מיוחד לו (אלא דכיון דהוא מת נאסר בהנאה). אבל אם הוא אפילו במיוחד למת

א. ובעיקר דין דתשמישי המת אסורים יש לבאר, דהא מצאנו שאיסור זה שייך אף בדבר העשוי למתים הרבה ושאין הוא מיוחד למת מסויים, כמו שאמרו בבית הקברות דאסור בהנאה בתלוש וחיברו. ומשמע שיש בזה תוספת איסור ממה שאסורים מחמת כל מת שקבור בהם, וכמו שאמרו במערת קבורה שהיא תופסת יותר מד"א דכל מת, ואעפ"כ מצאנו דשייך איסור זה במת מסויים לגבי שאר מתים, כמו מה שאמרו דאין משנים ממת למת. ומזה הדין האחרון ודאי יש להוכיח שיש בגדרי האיסור יחוד ביחס למת מסויים. ויש לדון בדין הראשון אם הוא דין לעצמו, היינו שיש איסור נפרד בדבר המשמש למתים רבים, או שאין הוא רק ריבוי דמת האמור בדין הראשון ובחסרון הסיום והיחוד למת מסויים. ויהיה בזה נפק"מ לגבי דבר המשמש הרבה מתים באופן ארעי היינו שמשמש לזה ואחר לזה וכן הלאה, דאי נימא כצד הראשון הרי שאף שאין מיוחד לשימוש דמתים ששימשם עד כה יהיה אסור משום שמיוחד לשימוש מתים באופן כללי, ושימוש שנשתמשו בו במתים עד כה אף שלא ישובו להשתמש בו, יש בו כדי לקבוע בו איסור הנאה כמו בגד שכרכוהו על מת מסויים, ויהיה אסור אף למ"ד הזמנה לאו מילתא. אך לצד השני יש לומר דמותר, ויהיה זה חלוק מבית הקברות דאף דמשמע דיש תוספת איסור במקום וכו' בבית הקברות, אין זה אלא משום שיש בכל מת מסויים גדר שימוש דכל בית הקברות, אחר שיש עמו עוד נקברים, וכן בכולהו מתים כל חד לעצמו, אבל במה שמלכתחילה אינו שימוש למת מסויים, ואין לאף אחד מהם תפיסה בו, לא חשיב תשמיש המת (ואף ששימש כל מת עד כה לא נאסר כמו שאין נאסרים כל דרכים שהולך המת בהם או עגלה שהוליכו אותו בה ואינה מיוחדת לזה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 81px מתוך (30%) 269px. פסקה חתוכה: "וביתר ביאור שהנה יש להסתפק בדין כלי המת שאסורים בה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=10337, w=269, h=624

פרק 68 — כותרת 2 מספר 6 - ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

13 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 68
סיבה: (סיבה לא ידועה)

במחשבת לשמה גדר הזמנה, והיה אפשר ליחדו לשימוש מסויים כבאריג למת, וכהכרח דת"ק דלא סבר לה הוא משום שלא מילתא היא, ואף אם נמלא שיהיה חיוב כללי שיהיו תשמישי קדושה עשויים לשמה, אין בהזמנה זו משמעות כלל, וכאילו לא עשה כלום. וא"כ הרי חשוב עור זה כלא מחוסר מעשה, ודין התורה שיהיה מעור מתייחס רק למשמעותו כמין מסויים, ולא לשימושו. וכמו דלא בעינן שיקנה העור לשמו וכו' כן הוא עיבודו (והיינו שאין זה ביחס למושג לשמה, שיתכן שיתחייב בשאר מקרים אם יהיה בו משמעות יותר מהזמנה לבד).

החלת שם תפילין מכח הזמנה מילתא בלחוד התשמישי בעשייה

ומעתה יש לבאר דברי רשב"ג לאמר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן, דהוא מודה למה שאין גדר עור דילפינן מבפיך שייך להיות חומר הראוי לבית כנ"ל, אלא דכיון דסבר דהזמנה מילתא היא, הרי שיש לחייב עיבוד לאו משום דין עור, אלא משום דלאחר הזמנה יהיה בו משמעות שהוא מוזמן, הרי שיש משמעות לעשייה זו אם תהיה לשמו.

קביעת סוג התשמיש ע"י יחודו למשתמש מסוים בגדר למת המוקצה

וביתר ביאור כמש"כ שאין דין הזמנה כדין עשייה לשמה, שמשמעות הזמנה טבעת מיחוד התשמיש למשתמש מסוים, ומשמעות דין עשיה לשמה טבע מיעוד לסוג התשמיש, אלא דכיון שבהזמנתו לדבר זה יקבע שמו אף לגבי סוג תשמישו. כמו שהזמנה למת מסויים אוסרתו משום דין תשמישי מת הכללי, אף שמשמעות דין זה אינה נוגעת למת מסויים דווקא (וכמו יחוד למוקצה שאין בו משמעות דין מוקצה אלא אחר שמייחדו לתשמיש מסויים, ותשמיש זה מותר בשבת מימלא לא הוי מוקצה, כי אין היחוד שייך בדין מוקצה, אלא דין מוקצה חל אדבר ויעודו אחר שכבר נתייחד). וכן יש לדקדק שבזה יחוד לדבר שאינו ראוי יהיה חיובי באותו האופן כמו מה שאינו מיוחד כלל.

דין כללי במין עור טהורה לעומת שלילת יחוד עור מסוים זה מכח הזמנה לאו מילתא

והנה לשון ת"ק דברייתא לאמר עור בהמה טהורה כשרות אע"פ שלא עבדן לשמן, צ"ב, דממה נפשך אי כוונתו דלא בעי עיבוד כלל, הוה ליה למימר אע"פ שלא עבדן סתם, ואי כוונתו דבעי עיבוד ורק לא בעי שיהיה לשמן, היה לו לומר אע"פ שעבדן שלא לשמן. ונראה דזה מה דבעי רש"י לפרש דאיהו גרס אע"ג דלא עיבדו, והוסיף לעור זה לשמו. והיינו ביאורו, דהא דאמר ת"ק דטלה עליהם עור בהמה טהורה כשרות אין הוא דין בתפילין מסוימות אלו, אלא דין בעור הראוי לכל תפילין, והיה לומר דמה שעשויים מעור בהמה טהורה אינו אלא ביחס לדין כללי היינו שמהן ראוי לעשות כל תפילין, אבל חוץ מזה יש לומר, שיש בתפילין עוד דין וביחס לכל תפילין מסויימות לעצמן, דכיון שאין עור בהמה טהורה מיוחד למלאכת שמים לבד, ומשמש לדברים הרבה. ויש לדון שייך דין לשמה במה לעור מסויים זה ישמש לתפילין, ודין זה שייך במה שהוא מעשה בעור, ויש לחלק כלל עור בהמה טהורה בו, דהגי לחול והגי לקודש. וזה ביאור מה שאמר אע"ג דלא עיבדו לשמו, היינו אף שביחס לעור מסויים זה, שיש בו אפשרות להגדירו שהוא לתפילין יותר מסתם עור בהמה כשרה, והיינו במה שיש לעבדו ביחוד במעשה עיבוד נפרד, ולשם תפילין, אע"ג דלא עבד מעשה בעור זה ליחדו, כשרות. כי אין דין בעור שלהם אלא לליהוו עור בהמה טהורה, וזה ביאר רש"י דהוא משום דלאין משמעות מחשבת לשמה הנ"ל אלא בגדר הזמנה, וכלאמרן שהוא גדר לשמה הטובע ממשמעות שיש בגוף החפץ, ולא ביעודו בעשייתו. ומשום דהזמנה לאו מילתא, לא אכפת לן בה.

הזמנה מילתא מחייבת שיהא העור מוגדר ומוזמן בעשייתו לשם תפילין

ומעתה יש לבאר דברי רשב"ג לאמר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שייעבדו לשמן, דהוא מודה למה שאין גדר עור דילפינן מבפיך שייך להיות חומר הראוי לבית כנ"ל, אלא דכיון דסבר דהזמנה מילתא היא, הרי שיש לחייב עיבוד לאו משום דין עור, אלא משום דלאחר הזמנה יהיה בו משמעות שהוא מוזמן, הרי שיש משמעות לעשייה זו אם תהיה לשמו.

ב. בגדר לימוד דמן המותר בפיך

לימוד מן המותר בפיך והכשר נבילות וטריפות ע"פ ר"י הגרסי

ולבאר גדרים חלוקים אלו יש לנו להקדים בגדר דין לתפילין נכתבין ע"ג עור ולא שאר דברים וכן דהוה האי עור דבהמה טהורה, דהנה איתא בגמ' (שבת קח.) דילפינן לה מלמען

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 50px מתוך 269px (18%). פסקה חתוכה: "שאר דברים וכן דהוה האי עור דבהמה טהורה, דהנה איתא ..."

מיקום הבעיה: x=121, y=5487, w=269, h=56

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 10 | פרק 68
סיבה: (סיבה לא ידועה)

מאוגדה, אין לכל האוגדו גדר בדין זה, ולו יהיה דהוה מצינן לעשות לו אגד בלא כלום הוה ניחא. וע"כ אין גדר בכל האוגדו כחלק מדין זה, ואף אחר האגד אין כאן שני גדרים במצוה, היינו, מין אחד ועוד שלשה מאגודים, אלא הם ארבעה מינים נפרדים, אלא דחלקם לא יוכשרו לעצמם אלא כשהם באגד. וע"כ אם יהיה האגד ממין אחר, יחשב כמין חמישי, וכמו מה דחשובים שני מינים אגד לגבי חד וכאמור. אבל לרבנן דלא בעי אגד אלא למצוה דזה קלי וכו', בהכרח שגדר המצוה הוא בשלשתן יחד, ובמה שיש בזה יופי למצוה לארבעה, וודאי דשם לקיחה האמורה בארבעה אין שם אגד מכללה.

התבטלות האגד ללולב מחמת היותו מחולקי אותו האילן

וביותר ביאור שעדיין יש להקשות במה דאמר רבא דאפילו שיב וכו', והוכיח כן מגשרים וכו'. ע"ש. ול"ב מה מהני זה לגבי טעם דהוה חמישה מיני, והיינו, דהיה לחשוב דמין האמור אינו רק במינים דאילן כתמר ואתרוג וכו', אלא יש גדר מין אפילו באילן עצמו ואית ביה כמה מינים חלוקים, דזה עלו וזה עליו וכו' קמ"ל. וזה קשה, דאי הוה אמינא דיחשב עץ שלו כמין אחר, מה מהני בזה ראיה שהביא דלגבי לולב גם עלו חשוב כמין אחד, אחר דלגבי שאר מינים האגודים עימו אינו כן. ואין להוכיח מסכך דלא בעי אגד, שיש לומר דלגבי לולב שיב והוא חשובים מין אחד, אבל לגבי מינים לארבעה היינו הדס וכו' לא. ואי תימא דהדס וערבה עצמם חשובים כעץ, א"כ מה בעי לראיה שהביא כלל, דהלא מיניה וביה מוכח דאין מינים חלוקים באילן עצמו, דלולב הוא עלים דתמר, ואתרוג הוא פריו וכו'. ומזה משמע דמה דבעי דליהווי האגד ממינו הוא לא ביחס לשאר מינים כי מה דחשוב רק ד' מינים ולא ה' בהיות האגד ממינו משום שאף אגד ראוי להיחשב כמין, כיון דהוא לולב הרי דעדיין אית לן רק ד' מינים, היינו שני לולבים ועוד שלשה. אלא דבהיות האגד ממינו אחד הרי הוא בטל לאותו חד, וכאילו אגדו מלולב זה עצמו, וע"כ לא יועיל מה דד' מינים עצמם חלוקים בחלק דאילן שלהם כל חד לפומיה, וכן דאי איכא למידק דשיב לא הוה חלוק מלולב די בזה, וכאמור.

התבטלות חלקי הקשירה והתיק לפרשיות ודימויים לציצית הכנף

ולא נצרכנו לכל זה אלא לבחינה האמורה דגדר שיהיה דבר ממינו הוא במשמעות מה שהן כחד לגביו, וכן לגבי תפילין דבעינן רצועות ממינן דפרשיות אין זה כדין לעצמו, אלא גדרו הוא משום דבזה חשובים אף הרצועות כחלק מן הפרשיות. וביותר ע"פ האמור דאם היה שם לרצועות לעצמם הרי שהיה מוכרח מזה דאין זה משום קשירה דפרשיות אלא הקשירה דין לעצמה (וכלל שאמרנו לעיל בבתים דשם אות שלהם הוא בגדר אות החשוב לעצמו וכו'), ובזה לא הוה ליה למכתב וקשרתם סתם. אלא ודאי דדין קשירה הוא דין בפרשיות, ואין הרצועות אלא ככנפי בגד לאחוז הפרשיות.

ובזה יבואר דברי רש"י דאי קשירתן ברצועות ממינן כ"ש דתיק שלהם יהיה בבתים ממינם וכאמור, כי ודאי יש שם נפרד יותר למה שהוא קשירת דבר מתיק הבטל לתוכנו (ואמנם אין זה מוכרח דבכל מקום תהיה קשירה או תיק דווקא ממינה, וכאמור). ויהיה לנו ביאור יתר במה דכתב רש"י כן בסוגיא דמנחות דווקא, כי גדר הבתים כתיק דפרשיות התפילין שווה לציצית הכנף דפליגי בה רב ושמואל, דאף אמנם דלגבי גדילים יהיה משמעות בחוט, אבל במה דלא הוו אלא ציצית לכסותך אין משמעות בחוט ובטוויתו דלא דמי לכסותך, אי לאו דנימא דבעינן שיהיה עשיה לשמה אף בגדרם העצמי כגדילים. וכן הוא בתפילין, דאמנם בבתים כשם לעצמם יהיה משמעות במה שהן עשויים לשמה, אבל במה דלא הוו אלא תיק דפרשיות הרי ככר בטל מהן שם עור ועיבודו, וזהו שלימו מח' רב ושמואל לת"ק ורשב"ג.

ה. גדרים חלוקים בבתים דתפילין

תיק הבטל לפרשיות כמטפחות מול הספר עצמו ודית בתיבה וארון

ואם כנים הדברים הרי שיש לנו לשמוע בזה שני גדרים נפרדים בבתי תפילין, האחד גדר שהם תיק דפרשיות, ובזה אינם שם לעצמם, ובטלים לתוכנם. והשני הוא גדר שהם בתים דפרשיות,ובזה חשובים שם לעצמם כבתים. והדימוי בזה כמו מטפחות ותיבה (ארון) דס"ת,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 26px מתוך 269px (10%). פסקה חתוכה: "ובטלים לתוכנם. והשני הוא גדר שהם בתים דפרשיות,ובזה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=11133, w=269, h=78

עמוד 4 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 68 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

א. ביאור מח' ת"ק ורשב"ג לדעת רש"י

שלילת הזמנה בת"ק וההבחנה בין חומר עור מעובד למין בהמה טהורה מבפיך

והנה יש לדקדק בפרש"י (סנהדרין סח ד"ה אע"ג) דביאר בהאי ברייתא דעת ת"ק, וז"ל אע"ג דלא עיבדו. לעור זה לשמו, דהזמנה לאו מילתא ולא איכפת לן בה. ע"כ. והנה בעיקר מה דנקט לבאר תליית מח' בהזמנה בדעת ת"ק, היה קשה לי, דהא לא בעינן להאי תנאי אלא לדעת אביי (אחר דכבר מוקמנן ברייתא כדעת רבא), ויותר היה לו לפרש דעת רשב"ג, ואיכא למשמע מיניה דהא דבעי רשב"ג עיבוד לשמו, הוא בהצטרף טעם נוסף מלבד מה דהזמנה מילתא. ובדקדוק דברי רש"י דכתב לעור זה לשמו, נראה דבא לפרש מה שייכות יש בין דין זה לשאר דיני דברייתא דפתח במין דבתים וסיים בהזמנתן, ובדקדוק לשון הברייתא דעור בהמה טהורה כשרות אע"ג דלא עיבדו לשמן וכו'. דלכאורה צ"ב מה שייכות יש בין זה לזה דתני בה אע"ג ומשמע דתלי האי בהאי, ולכאורה ביאורו דאי לא הוה דין במין דבתים להוו בעור דווקא, ודאי שלא היה שייך לחייב שיהיה עיבוד העור לשמה, אחר דבשרים בה גם מינין דלית בהו עיבוד כלל. אבל אחר שלמדנו דדינם בעור דווקא, ועור הרי בעי עיבוד, יש לדון אי בעי לשמה. ומעתה יש לבאר מה שנראה שהוא גדר בעור בהמה טהורה, והיינו שאם היה הלימוד שיהיה בעור סתם ועור בעי עיבוד, הרי זה כאילו כתבה תורה שיהיה הבתים מעור מעובד, וכמין חומר לעצמו (והיינו החפץ הנקרא עור מעובד כמו פתיל ממך), והיה לדון בזה אם בעינן שיהיה לשמו אי לאו, אבל אחר דלא הוכשר אלא עור בהמה טהורה, וכדילפינן מבפיך, הרי דאין גדר זה נוגע להיות העור חומר הראוי להיות בתים (לעומת זהב וכו'), וכן שהרי אין בעור בהמה כשרה לאכילה משמעות יותר ע"י עיבוד, ויש בזה לחסר בגדר העור במשמעותו כחומר הראוי לבתים, שהרי אינה שווה בסוגתה למשמעות דבר המותר באכילה.

חומר הראוי לבית לשימושו לעומת שיוך בולל למין טהור שאינו תלוי בעיבוד

ומעתה יש לדקדק יותר במחלוקת שני סוגי גדרים אלו, והיינו דגדר עור כחומר הראוי להיות בתים הוא נוגע לכל בית ובית שיהיה לעצמו וביחס לשימושו הנ"ל, אבל גדר בית מעור המותר לאכילה כיון שאין בו משמעות זו הרי שגדרו כעור הוא טלל, ובשייכותו לשאר דברים הבאים מן הטהור וממקורם טהור, וע"כ אין עיבוד הנוגע לשימושו כדבר מעובד ולדבר הנצרך לזה גדר במשמעות זו, שהרי עיבוד העור הוא תיקון ביחס למה שאינו ראוי בלא העיבוד, וזה ודאי אינו גדר בעור במשמעות האמורה, אלא אדרבה הצורך בעיבוד הוא משום חסרון שיש בעור להיות בית כאמור. וא"כ גדר העיבוד הוא תיקון המוציאו מן הכלל לעור, וזה ביאור דברי רש"י שכתב לעור זה, היינו שיש בעיבודו משמעות יחוד, וכיון שכן הרי שאם היתה הזמנה מילתא, היה במעשה דעיבוד שהוא יחוד להתמים

הודעת ה-audit: 1 מתוך 32 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 68 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

א. ביאור מח' ת"ק ורשב"ג לדעת רש"י

שלילת הזמנה בת"ק וההבחנה בין חומר עור מעובד למין בהמה טהורה מבפיך

והנה יש לדקדק בפרש"י (סנהדרין סח ד"ה אע"ג) דקאמר בהאי ברייתא דעת ת"ק, וז"ל אע"ג דלא עיבדו. לעור זה לשמו, דהזמנה לאו מילתא ולא איכפת לן בה. ע"כ. והנה בעיקר מה דנקט לבאר תליית מח' בהזמנה בדעת ת"ק, היה קשה לי, דהא לא בעינן להאי תנאי אלא לדעת אביי (אחר דכבר מבואר בברייתא כדעת רבא), ויותר היה לו לפרש דעת רשב"ג, ואיכא למשמע מיניה דהא דבעי רשב"ג עיבוד לשמו, הוא בהצטרף טעם נוסף מלבד מה דהזמנה מילתא. ובדקדוק דברי רש"י דכתב לעור זה לשמו, נראה דרצה לפרש מה שייכות יש בין דין זה לשאר דיני דברייתא דפתח במין דבתים וסיים בהזמנתן, ובדקדוק לשון הברייתא דעור בהמה טהורה כשרות אע"ג דלא עיבדו לשמן וכו'. דלכאורה צ"ב מה שייכות יש בין זה לזה דתני בה אע"ג ומשמע דתלי האי בהאי, ולכאורה ביאורו דאי לא הוה דין במין דבתים דהוו בעור דווקא, ודאי שלא היה שייך לחייב שיהיה עיבוד העור לשמה, אחר דכשרים בה גם מינין דלית בהו עיבוד כלל. אבל אחר שלמדנו דדינם בעור דווקא, ועור הרי בעי עיבוד, יש לדון אי בעי לשמה. ומעתה יש לבאר מה שנראה שהוא גדר בעור בהמה טהורה, והיינו שאם היה הלימוד שיהיה בעור סתם ועור בעי עיבוד, הרי זה כאילו כתבה תורה שיהיה הבתים מעור מעובד, וכמין חומר לעצמו (והיינו החפץ הנקרא עור מעובד כמו פתיל אמר), והיה לדון בזה אם בעינן שיהיה לשמו אי לאו, אבל אחר דלא הוכשר אלא עור בהמה טהורה, וכדילפינן מבפיך, הרי דאין גדר זה נוגע להיות העור חומר הראוי להיות בתים (לעומת זהב וכו'), וכן שהרי אין בעור בהמה כשרה לאכילה משמעות יותר ע"י עיבוד, ויש בזה לחסר בגדר העור במשמעותו כחומר הראוי לבתים, שהרי אינה שוה בסוגתה למשמעות דבר המותר באכילה.

חומר הראוי לבית לשימושו לעומת שיוך בולל למין טהור שאינו תלוי בעיבוד

ומעתה יש לדקדק יותר בחלוקת שני סוגי גדרים אלו, והיינו דגדר עור כחומר הראוי להיות בתים הוא נוגע לכל בית ובית שיהיה לעצמו וביחס לשימושו הנ"ל, אבל גדר בית מעור המותר לאכילה כיון שאין בו משמעות זו הרי שגדרו כעור הוא כלל, ובשייכותו לשאר דברים הבאים מן הטהור ושמקורם טהור, וע"כ אין עיבוד הנוגע לשימושו כדבר מעובד ולדבר הנצרך לזה גדר במשמעות זו, שהרי עיבוד העור הוא תיקון ביחס למה שאינו ראוי בלא העיבוד, וזה ודאי אינו גדר בעור במשמעות האמורה, אלא אדרבה הצורך בעיבוד הוא משום חסרון שיש בעור להיות בית כאמור. וא"כ גדר העיבוד הוא תיקון המוציאו מן הכלל לעור, וזה ביאור דברי רש"י שכתב לעור זה, היינו שיש בעיבודו משמעות יחוד, וכיון שכן הרי שאם היתה הזמנה מילתא, היה במעשה דעיבוד שהוא יחוד להשמיש

הודעת ה-audit: 1 מתוך 3 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 69 — כותרת 2 מספר 7 - ד. ביאור דעת הרמב"ם בהנ"ל

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

ב. בתלות מח' רב ושמואל בציצית במח' ת"ק ורשב"ג

חילוק בין גמר מצוה בקשירה לחיוב עשייה התעשה לך בציצית

והנה כבר עמלנו בזה לפסק הרמב"ם בדין הזמנה כרבא וכן בתפילין כת"ק (או עכ"פ דלא כרשב"ג) דלא בעי עיבוד לשמה, ולעומת זה לגבי מח' רב ושמואל בטוויה לשמה בציצית פסק כשמואל דבעינן לשמה, אף דבגמרא (מנחות שם) תלו מח' רב ושמואל במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל, וסבר שמואל כרשב"ג. ובאמת דגמ' גופא צ"ב מה שלא מצאנו לתלו מח' אביי ורבא בדרב ושמואל אחר דתלו שניהם במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל (ובתוס' (שם) הקשו למה ראיה יש מת"ק דתפילין הא ציצית שאני דכתיב בהו תעשה לך עשייה לשם חובך ואפשר דבהא אף ת"ק מודה, דהא לך דתפילין בעי לדין לך ולא לאחרים וליכא למילף מיניה. וע"ע לקמן).

ועוד יש לדקדק במה דכתב רש"י לעיל מיניה (שם), דתפילין עשייתן לא זו גמר מצותם עד שיקשרם, משא"כ בציצית, דנחלקו בזה אמוראי משמיה דרב, ולרב חסדא דסבר חובת גברא הוא, ועשייתן היא גמר מצותן, אין ללמוד לרב מתפילין, שיש לומר דלא בעי לשמה אחר דאין זה גמר מצותן, וכמו דאמרו לחלק בטווי לאריג. ומכל זה משמע שנחלקו ת"ק ורשב"ג בעיקר גדר דלשמה. ואין מח' בהזמנה דבתים רק פרט המשפיע על מח' זו ובזה תלו מח' רב ושמואל.

השוואת חסרון עיבוד לשמה לפסול עצמי של זהב ועור טמאה

ולבאר זה נקדים מה שצריך לדקדק בלשון רשב"ג לאמר, אף עור בהמה כשרה פסולות עד שיעבדן לשמן. דלכאורה אי בעי למימר דמלבד דין דיהיה העור מבהמה כשרה בעינן גם שיעבדו לשמה, הוה ליה למימר דאין כשרות עד שיעבדן. ואי איירי אתפילין הוה ליה למימר אף מעור. דמלישנא דאף עור משמע דפסול עיבוד לשמה הוא בדין עור בהמה טהורה דאית בהו, וזה קשה מה שייכות יש בין מין העור למחשבת עשייה בו, דהיא לכאורה קלה ביחס למין דהוא מהותי בו. וביותר קשה דפשטות לשון אף איירי אשאר דברים דתני היינו זהב ועור בהמה טמאה דפסולות, ואמר ת"ק דטהורה כשרות. ופליג רשב"ג ואמר אף, ודימוי זה אינו מובן, דלכאורה פסול דהני עיקרי יותר אפילו לרשב"ג, דהא לא מהני בהו עיבוד לשמה (אין לומר דאיירי אעור טהורה דכבר עובד שלא לשמה, דמלבד דעדיין אין שייך לומר בזה אף ביחס לזהב וטמאה כאמור, גם לא משמע כן מלשון עד שיעבדן לשמן, דמשמע דאיירי באינו מעובד. דלגבי מעובדים הל"ל דאין כשרות אלא במעובדין לשמן וכו'), משא"כ עור טהורה דיוכשר בעשיה לבד. ועוד יש לדקדק בלשון הברייתא שכתבה בדברי ת"ק ואע"פ שלא עיבדן לשמן דלא צריכא דכבר עתיד הוא להתבאר ממה דחלק רשב"ג דבעי גם עיבוד לשמה.

יצירת שם מין בשר ע"י מחשבת העיבוד ולא במקורו בבהמה טרם עיבוד

ונראה שאכן סבר רשב"ג דפסול עור בהמה טהורה שלא עבוד לשמה כפסול שאר מינין האמורים. כי לדעתו שאין העיבוד לשמה רק כתוספת הכשר במין לעור טהורה, אלא הוא חשיב כמין שונה מעור שאינו מעובד לשמה. וע"כ אף היותו עור טהורה הוא דין נפרד בו, ואינו שווה להיותו כן קודם עיבוד (ואין זה חידוש בגדר מין אלא הוא תלוי במה דגרה תורה, דהא שיש להחשיב חילוק מין אף בשווים באיזה דבר, פשוט הוא, וכמו דלגבי עור טהורה חשובים זהב ועור טמאה מין אחר בשווה, אף שטהורה וטמאה שווים במה שהן עור לעומת זהב. כי אחר דלמדנו דדינם בעור טהורה, אין נפק"מ בחסרון האחרים אם הוא משום שאינו עור או אינו טהור), ולכן שווה פסול דזו כאלו.

שם מין טהור הוחל במעובד לשמה לעומת עור קודם עיבודו

וביתר ביאור, שלכאורה קשה ממ"נ, אי אין שם כשרות למין לעור טהורה בלא עיבוד לשמה, הרי אף אחר עיבוד לא יהיה שם כשרות בה, וא"כ אין כאן אלא דבר המעובד לשמה, ולמה לא יועיל זה בשאר מינין כזהב וטמאה שיעבדם לשמה. ואי נימא דהוו שתי דינים נפרדים דבעינן גם שיהיה הדבר מעובד לשמה, וגם שיהיה ממין טהורה, הלכן להא דיש שם כשרות בעור טהורה, אלא דמלבדו בעינן לעבודה לשמה, ואין זה דומה לשאר מינין.

והביאור הוא דדין דעור בהמה טהורה האמור הוא דין בדבר המעובד (לשמה וכן בכולן) לעצמו, וע"כ לא חשיב האי עור טהורה כמין כשר אלא ביחס לעור מעובד לשמה, כי אין שם עור טהורה לאית בדבר המעובד הנ"ל משום דהוא עיבוד לעור טהורה שהיתה קודם עיבוד,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 17px מתוך 269px (6%). פסקה חתוכה: "ולבאר זה נקדים מה שצריך לדקדק בלשון רשב"ג דאמר, אף..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=874

פרק 70 — כותרת 2 מספר 8 - ה. בגדרי מחשבת עשייה

8 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 4 פרק 70
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

ה. בגדרי מחשבת עשייה

א. בגדרי מחשבת לשמה

הכשר גוף החפץ לקיום לעומת תוספת חשיבות במעשה הקרבנות

וביתר ביאור הגדרים שאמרנו אי דין לשמה הוא במשמעות הכשר החפץ לקיום מעשה המצוה או במשמעות היות מצוה מתקיימת ע״י החפץ, והיינו שיש לדון אם זהו דין במעשה המצוה או דין בחפץ שבו נעשה מעשה המצוה, וכהקדם לזה יש לבאר גדר מחשבת לשמה בכלל, ומה שיש לחקור ולחלק בגדרי מחשבת לשמה במעשה, ובעשייה, ובדבר העשוי.

חלות לשמה בדבר שאין צורתו ומצבו מעידים על מחשבת עשייתו

אבל צ״ב מה מועלת מחשבה בעשייה שאין היא מצוה בעצמה, ואינה גדר אלא ביחס להיות עשיית חפצא שבו יעשה מעשה מצוה, כעשיית ציצית שאין סוף מצותה בעשייתה, אלא בתולדתה (הויית חפצא), או בעשיית מעשה בתולדה זו (הויית גברא), והלא המה מתקיימים במצבה הקיים והוא שוה בין אם נעשה כך או כך ואין לדך עשייתו ניכרת בו, וכ״ש שאין ניכרת בו המחשבה.

והיינו, שאמנם יש להבין גדר מחשבת לשמה במעשה שהוא עצמו מצוה כגון שחיטת קרבן וכו׳ דבעינן לשמה, כי יש חשיבות בגדרי מעשה עצמו במה שהוא נעשה מתוך מחשבה, שהרי שאין מעשה נעשה אלא לסיבה במשמעות שיש בו או לתולדה שתצא הימנו, ויש במחשבה לגרום עשיית או מניעת המעשה, או שינוי צורתו, וכיון שאין עושים מעשי דקרבן אלא לסיבה כחובה, או לתולדה ככפרה וכו׳, הרי שמחשבת לשמה שהיא כנותנת סיבה לעשות המעשה, היא תוספת חשיבות במעשה (ואף שאין שינוי במעשה דשחיטה וכו׳ עצמו). וגם מובן מה שיש לזה להשפיע על מעשים שיעשו בתולדת מעשה זה, בגדרם כהמשך להמעשה, היינו, כמו בשחיטה אקבלה וזריקה, דכיון שהשחיטה היא בדם להקבלה והזריקה יהיה חשיבות מחשבתה אף בהם.

חוסר משמעות בהזמנת מרכיב חלקי טרם חיבורו להמצא הכולל דתפילין

וביותר צריך ביאור מה מועלת מחשבה בעשייה שאין סוף המצוה מתקיימת משום תולדתה, כדין עיבוד לשמה בבתי תפילין, דהרי אף אי נימא שיש בעשיית מצוה בחפץ שנעשה לשמה חשיבות, דהלא אין עיבוד דבתים מעשה אלא בבתים, ומה מהני מחשבה בהם אחר שאין הם כל המצוה ובעינן לפרשיות וכו׳, הלא אין הם חפץ לסוף מצות תפילין (וזה חילוק יותר ממה שאמרו דטווי לאריג אפילו אביי מודה דלאו הזמנה היא, משום שהוא קודם דקודם לגבי אריג, דהתם עכ״פ זהו גופו של האריג, אלא שצריך מעשה בצורתו, אבל הכא הרי אין שם תפילין על הבתים לבד), וביחס לכלל התפילין אין משמעות כלל להזמנה חלקית זו, שאין זה תפילין, כי הרי אף אם יהיו כל חלקי התפילין מוזמנים לשמם, אין זה מועיל לחפצא דתפילין הכולל, דהיות הבתים והפרשיות כל אחד לשמה לעצמו אינו מועיל למשמעותם יחד (ודמיא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 31px מתוך (12%) 269px. פסקה חתוכה: "וביותר צריך ביאור מה מועלת מחשבה בעשייה שאין סוף ה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

עמוד 5 — 2 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 70
סיבה: (סיבה לא ידועה)

למה שאמרו דלא מהני עשית סכך לשם דפנות אי ליכא קודם דפנות, כיון שאין שם סכך עליו אלא בהיותם, וגם בתים אלו אין חפצא דתפילין אלא בהיות בהם הפרשיות).

דימוי לנטילת ד' מינים בלולב ונפקא מינה בברכה טרם הכנסת פרשיות

ולקרב עשייה דתפילין לגלילית היה לומר שאין סוף חפצא דתפילין (פרשיות הבתים ורצועות) חשוב כדבר אחד, ואין זה חפצא למצוה, אלא כל אחד מהם חשוב חפצא לעצמו, וגדר הכולל כל חלקי התפילין יחד אינו מתקיים אלא ע"י מעשה ההנחה (וכמו בנטילת לולב היינו שאין מצטרפים כל הארבעה אלא ע"י מעשה נטילה), ולכן אין שם תפילין למצוה אבתים או אפרשיות וכו' שלא בזמן הנחה.

(ויש למצוא בזה נפק"מ באם יכול לברך באופן שהניח הבתים בלא פרשיות, ואחר כך הכניסם. דאם יש שם חפצא דתפילין הוא אחד אכולם, הרי אף שיתכן שיהיה חשיב כמונח אחר שיכניס, אבל זה יהיה כדבר הבא מאיליו. אבל אי נימא דאין בהצטרפם גדר אחד דתפילין אלא ע"י מעשה ההנחה, אין נפק"מ אם הכניס ואח"כ הניח או הניח ואח"כ הכניס (וכמו דליכא נפק"מ איזה מין מהארבעה יטול לידיו אחרון לגבי נטילה), אלא שיש לומר דאף לכל זה יהיה חסרון לגבי קשירה שאין חשוב קשירה אלא בדבר שאינו מחוסר אלא קשירה, ואולי יש למצוא נפק"מ זו אי נימא שיש גדר בהנחה דקודם הקשירה, וכמו שמצאנו שי"א דעובר לעשייתן דברכת תפילין הוא בין הנחה לקשירה. והתבאר במק"א)

עשיית עור הבתים למשמעות אות ושימוש הפרשיות

ולפ"ז יהיה גדר מחשבת לשמה כבלילית ובכל חד לבדו, וכגדר נפרד לבתים, וביחס למעשה ההנחה, וכן לפרשיות. דיש במצות הנחה גם שיעשה בתים לפרשיות (או להיפך וכמשנ"ת), והרי הוא עושה מעשה בבתים לבד, ובפרשיות לבד וכו', ובתים האמורים היינו לגופן עור בהמה כשרה, ומעשה דילהון היותם בתים במשמעות אות, ובשימוש הפרשיות דליהוו לאות, ועדיין צריך ביאור מה גדר יש במחשבה זו כאמור.

ב. גדר מחשבת עשייה

דין תעשה המעכב בקיום המצווה בלא שיוגדר במצווה נפרדת

ולבאר גדר עשיה לשם מצוה נקדים מה שמצאנו שיש מצות שיש בהם דין במחשבת עשיה של החפץ שבו יקיימו את העשייה דהאי מצוה, וכמו בסכך דסוכה (דכתיב חג הסוכות תעשה), וכן בדין עשייה דציצית (דכתיב ביה גדילים תעשה וכו'). ודין זה הוא עומד לעצמו חוץ לדין לשמה, ודפסקינן כדעת ב"ה בסוכה, דבעינן עשייה דסכך, אבל לא בעינן שעשייה זו תהיה לשם מצות סוכה דחג, ואף לב"ש דסברי דבעינן שיעשה לשמה הרי זה נלמד מכתוב נוסף, ואינו מעלם דין עשייה האמור.

ולכאורה צריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוה דישיבת סוכה. שאין לומר שהוא מצוה נפרדת, שהרי ודאי אין דין בעשייתו, אם אין יקיים בו המצוה לבסוף. ואין דין זה אלא במה שהוא מעכב קיום המצוה, ואין זה דומה לשאר מצות דוגמתו, וכגון בניית המשכן, והקרבת תמיד, דחשובים כשתי מצות (וכן בפסול זריקת דם בקרבן שנשחט בפסול שיש לומר שאין מצות זריקה אלא בדבר שנעשתה בו מצות שחיטה). דמלבד דלא מצאנו שיחשב מצוה נפרדת, גם לימודו הוא כפרט מהכתוב לעיקר המצוה (ובכלל דיש למצוה משמעות במשכן לעצמו משא"כ כאן). וגם אין לומר שהוא מצוה אחת עם קיומה, שלא מצאנו חסרון באם יעשה אותה אחר, אפילו גוי דאינו במצות.

ביאור תעשה ולא מן העשוי במציאות סיכוך המכשבת ממעשה העשייה

וא"כ בהכרח צריך לומר שגדרו הוא במה שיש בתוצאתו משמעות בקיום המצוה, היינו, שאין חשובה מצות ישיבה, בסוכה שלא נעשתה בה עשייה כזו. אלא שאין זה מובן, מה גדר יש בסוכה במצבה הקיים בשעת מצות ישיבה אם עשויה ככ"ל יותר מצלה, ובאמת שבעיקר ההלכה מוכח שאין כזה, שהרי אמרו תעשה ולא מן העשוי, ובהכרח שאף באופן הפסול עכ"פ חשוב עשוי, היינו שתוצאת הדבר הכשר והפסול שווים, ולא יובחנו אלו אלא בשעת עשייתם, וביחס לקיומה. וכמה תוכחן ישיבה בסוכה זו מצלתה.

ולכאורה צ"ל שאין גדר עשייה זו שמולידה תוצאה, אלא בהפך, היינו, שיש משמעות עשיה שיש בדבר הנעשה גם אחר גמר עשייתו בפועל, וביחס לחסרונה בלתו. והיינו דגדר ישיבה בסוכה אינו מעשה ישיבה בחפצא דסוכה (כשלעצמו כשמו, ושימושו, וכו') וגם החפצא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 31px מתוך (12%) 269px. פסקה חתוכה: "ולכאורה צריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוו..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5060, w=269, h=489

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 70
סיבה: (סיבה לא ידועה)

למה שאמרו דלא מהני עשית סכך לשם דפנות אי ליכא קודם דפנות, כיון שאין שם סכך עליו אלא בהיותם, וגם בתים אלו אין חפצא דתפילין אלא בהיות בהם הפרשיות).

דימוי לנטילת ד' מינים בלולב ונפקא מינה בברכה טרם הכנסת פרשיות

ולקרב עשייה דתפילין לדלילית היה לומר שאין סוף חפצא דתפילין (פרשיות הבתים ורצועות) חשוב כדבר אחד, ואין זה חפצא דמצוה, אלא כל אחד מהם חשוב חפצא לעצמו, וגדר הכולל כל חלקי התפילין יחד אינו מתקיים אלא ע"י מעשה ההנחה (וכמו בנטילת לולב היינו שאין מצטרפים כל הארבעה אלא ע"י מעשה נטילה), ולכן אין שם תפילין למצוה אבתים או אפרשיות וכו' שלא בזמן הנחה.

(ויש למצוא בזה נפק"מ באם יכול לברך באופן שהניח הבתים בלא פרשיות, ואחר כך הכניסם. דאם יש שם חפצא דתפילין הוא אחד אכולם, הרי אף שיתכן שיהיה חשיב כמונח אחר שיכנים, אבל זה יהיה כדבר הבא מאיליו. אבל אי נימא דאין בהצטרפם גדר אחד דתפילין אלא ע"י מעשה ההנחה, אין נפק"מ אם הכנים ואח"כ הניח או הניח ואח"כ הכנים (וכמו דליכא נפק"מ איזה מין מהארבעה יטול לידיו אחרון לגבי נטילה), אלא שיש לומר דאף לכל זה יהיה חסרון לגבי קשירה שאין חשוב קשירה אלא בדבר שאינו מחוסר אלא קשירה, ואולי יש למצוא נפק"מ זו אי נימא שיש גדר בהנחה דקודם הקשירה, וכמו שמצאנו שי"א דעובר לעשייתן דברכת תפילין הוא בין הנחה לקשירה. והתבאר במק"א)

עשיית עור הבתים למשמעות אות ושימוש הפרשיות

ולפ"ז יהיה גדר מחשבת לשמה כבלילית ובכל חד לבדו, ובגדר נפרד לבתים, וביחס למעשה ההנחה, וכן לפרשיות. דיש במצות הנחה גם שיעשה בתים לפרשיות (או להיפך וכמש"נ), והרי הוא עושה מעשה בבתים לבד, ובפרשיות לבד וכו', ובתים האמורים היינו לגופן עור בהמה כשרה, ומעשה דילהון היותם בתים במשמעות אות, ובשימוש הפרשיות דליהוו לאות, ועדיין צריך ביאור מה גדר יש במחשבה זו כאמור.

ב. גדר מחשבת עשייה

דין תעשה המעכב בקיום המצווה בלא שיוגדר במצווה נפרדת

ולבאר גדר עשיה לשם מצוה נקדים מה שמצאנו שיש מצות שיש בהם דין במחשבת עשיה של החפץ שבו יקיימו את העשייה דהאי מצוה, וכמו בסכך לסוכה (דכתיב חג הסוכות תעשה), וכן בדין עשייה לצילית (דכתיב ביה גדילים תעשה וכו'). ודין זה הוא עומד לעצמו חוץ לדין לשמה, ודפסקינן כדעת ב"ה בסוכה, דבעינן עשייה לסכך, אבל לא בעינן שעשייה זו תהיה לשם מצות סוכה דחג, ואף לב"ש דסברי דבעינן שיעשה לשמה הרי זה נלמד מכתוב נוסף, ואינו מעלם דין עשייה האמור.

ולכאורה צריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוה דישיבת סוכה. שאין לומר שהוא מצוה נפרדת, שהרי ודאי אין דין בעשייתו, אם אין יקיים בו המצוה לבסוף. ואין דין זה אלא במה שהוא מעכב קיום המצוה, ואין זה דומה לשאר מצות דוגמתו, וכגון בניית המשכן, והקרבת תמיד, דחשובים כשתי מצות (וכן בפסול זריקת דם בקרבן שנשחט בפסול שיש לומר שאין מצות זריקה אלא בדבר שנעשתה בו מצות שחיטה). למלבד דלא מצאנו שיחשב מצוה נפרדת, גם לימודו הוא כפרט מהכתוב דעיקר המצוה (ובכלל דיש למצוה משמעות במשכן לעצמו משא"כ כאן). וגם אין לומר שהוא מצוה אחת עם קיומה, שלא מצאנו חסרון באם יעשה אותה אחר, אפילו גוי דאינו במצות.

ביאור תעשה ולא מן העשוי במציאות סיכוך הממשכת ממעשה העשייה

וא"כ בהכרח צריך לומר שגדרו הוא במה שיש בתולדתו משמעות בקיום המצוה, היינו, שאין חשובה מצות ישיבה, בסוכה שלא נעשתה בה עשייה כזו. אלא שאין זה מובן, מה גדר יש בסוכה במלאכה הקיים בשעת מצות ישיבה אם עשויה כנ"ל יותר משלא, ובאמת שבעיקר ההלכה מוכח שאין כזה, שהרי אמרו תעשה ולא מן העשוי, ובהכרח שאף באופן הפסול עכ"פ חשוב עשוי, היינו שתולאת הדבר הכשר והפסול שווים, ולא יובחנו אלו אלא בשעת עשייתם, וביחס לקיומה. ובמה תובחן ישיבה בסוכה זו מזולתה.

ולכאורה צ"ל שאין גדר עשייה זו שמולידה תולאה, אלא בהפך, היינו, שיש משמעות עשיה שיש בדבר הנעשה גם אחר גמר עשייתו בפועל, וביחס לחסרונה בלתו. והיינו דגדר ישיבה בסוכה אינו מעשה ישיבה בחפצא דסוכה (כשלעצמו כשמו, ושימושו, וכו') ושם החפצא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 109px מתוך 269px (41%). פסקה חתוכה: "ולכאורה צ"ל שאין גדר עשייה זו שמולידה תוצאה, אלא ב..."

מיקום הבעיה: x=121, y=5060, w=269, h=489

עמוד 7 — 1 בעיות בעמוד זה

משמש החפץ, אלא רק מה שיש בזה להוציאו מידי חובו. ועי"כ אין דין לשמה תלוי בעושה סוף המצוה (שיעשה זה ויצא זה), אלא בחפץ היינו מה שמוציא ידי חובה, וכיון שאין זה משום היותו כלי מסוים בצורתו, שהרי זה נלמד כבר ממילת תעשה, בהכרח שלשם חובך האמור הוא בעצם קיומו.

ויש לבאר מה חשיבות יש בזה לגבי עשיית המצוה, ומליצה דנקטו לשם חובך נראה שהוא גדר בחיוב עשיית המצוה, כי יש משמעות בקיום המצוה כחוב אם נעשה בדברים שהוכנו לשם החוב (כי אין דרך המחוייב לקיים חיובו בדברים המזדמנים לו ושאין היותם ודאי ומוכן), ונראה שאין גדר הדבר משום גודל הצורך שיש לאדם בקיום החוב (היינו שכמו שיש לאדם צורך להשקיט רעבונו, כך יש לו צורך להסיר מעליו חובות המוטלים עליו), אלא משום שהוא חוב לאחר בדווקא, וכי אינו תלוי בהשלמת צרכי עצמו שהם נעשים מדעתו, ועי"כ לא יועיל זה אלא בעשייה ולא ביחוד סתם, כי מה שיחשב בדבר הקיים זה מכבר שעתה ישמשו לחובה אינו כלום ביחס לגדר היותו משום שחב לאחר (שמחשבת היותו משמש לחובה הוא מחשבה

ליציאתו הימנה ולא לעצם קיומה כחוב), וצריך שעצם קיומו יהיה משום חוב. ואמנם אין האדם מקיים דברים וזה הגדר יעשה במה שיש בו גדר המצוה, והיינו שע"י שיעשה בדבר שאין כשר למצוה מעשה המכשירו לכך.

תלייה לשמה בגמר גדילים מול עשייה לשמה בהמצאה דחוט

ובזו העשייה (היינו פעולת היותו עשוי וביחס להכשרתו למצוה) יש לומר אחד משני גדרים שאמרנו לעיל, או עשייה למצוה או עשייה לחפץ, והיינו שאם נאמר שגדר עשייה זו הוא בשם מצוה לאית ביה, הרי שגם קיום החפץ האמור הוא בשם מצוה ולא בגדרי חפץ סתם, ועי"כ לא תהיה עשייה לשמה אלא במה שעושה את החפץ שיש לקיים בו את המצוה וזה אינו אלא בסוף עשייתו (וכדעת רב דבעינן תליה לשמה דבזה מתקיים שם גדילים, אבל טוויה כיון שאין יוצא בה לא בעי, ואף שיהיה שם חוט בגדילים), ואם נאמר שגדרה בשם חפץ לאית ביה, הרי שקיום החפץ האמור הוא בגדרי חפץ כללי, וכל עשייה לחפץ וגדריו בהיותו עשוי למצוה חשובים עשייה (וכשמואל דכיון שבעינן טוויה הרי שיש שם טווי על חפצא למצוה ועשייה זו היא קיום האמור).

ד. מחשבת לשמה בעשיית תפילין

קושיית התוספות מלימוד והיה לך וחילוק בין הוויה לעשייה

ומעתה נבוא לדון בגדר עשיה במחשבת לשמה בתפילין, ומקור הדין לתפילין בעו לשמה צריך תלמוד, דהנה מבואר לדין עשיה לשמה בסוכה (לב"ש) ובציצית נלמד מלשון לתעשה לך, אבל בתפילין לא מצאנו לשון זו, ומנלן דבעינן לשמה, וכתוס' הנ"ל (מנחות שם) התקשו בזה, ולחו שנלמד כן מהא דכתיב והיה לך, וניליף לך לשם חובך, משום דילפינן מינה כבר לך לאות ולא לאחרים לגבי מקום הנחה, וי"ל בזה כמו בסוכה לאמרו דלא ילפי ב"ה עשייה לשמה מלך, משום דבעינן ליה למיעוטי סוכה גזולה. ע"כ. והנה אף תוס' לא הקשו כן אלא משום דימוי הגמ' מח' ת"ק ורשב"ג להא דרב ושמואל, והקשו לאפשר דבציצית אף ת"ק מודה, כיון דכתיב ביה תעשה לך, מה שאין כן בתפילין.

ומשמע דלא ס"ל לחלק משום דהאי לך לא כתיב על עשיה (תעשה לך), אלא על הוויה (והיה לך). וזה קשה דבלאו הכי משמעות דהוויה היא אמעשה מצוה המתקיים בחפץ, ולא אעשיית חפצא למצוה (וכמו דאמרו הווייתו כבכור ולא חלוקתו וכו'). ואכן כך הוא הגדר בלימוד ילפינן מיניה לגבי מקום הנחת התפילין. וכן בדעת ר' יהודה קודם שחזר בו דיליף מינה דבעינן שיהיו הפרשיות לתש"י בקלף אחד, או שידבקם, לכמו דהוה אות ולא ב' אותות לאחרים שרואין אותם, כך יהיו לך. ועוד דבהכרח לא איירי קרא דלך אלא אתש"י דבתש"ר אמירנן וראו כל עמי הארץ וכו' ואיך נחלקם.

קושי לימוד מחשבת עשייה לשמה מלשון והיה לך לאות

והנה מדלחו רק משום דבעינן ליה ללימוד אחר משמע דלולא זה היה ללמוד כן,

ובעיקר קשה לי שמשמעות מילת והיה הוא לכאורה אדברים הכתובים או שם אות לאית בהו, וא"כ יהיה גדר לך שלא למעט, וכדמוכח בירושלמי (סוכה פ"ג ה"א) בחילוק לולב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 79px מתוך (29%) 269px. פסקה חתוכה: "ובעיקר קשה לי שמשמעות מילת דוהיה הוא לכאורה אדברים..."

מיקום הבעיה: x=121, y=7427, w=269, h=386

פרק 71 — כותרת 2 מספר 9 - ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

11 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 71 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

א. בדעת הרמב"ם בדין עיבוד לשמה בסו"ת ובמזוזה

שלילת עיבוד לשמה בחובת הבית לעומת עצמות המצווה וחובת הגוף התדירה בס"ת ובתפילין

ונראה להקדים בזה פלוגתא דרבוותא אי עור למזוזה בעי עיבוד לשמה. והרמב"ם פסק דלא בעי (והזכרנו דכן הוא ברש"י מנחות (שם)), ותמהו עליו מאי שנא מזוזה מתפילין וס"ת. ובתשובתו הרמב"ם ביאר מה שפסק דהיכא דאיתמר איתמר, ונתן טעם בחילוק מזוזה דלא בעי עיבוד לשמה מס"ת ותפילין דבעו עיבוד לשמה, וז"ל, לפי שעצמה של ספר ועצמן של תפילין הן המצוה, ולפיכך הוצרך לעשות להן חשיבות יתירה, והוצרכו לעבדן לשמן, כדי שיזהר בעבודתן, כדי שיעמדו ימים רבים. אבל עצמה של מזוזה אינה המצוה, ולא תחשב מצוה אלא מפני בית המתחייב בה, ואם אין בית אין מזוזה. אבל ספר תורה ותפילין חובת הגוף התדירה. ע"כ. וכראשונים נתקשו בדבריו מכמה פנים. ועי' תשובות הרמ"ה.

עמדות מזוזת הבית לאורך זמן מול תדירות חובת הגוף בס"ת ובתפילין

ובעיקר טונת דבריו יש לדון (באם אין כוונתו שעיבוד לשמה הוא מתקנת חכמים, וכמו דלא משמע כן מתחילת דבריו, דכתב דפסק כן משום דלא נשמע במזוזה עיבודה לשמה כלל, והיכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר, ולא בא רק ליתן טעם וגדר לזה) מהו גדר שאמר דתפילין וס"ת עצמן הן המצוה, ובסוף דבריו משמע דהוא תלוי בהא דמזוזה היא חובת בית, ואלו הן חובת הגוף, והוסיף דהוו חובה התדירה, ולא נתבאר מה טעם יש בזה לגבי זהירות בעבודה כדי שיעמדו ימים רבים, ולכאורה אדרבה מזוזת בית בעי יותר עמידה מתפילין, שהבית עומד ואינו תלוי באדם מסויים.

וכן צ"ב גדר תדירות האמור מהו, דלכאורה כיון דלילה ושבת ויו"ט לאו זמן תפילין, ומזוזה מחוייבת תמיד ואינה תלויה בזמן, לכאורה יש בה תדירות יותר מבתפילין (וגם לא נתבאר מה כוונתו במצווה דס"ת, אם משום מצוות כתיבה, או משום מצוות קריאה, דלגבי מצוות כתיבה לכאורה אין שייך לומר שהיא חובת הגוף תדירה, ולגבי מצוות קריאה דמן התורה אינה אלא כמה פעמים בשנה, וגם הן אינם מצוות קריאה גרידא, ולא מצאנו מצווה כן אלא במלך).

פרשיות תפילין בקדושה עצמית לעומת קלף מזוזה המוגדר בחלק מפתח הבית

ונראה לבאר דאין טונתו לטעם זהירות שיעמדו הוא משום דאלו חובת הגוף התדירה וצריכים עמידה, אלא עיקר הדין תלוי במה שכתב דהן עצמן המצוה ולא בא אלא לבאר מאי שנא כתב דמזוזה לאינו חשוב עצמו של מצוה, והיינו דכיון שיש חיוב להניח התפילין ואין זה דין שיהיה הגוף בעל תפילין, הרי שיש גדר בפרשיות תפילין כדבר לעצמן, וכאילו אמרה תורה והיה לאות על ידך שיהיה לך אלו הדברים לעשותם אות על ידך, והווייתם חשובה לעצמה (וכן יש לומר בס"ת, ובגדר זה אדרבה דמה שאינו תלוי בחובת קריאה הוא אות לקדושה עצמית), אבל במזוזה שהיא חובת הבית גם חשיבותה אינה אלא בגדרי

הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 71 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

סימן א

ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

א. בדעת הרמב"ם בדין עיבוד לשמה בסו"ת ובמזוזה

שלילת עיבוד לשמה בחובת הבית לעומת עצמות המצווה וחובת הגוף התדירה בס"ת ובתפילין

ונראה להקדים בזה פלוגתא דרבוותא אי עור למזוזה בעי עיבוד לשמה. וברמב"ם פסק דלא בעי (והזכרנו דכן הוא ברש"י מנחות (שם)), ותמהו עליו מאי שנא מזוזה מתפילין וס"ת. ובתשובתו הרמב"ם ביאר מה שפסק דהיכא דאיתמר איתמר, ונתן טעם בחילוק מזוזה דלא בעי עיבוד לשמה מס"ת ותפילין דבעו עיבוד לשמה, וז"ל, לפי שעצמה של ספר ועצמן של תפילין הן המצוה, ולפיכך הוצרך לעשות להן חשיבות יתירה, והוצרכו לעבדן לשמן, כדי שיזהר בעבודתן, כדי שיעמדו ימים רבים. אבל עצמה של מזוזה אינה המצוה, ולא תחשב מצוה אלא מפני בית המתחייב בה, ואם אין בית אין מזוזה. אבל ספר תורה ותפילין חובת הגוף התדירה. ע"כ. ובראשונים נתקשו בדבריו מכמה פנים. ועי' תשובות הרמ"ה.

עמדות מזוזת הבית לאורך זמן מול תדירות חובת הגוף בס"ת ובתפילין

ובעיקר טונת דבריו יש לדון (באם אין כוונתו שעיבוד לשמה הוא מתקנת חכמים, וכמו דלא משמע כן מתחילת דבריו, דכתב דפסק כן משום דלא נשמע במזוזה עיבודה לשמה כלל, והיכא דאיתמר איתמר והיכא דלא איתמר לא איתמר, ולא בא רק ליתן טעם וגדר לזה) מהו גדר שאמר דתפילין וס"ת עצמן הן המצוה, ובסוף דבריו משמע דהוא תלוי בהא דמזוזה היא חובת בית, ואלו הן חובת הגוף, והוסיף דהוו חובה התדירה, ולא נתבאר מה טעם יש בזה לגבי זהירות בעבודה כדי שיעמדו ימים רבים, ולכאורה אדרבה מזוזת בית בעי יותר עמידה מתפילין, שהבית עומד ואינו תלוי באדם מסויים.

וכן צ"ב גדר תדירות האמור מהו, דלכאורה כיון דלילה ושבת ויו"ט לאו זמן תפילין, ומזוזה מחוייבת תמיד ואינה תלויה בזמן, לכאורה יש בה תדירות יותר מבתפילין (וגם לא נתבאר מה כוונתו במצווה דס"ת, אם משום מצוות כתיבה, או משום מצוות קריאה, דלגבי מצוות כתיבה לכאורה אין שייך לומר שהיא חובת הגוף תדירה, ולגבי מצוות קריאה דמן התורה אינה אלא כמה פעמים בשנה, וגם הן אינם מצוות קריאה גרידא, ולא מצאנו מצווה כן אלא במלך).

פרשיות תפילין בקדושה עצמית לעומת קלף מזוזה המוגדר בחלק מפתח הבית

ונראה לבאר דאין טונתו לטעם זהירות שיעמדו הוא משום דאלו חובת הגוף התדירה וצריכים עמידה, אלא עיקר הדין תלוי במה שכתב דהן עצמן המצוה ולא בא אלא לבאר מאי שנא כתב דמזוזה דאינו חשוב עצמו של מצוה, והיינו דכיון שיש חיוב להניח התפילין ואין זה דין שיהיה הגוף בעל תפילין, הרי שיש גדר בפרשיות תפילין כדבר לעצמן, וכאילו אמרה תורה והיה לאות על ידך שיהיה לך אלו הדברים לעשותם אות על ידך, והוייתם חשובה לעצמה (וכן יש לומר בס"ת, ובגדר זה אדרבה דמה שאינו תלוי בחובת קריאה הוא אות לקדושה עצמית), אבל במזוזה שהיא חובת הבית גם חשיבותה אינה אלא בגדרי

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 72 — כותרת 2 מספר 10 - בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

14 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 9 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה | MEDIUM | סוג: containment | עמוד 9 | פרק 72
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

תקנה של תפילה מיוחדת לשבת הרי לא מסתבר לומר שחייב גם לומר ברכת בקשה וגם להתפלל תפלת שבת שאין מקום לברכה זו, וא״כ ודאי לא יתכן שיתחייב לומר ברכה בתוך התפילה שהיא חיוב נפרד מעצם התפילה, אלא יש לומר שהוא רק דין לסיים ברכה הראויה לו ושאין זה נחשב הפסק וכדלעיל.

והנה מפורסמת מחלוקת התוס׳ וחכמי פרובינצא בעניין מי ששכח להזכיר שבת או ר״ח במנחה ונזכר ששכח אחר שנגמר היום אי חייב בתשלומין במוצאי היום, לדעת התוס׳ לכיון שהתפלל כבר תפלת י״ח ויצא בהם ורק חסרה לו ההזכרה וזה הרי לא יזכיר כיון שהוא חול א״כ לא ירוויח בזה ואין לו להתפלל תשלומין. ולדעת חכמי פרובינצא שכיון שלא הזכיר הוי כמי שלא התפלל כלל וחייב בתשלומי תפילה, וא״כ אפילו לא יזכיר במוצאי היום הרי צריך להשלים התפילה עצמה.

והנה לכאורה מדברי התוס׳ משמע דאין דין תפילת שבת תקנה מיוחדת אלא כתפילת י״ח עם הזכרה ופטור מי״ח ברכות, ולא זו בלבד אלא אף ההזכרה עצמה אינה חלק מעצם התפילה אלא יוצא ידי חובה תפילה אף בלא הזכרה. אך לדעת חכמי פרובינצא שהמתפלל תפילת י״ח בלי הזכרה לא הוי תפילה כלל אמנם אין להוכיח מדבריהם גדר תפילת י״ח בשבת שהרי ה״ה לדעתם בר״ח ושם לכאורה אין לומר מה שכתבנו. אבל מוכח מדבריהם דהזכרת שבת היא חלק מעכב בעצם התפילה ביום השבת.[א]

והנה בשו״ת הלכות קטנות (ח״ב סל״א והובא בבה״ט קי״ז סק״ז ובשע״ת רס״ח סק״ג) כתב על אחד שנמשך בתפילת שבת והתחיל אתה חונן וסיים בברכת השנים ואז נזכר שהיה שבת ונתן לעתו שהיה ימות החמה ושאל גשמים וכתב שכיון שאם התחיל חייבוהו לגמור משום דראויה היתה תפילה של חול ליאמר בשבת וכו׳ א״כ מאחר שהתחיל ברכת השנים חייב לגמרה כתקנה ואם טעה חוזר עד שיאמר ברכת השנים כתקנה ואח״כ הולך לשל שבת. ע״כ.

והנה לכאורה לעתו כלל זה שהמתחיל נתחייב בברכה, וכיון שלא אמרה כתיקנה לא יצא ידי חובתו ויש לו לחזור, ולכאורה ה״ה לדידן במי שלא שאל שיהיה חייב לחזור עד שיגמרה כתיקנה. אך אחר העיון נראה לחלק, שאמנם אכן מוכח לדעתו שגדר סיום ברכה שהתחיל בה הוא שנתחייב בה וכיון שנתחייב לא נפטר עד שיאמרה כתקנה וכמ״ש. אך בעניין גדר שאלה בברכת השנים אין כאן ראיה, שהרי נידון שלו הוא במי ששאל בימות החמה ובזה אף אם נאמר דאין שאילת גשמים חלק מנוסח הברכה הרי קלקל ששאל דבר שאינו ראוי וקלקל כל הברכה, משא״כ בנידון דידן עדיין יש לדון אי חשיב חסרון בברכה, וזה תלוי אי הוה חלק מנוסח הברכה או לא וכמ״ש.

וביתר ביאור, שהנה כתוב למי ששאל בימות החמה הוי כקללה ומחזירין אותו ואינו מועיל לתקן בשומע תפלה (והוא אפילו לדעת הפר״ח הנ״ל), וא״כ מבואר דזה אינו סתם טעות בברכה או חסרון אלא הוא קלקול בברכה. והיינו כמ״ש שם שהיה לנו לשאול שאף ששאל קללה למה לא יהיה זה כמי שהזכיר מאורע שלא בזמנו שאינו חוזר והוי כמאן דליתיה. ועכ״צ ל״ל דכיון ששאל קללה במקומה הרי זה ממש כחלק מהברכה וע״י הזכרה זו קלקל הברכה, ועכ״כ אין לו אלא לחזור לראש הברכה שבזה שיאמר הברכה מחדש בלי השאלה יהיה כאילו ביטל הברכה הקודמת, וע״ז

א. והנה בחידושי הגר"ח (בענין טל ומטר) כתוב שעל אף שנחלקו התוס' וחכמי פרובינצא בענין תשלומין למי שלא הזכיר המאורע במנחה של שבת ור"ח כמ"ש לעיל, אבל בענין מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של חול אפילו תוס' יודה דצריך להשלים בשבת אף שלא יתקן ששאילת גשמים היא מסדר התפילה וכשלא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים משא"כ ביעלה ויבוא. ע"ש. ובישועות יעקב (קי"ז ס"ג) כתב דאף זה תלוי במח' הנ"ל. וראיתי שרצו להביא ראיה מדברי הגר"ח הנ"ל לנידון דידן. שמשמע מדבריו ששאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה, וזה אינו, דאמנם דעתו דשאילת גשמים היא חיוב מצורת התפילה הכללית, אבל לנידון דידן בשבת הרי אין לאומרה אלא אם התחיל, וזה תלוי אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח ברכת השנים או לא, ואם היא חיוב נפרד וכמשנ"ת אפילו אם התחיל כל הברכות הרי לא התחיל בחיוב שאילת גשמים, ועכ"פ יש להביא ראיה מדבריו לגדר תפילת שבת שהרי אם נרצה לחלק כדבריו נצטרך לומר דחיוב הזכרת שבת בתפלת שבת אינו חלק מסדר התפילה וממטבע שלה, וזה לכאורה לפי שגדר התקנה דתפילת שבת הוא כהצד שכתבנו שאין תקנת תפילת ז', אלא החיוב הוא להתפלל י"ח ברכות עם הזכרה כבר"ח ורק שפטרו ברכות אמצעיות משום טורח.

ב. ואולי יש לומר זאת גם למי שדילג ברכת המינים שיש בזה סוג של קלקול שיתחייב לחזור ולאומרה אמנם לא נתברר אם זה שייך גם בתפילת לחש ויהיה נפק"מ לש"צ לסוברים שחייב להשלים הברכה. ועדיין הוא תלוי בגדר חיוב הברכה אי הוה כחלק מכלל התפילה או לא. וע"ע לקמן ובהערה.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":45.671875} body-flow: (גלישה מ-— stretchPageToBottom block-2col עם p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=9167, w=680, h=722

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

שלמות טקסט | HIGH | סוג: text-completeness | עמוד 4 (נציג) | פרק 72 | גלובלי
סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד

סימן א

בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

בביאור גדרי שאילת גשמים ותפילת שבע

מי שטעה והתחיל להתפלל של חול בשבת שלהלכה מחויב להמשיך ולסיים כל ברכה שהתחיל ואח״כ להמשיך בשל שבת, והוא המשיך בטעותו עד שהגיע לברכת השנים, ושכח ולא הזכיר שם שאילת גשמים, האם צריך לחזור לתחילת ברכת השנים כדי להזכיר גשמים, או ימשיך בתפילת שבת, או שמא ימשיך בתפילת חול עד לשומע תפלה כדי להזכיר כדינו בחול. וכן אם נזכר שבשבת וסיים ברכה שהתחיל בה והמשיך בשל שבת ואחר כן נזכר שלא שאל אחר שהתחיל ברכת שבת אי אומרה במקומו. ומה הדין בנזכר אחרי שהתחיל רצה ואם חוזר להיכן חוזר. ומה הדין בסיים תפלתו.

הנה שאלה זו נוגעת בכמה דינים שונים, וע״מ לבאר לדדי הספק בשאלה זו נדרשים אנו לחקור בדינים וגדרים בצורת התפילה, חלקם בעיקר דין שאילת גשמים, וחלקם בצורת תפילה ותפילת שבת בפרט.

בגדר חיוב שאילת גשמים בברכת השנים

דין הוא במתני׳ (ברכות לג.) דשאילת גשמים בברכת השנים, ואמרו בגמ׳ מאי טעמא אמר רב יוסף מתוך שהיא פרנסה לפיכך קבעוה בברכת פרנסה. ובדין טעה ולא שאל בברכת השנים אמרינן בגמ׳ (כט.) א״ר תנחום אמר רב אסי טעה ולא הזכיר וכו׳ שאלה בברכת השנים אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה וכו׳ ואי לא אדכר בשומע תפלה מחזירין אותו. ובתוס׳ כתבו ע״פ ירו׳ דמחזירין אותו לשומע תפלה, ושאר ראשונים כתבו בשם בה״ג דחוזר לראש היינו ברכת השנים וכן פסקו בטוש״ע. ואי עקר רגליו חוזר לראש התפילה. ועכ״פ עיקר הדין לאומרה בברכת השנים וכדמוכח בגמ׳ שם דאין להביא ראיה ממה שבטעה שואל בשומע תפלה שיוכל לאומרה לכתחילה בשומע תפלה כשמתפלל הבינגו דטעה שאני.

ויש לבאר גדר חיוב שאילת גשמים בברכת השנים, והיינו, שיש לחקור אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה של ברכת השנים, שבימות הגשמים נוסח הברכה הוא שואלים גשמים, ובימות החמה לא. או ששאילת גשמים הוא חיוב נפרד אלא שברכת השנים היא מקומו.

ולבאר לדדי הספק יש להקדים, שהנה מבואר שמי ששכח לומר שאילת גשמים בברכת השנים יכול לאומרה בשומע תפלה, ולכאורה ניתן לפשוט מזה ששאילת גשמים היא חיוב נפרד, שאם נאמר שהיא חלק מנוסח ברכת השנים, הרי

הודעת ה-audit: 2 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 73 — כותרת 2 מספר 11 - בענין הזכרת שבת ור"ח בברהמ"ז של סע"ש בשבת שחל להיות בער"ח.

11 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 10 פרק 73
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ופ׳ ההזכרה הוא שהיום זה ר״ח, ושניהם אמת,[א] אבל המג״א שסובר שסיבת שני החיובים הוא בגלל זמן האכילה אז ההזכרה מתייחסת לאותו מחייב, וזה אי אפשר שיהיה גם שבת וגם ר״ח.

ז. מנהג המדקדקים לגמור סעודתם מבעוד יום ובירורו לדעת הט"ז

אי-התועלת התקנה לדעת הט"ז והצורך לברך בעוד יום

והנה למעשה נהגו המדקדקים לאכול הסעודה מוקדם ביום, ולהפסיק מאכילת חיוב לפני השקיעה, ולא להיכנס לספק מה להזכיר, (ובעניין אם ראוי שלא להיכנס למח׳ הפוסקים בנוסח ברכה וסב״ל ביארתי במק״א), ועכ״פ לפי המבואר לא תועיל תקנה זו לפי הט״ז, שהרי דעתו להזכיר של ראש חודש הוא כהרא״ש דאזלינן בתר זמן הברכה, ולכן אם רוצים לצאת מספק דעת הט״ז שצריך שגם הברכה תהיה ביום.

א. ובט"ז מביא ראיה לומר גם יעלה ויבוא וגם רצה, ולא הוי תרתי דסתרי מקידוש יקנה"ז דשם אומרים קודם קידוש דיו"ט ואחר כך הבדלה, וצ"ע כיון דכל זמן אמרינן הבדלה במוצאי שבת הרי ברור שאין דין הבדלה להיות בשבת, גם לא ברור הראיה שלו דווקא מזה שמקדימים קידוש יו"ט להבדלה, ונראה שהט"ז היה פשוט לו לחייב את שני ההזכרות מטעם שיש כאן שני חיובים שונים, מהאכילה של שבת ומזמן ר"ח וכדאמרן, רק הט"ז הביא ראיה שאין בזה בעיה להזכיר באותה הברכה שני הזכרות מקידוש יקנה"ז, ששם רואים שבסדר אחד אומרים שני ברכות שנוגעות לשני זמנים, ולפי"ז מבואר למה הזכיר שקודם אומרים קידוש ואחר כך הבדלה, כי לולי זה היה אפשר לומר שזה שני דברים נפרדים, שקודם עושים הבדלה על השבת, ועכשיו אפשר לעשות קידוש על יו"ט, ומזה דקודם מקדש יו"ט ואחרי זה מבדיל שבת רואים שזה סדר אחד, שוודאי אם זה לא היה סדר אחד לא היה הגיון לומר קודם קידוש דיו"ט ורק אחרי זה הבדלה, אלא וודאי זה סדר אחד, ואין בעיה להזכיר שתי ברכות על שני זמנים בחדא מחתא, ואין זה תרתי דסתרי.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 134px מתוך (50%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה למעשה נהגו המדקדקים לאכול הסעודה מוקדם ביום, ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=10387, w=269, h=114

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 4 (נציג) | פרק 73 | גלובלי
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

סימן א

בענין הזכרת שבת ור"ח בברהמ"ז של סע"ש בשבת שחל להיות בער"ח.

תלות בזמן שבו מברכים לרא"ש או בזמן שאכל למהרי"ל ואורחות חיים

הנה תחילת ענין זו בדין הזכרת שבת אחרי שיצא השבת בכל מוצאי שבת, והוא מח׳ לראשונים הובא בב"י (סי׳ קפ"ח), לדעת הרא"ש שמזכירים כפי הזמן שבו מברכים, שאם אכל בער"ש ומברך בשבת מזכיר של שבת, ואם אכל בשבת ומברך במוצאי שבת אינו מזכיר של שבת. ודעת מהרי"ל והגה"מ בשם מהר"ם והאורחות חיים שמזכירין לפי זמן שאכל, ואם אכל בשבת ומברך במוצאי שבת מזכיר של שבת.

הכרעה בהמהרי"ל במג"ש, בהרא"ש בכניסת שבת, והבאת שתי הדעות בעל הנסים

ובשו"ע ס׳ קפ"ח (ס"י) פסק כדעת המהרי"ל שמזכיר של שבת במוצאי שבת, וכמ׳ רע"א (ס"ו) פסק כדעת הרא"ש שמזכיר של שבת בכניסת שבת, וכמ׳ תרל"ה (ס"ג) לגבי דין על הניסים אחר שחשיכה כתב את ב׳ הדעות, ונתקשו בזה הב"ח, הט"ז והמג"א.

הזכרת שבת לב"ח, ראש חודש למג"א, או שניהם לט"ז

ובעניין ערב ר"ח שחל בשבת, שהתחיל סעודה ביום וסיים בלילה, מצאנו שלש דעות, דעת הב"ח שמזכיר של שבת, דעת המג"א שמזכיר של ר"ח, ודעת הט"ז שמזכיר שניהם. ונפרש מקורות הלכה זו לדעותיה.

א. דעות הפוסקים השייכים בהלכה זו

שלילת הזכרת שבת בחול מתשלומי מנחה ומתוספתא דברכות ראשונין בתר זמן הברכה

הנה בשו"ת הרא"ש (כלל כב ס׳ ו והובא בב"י ס"ס קפ"ח) כתב וז"ל מי שהתחיל לאכול בשבת סמוך לחשיכה ותחכה לו קודם גמר סעודתו, אם יזכיר של שבת בברכת המזון, כיון לעיקר הסעודה היתה בשבת. דע, שאין לו להזכיר כלל של שבת בחול, מידי דהוה אתפלת מנחה של שבת, שאם לא התפלל אותה, מתפלל במוצאי שבת שתים של חול, כי אין להזכיר של שבת בחול, אף על פי שנתחייב תפלה זו בשבת. וכן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום, דקאמר רבי יוסי: גמרו סעודתן, כוס ראשון אומרים עליו ברכת המזון, שני אומרים עליו קידוש היום. ובתוספתא דברכות שונה בדברי רבי יוסי ומזכיר של שבת בברכת המזון, אף על גב דסעודת חול היתה, כיון דמברך בשבת צריך להזכיר של שבת. הכא נמי, אף על גב דסעודת שבת היתה, כיון דמברך בחול לא יזכיר של שבת. עכ"ל. והיינו שסובר שאין אומרים רצה במוצאי שבת כלל, ומביא ראיה לדבריו מדין תשלומין של מנחה של שבת, שמתפלל במעריב שתים של חול, שלמרות שחיוב התשלומין היה של תפילת שבת, הולכים בזה אחרי הזמן שמתפלל, וכך בברכת המזון יש להזכיר כמו הזמן שמברך בשבת כשבת ובחול כחול.

חיוב הזכרה בנמשכה סעודתו עד הלילה מראיית רב צלי ומעלה שהכל הולך אחר התחלת הסעודה

ובהגה"מ כתב (מגילה פ"ב הלי"ד א׳ והובא בב"י שם) וז"ל ומיהו אם משכה סעודתו עד הלילה אומר מהר"ם שצריך לברך על הנסים כדאשכחן רב צלי של שבת במוצאי שבת מטעם הכי קרוביל. עכ"ל. ומש"כ שרב צלי של שבת במוצאי

הודעת ה-audit: 1 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "כיון שהתחיל ביום לא איכפת ליה במה שמסיים בלילה"

פרק 76 — כותרת 2 מספר 14 - בגדר המחייב בדבר שבין אדם לחבירו

7 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 4 | פרק 76
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

בגדר המחייב בדבר שבין אדם לחבירו

בירור לשון עד שיבקש ומקור הדין מתפילת אברהם

איתא בגמרא (ב"ק צב.) מתני' אע"פ שהוא נותן וכו' גמ' ת"ר כל אלו שאמרו וכו' אפ' הביא כל וכו'. נתקשיתי בזה מה בעי מחילה, ומהו לשון דאין נמחל עד שיבקש. דאי איירי אמחילה שמוחל לו הניזק, פשיטא דאין מוחל עד שימחל. וגם קשה לישנא דנקטו עד שיבקש, וכי אם מחל לו בלא שיבקש לא סגי. ועוד קשה היכי ילפי מאברהם דאיירי בתפילה, והיינו, דאי כוונת הדברים לדברים שבין אדם לחבירו איכא חוב לחבירו מלבד העבירה כלפי שמיא, א"כ אדרבה למהכא מוכח דאינו כן, דביחס לחבירו די במחילת אברהם לבד, ולא בעי עוד תפילה שיתפלל (ואין לומר דהתם בעו לתפילה משום דכבר נחלו ונעצרו בעבור זמן לקיחת שרה עד שהחזירה, דא"כ ליכא למשמע מיניה חוב דחבירו כלל, דאין כאן רק תפילה על הרעה לבד. ואי משום דיש לפיוסו לבטל הצוגש על שעבר, הדרינן להא דלזה די במחילה).

גדר חובת הממון לחבירו מול כפרת הקרבן בלפי שמיא

ועוד ק"ל בהא דת"ר אפ' הביא וכו', קשה דמאי רבותא איתא בזה יותר על מה שמשלם דמי בושתו, ויותר היה לומר דאפ' יתן לו כל כסף שבעולם וכו', דדמי בושתו ודאי הוי לחבירו ולא למקום. וממה נפשך אי המשלם בזה חובתו לחבירו אך טתר חוב למקום למה לא יהני בזה קרבן, ואי לא המשלם בזה חובתו לחבירו מה הו"א דיהני בזה קרבן. ועוד דזה איכא למילף מחיוב תשלום דמי בושתו גופא דאין קרבן חילוף תשלום.

אי-הבנת עונש מיתה בהשבת חוב או פיוס הנגזל

ועוד קשה דאמרו לקמיה דמיניה ילפינן דבן נח נהרג וכו', ומלבד מה דקשה דאי איירי אחוב חבירו מה עונש הריגה שייך כאן. וכי הריגת אחד מועלת לחבירו (ובאמת זה קשה בעיקר מה שאמרו דבן נח נהרג אפחות שוה פרוטה ותלו ליה באי מחילתם, דמה זה מהני לנגזל, ויותר היה לחייב הימכרו לעבד מהריגתו, ואין לומר דהוא משום קורת רוח דאית לחבירו בנקמת זה, ופשוט).

שלילת שייכות תפילת הנביא והחובת הלימוד לדברים שבין אדם לחבירו

ויותר קשה דלפ"ז אין תפילת אברהם שייכת למחילת צערו וכבודו, ועוד קשה דלכאורה מה שהיה לו ללמוד ולא למד הוא חיוב כללי ואינו שייך לדין מסויים שהרי לא למד שידע באיזה הוא, וכ"ש שאין זה שייך לשבאל"ח.

השלמת חיוב הפיצוי בממון ושלילת שעבוד הגוף לפיוס האדם

ומכל זה נראה לדון בעיקר גדר סיבת חיוב ועונש בדבר דבאל"ח, דמעיקרא ס"ד שאי חוב נמלא ביד חבירו, וע"כ לא מהני הרצאה קמיה שמיא, דאף אי יהני עדיין יש ביד חבירו לחובו. והנה זה הגדר מלבד מה דיש להוכיח מהג"ל דאינו, גם אינו מסתבר לומר דכאילו נעשה עליו חבירו כאדונים שיש לו למלאות רצונו או לקיים חיוב שמחייבו, דחיוב השלמת ותיקון נזק שעשה כבר השלים אחר שעשה כל הנצרך לתשלום חובו (שאפשר לו לשלם ויש לו ערך בממון).

פקיעת החיוב בלא מחילה בפועל שוללת גדר חוב ממוני

וגם לא נראה לגבי דבר זה יהני בקשה לבד, (וכדאמרו דאחד שביקש כראוי כמה פעמים דיו) אי הוי חוב לחבירו דלא נשלם אלא במחילתו (ואין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 21px מתוך 269px (8%). פסקה חתוכה: "וגם לא נראה דלגבי דבר זה יהני בקשה לבד, (וכדאמרו ד..."

מיקום הבעיה: x=121, y=3809, w=269, h=607